



قانون معاہدہ، ۱۸۷۲ء

مشمولات

دفعات

ابتدائیہ

۱- مختصر عنوان۔

وسعت، آغازِ نفاذ۔

منسوخ شدہ قوانین۔

۲- تعبیری شق۔

باب اول

ایجاب کی اطلاع، قبول اور استرداد کے بارے میں

۳- ایجاب کی اطلاع، قبول اور استرداد۔

۴- اطلاع کب مکمل ہو جاتی ہے۔

۵- ایجاب اور قبول کی استرداد۔

۶- استرداد کیسے ہوتا ہے۔

۷- قبول قطعی ہونا چاہیے۔

۸- تعمیل شرائط یا بدل وصول کرنے کے ذریعے قبول۔

۹- عہد صریح و عہد مضمر۔

باب دوم

معاہدے، قابل ابطال معاہدے اور اقرار ہائے باطل

۱۰- کون سے اقرار معاہدے ہیں۔

۱۱- معاہدہ کرنے کے لئے کون مجاز ہے۔

۱۲- معاہدہ کرنے کی اغراض کے لئے عاقل کون ہے۔

۱۳- ”رضامندی“ کی تعریف۔

THE PAKISTAN CODE

۱۴۔ ”رضامندی بلا اکراہ“ کی تعریف۔

۱۵۔ ”جبر“ کی تعریف۔

۱۶۔ ”ناجائز دباؤ“ کی تعریف۔

۱۷۔ ”فریب“ کی تعریف۔

۱۸۔ ”غلط بیانی“ کی تعریف۔

۱۹۔ بلا آزا در رضامندی اقرار ناموں کا باطل ہونا۔

۱۱۹ الف۔ ایسے معاہدہ کو ختم کرنے کا اختیار جس کی ناجائز دباؤ سے ترغیب دی جائے۔

۲۰۔ اقرار باطل ہے جبکہ دونوں فریق کسی امر واقعہ کے بارے میں غلطی پر ہوں۔

۲۱۔ قانون کی نسبت غلط فہمی کا اثر۔

۲۲۔ امر واقعہ کی بابت کسی ایک فریق کی غلطی سے کیا گیا معاہدہ۔

۲۳۔ کون سے بدل اور مقاصد جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں۔

باطل اقرار

۲۴۔ اقرار باطل ہیں اگر بدل اور مقاصد جزائز ہوں۔

۲۵۔ اقرار بلا بدل باطل ہے، تاوقتیکہ وہ تحریری اور رجسٹری شدہ نہ ہو،

یا کسی کئے گئے امر کے عوض میں معاوضہ دینے کے لئے وعدہ نہ ہو،

یا کسی ایسے قرضہ کی ادائیگی کا وعدہ نہ ہو جو قانون میعاد سماعت کی رو سے ممنوع ہو۔

۲۶۔ اقرار مانع ازدواج باطل ہے۔

۲۷۔ اقرار بامع تجارت باطل ہے۔

ایسا کاروبار نہ کرنے کے اقرار کا استثناء جس کی سادھ فروخت ہو چکی ہو۔

۲۸۔ قانونی کارروائی سے مانع اقرار باطل ہیں

کسی تنازعہ کو ثالثی کے سپرد کرنے کے معاہدہ کا استثناء۔

مذکورہ بالا معاہدوں کی وجہ سے مقدمات ممنوع السماعت ہیں۔

کسی نزاع کو ثالثی کے سپرد کرنے کے معاہدہ کا استثناء۔

۲۹۔ غیر معین ہونے کی وجہ سے اقرار باطل ہیں۔

- ۳۰۔ اقرار جو بطور شرط کے ہوں باطل ہیں۔
 گھوڑ دوڑ کے بعض انعامات کی بابت استثناء۔
 تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۴ (الف) متاثر نہیں ہوگی۔
 ۳۰ الف۔ قمار بازی کے اقرار کے متوازی اقرار باطل ہیں۔
 ۳۰ ب۔ باطل اقرار کی بابت، روپیہ یا کمیشن وغیرہ کی وصولی کے لئے کوئی مقدمہ دائر نہ ہوگا۔
 ۳۰ ج۔ باطل اقرار کی نسبت سرپرست، وصی وغیرہ کی طرف سے ادائیگی کے لئے مجرائی رقم کی اجازت نہ ہوگی۔



THE PAKISTAN CODE

- باب سوم
 معاہدات مشروط کے بارے میں
- ۳۱۔ ”معاہدہ مشروط“ کی تعریف۔
 ۳۲۔ ان معاہدات کا نفاذ جو کسی واقعہ کے وقوع کے ساتھ مشروط ہیں۔
 ۳۳۔ ان معاہدات کا نفاذ جو کسی واقعہ کے عدم وقوع کے ساتھ مشروط ہیں۔
 ۳۴۔ کب وہ واقعہ جس کے ساتھ معاہدہ مشروط ہونا ممکن متصور ہوگا اگر وہ کسی زندہ شخص کے آئندہ رویے کے متعلق ہو۔
 ۳۵۔ کب وہ معاہدات باطل ہوں گے جو کسی مخصوص واقعہ کے معینہ وقت کے اندر وقوع پذیر ہونے کے ساتھ مشروط ہوں۔
 کب وہ معاہدات نافذ ہو سکتے ہیں جو ایسے مصرحہ واقعہ کے ساتھ مشروط ہوں جو مقررہ وقت کے اندر وقوع پذیر نہ ہو۔
 ۳۶۔ اقرار جو ناممکن الوقوع واقعہ کے ساتھ مشروط ہو باطل ہے۔

باب چہارم
 معاہدات کی تعمیل کے بارے میں
 وہ معاہدات جن کی تعمیل لازم ہے

- ۳۷۔ فریقین معاہدات پر پابندی۔
 ۳۸۔ تعمیل پر آمادگی قبول کرنے سے انکار کا اثر۔

- ۳۹۔ فریق کی طرف سے عہد کی اگلی تعمیل سے انکار کا اثر۔
- معاهدات کی تعمیل کس کی طرف سے کی جائے گی
- ۴۰۔ وہ شخص جو وعدہ کی تعمیل کرے گا۔
- ۴۱۔ تیسرے شخص سے تعمیل قبول کر لینے کا اثر۔
- ۴۲۔ مشترک ذمہ داریوں کا انتقال۔
- ۴۳۔ مشترک عہد کرنے والوں میں سے کسی ایک معاہدہ کو تعمیل پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔
- ہر معاہدہ دوسرے کو حصہ دینے پر مجبور کر سکتا ہے۔
- تعمیل وعدہ میں عدم شرکت کی وجہ سے نقصان میں شریک ہونا۔
- ۴۴۔ ایک مشترک معاہدہ کے بری الذمہ ہونے کا اثر۔
- ۴۵۔ مشترک حقوق کی منتقلی۔
- تعمیل معاہدہ کا وقت اور مقام**
- ۴۶۔ تعمیل عہد کا وقت جبکہ کوئی درخواست نہ کی جائے اور کوئی وقت مقرر نہ کیا گیا ہو۔
- ۴۷۔ تعمیل عہد کا وقت اور مقام جبکہ وقت مقرر نہ ہو اور درخواست نہ کی جائے۔
- ۴۸۔ معینہ تاریخ پر تعمیل کی درخواست مناسب وقت اور مقام پر کی جائے۔
- ۴۹۔ عہد کی تعمیل کا مقام جبکہ کوئی درخواست نہ کی جائے اور برائے تعمیل کوئی مقام مقرر نہ ہو۔
- ۵۰۔ تعمیل اس طریقے سے یا اس وقت پر ہو سکتی ہے جو معاہدہ مقرر کرے یا منظور کرے۔
- دو طرفہ وعدوں کی تعمیل**
- ۵۱۔ معاہدہ تعمیل کے لئے پابند نہیں تا وقتیکہ متقابل معاہدہ، متلازم تعمیل کے لئے تیار اور راضی نہ ہو۔
- ۵۲۔ متقابل عہد کی تعمیل کی ترتیب۔
- ۵۳۔ اس فریق کی ذمہ داری جو کسی ایسے امر سے باز رکھے جس کی بناء پر معاہدہ مؤثر ہوتا ہو۔
- ۵۴۔ متقابل عہد پر مشتمل معاہدہ میں اس عہد کی عدم تعمیل کا نتیجہ جس کی تعمیل پہلے کی جانی چاہیے۔
- ۵۵۔ اس معاہدے کی جس میں وقت لازمی ہو، مقررہ وقت پر عدم تعمیل کا نتیجہ۔
- مذکورہ عدم تعمیل کا نتیجہ جب وقت لازمی نہ ہو۔
- طے شدہ وقت کے علاوہ کسی وقت تعمیل قبول کرنے کا نتیجہ۔

- ۵۶۔ ناممکن کام کرنے کا اقرار نامہ۔
ایسا کام کرنے کا معاہدہ جو بعد میں ناممکن یا ناجائز ہو جائے۔
اس نقصان کے لئے تاوان جو ایسا کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہو جس کا ناممکن یا ناجائز ہونا معلوم ہو۔
۵۷۔ ایسے کام کرنے کا عہد جو قانونی ہیں اور ایسے کام کرنے کا متقابل عہد جو غیر قانونی ہیں۔
۵۸۔ متبادل عہد جس کی ایک شکل غیر قانونی ہو۔

ادائیگیوں کے تصرف کا اختیار

- ۵۹۔ ادائیگی کا اطلاق جبکہ ادا کیے جانے والے قرض کی نشاندہی کردی جائے۔
۶۰۔ ادائیگی کا اطلاق، جہاں ادا ہونے والے قرض کی نشان دہی نہ کی گئی ہو۔
۶۱۔ ادائیگی کا اطلاق جبکہ کوئی بھی فریق صراحت نہ کرے۔
معاہدے جن کی بجآوری ضروری نہیں
۶۲۔ معاہدہ کی تجدید، فسخ اور تبدیلی کا نتیجہ۔
۶۳۔ معاہدہ عہد کی تعمیل سے صرف نظر یا اس میں تخفیف کر سکے گا۔
۶۴۔ قابل ابطال معاہدہ کی منسوخی کے نتائج۔
۶۵۔ اس شخص کی ذمہ داری جس نے باطل اقرار نامے یا ایسے معاہدے کے تحت جو باطل ہو جائے فائدہ حاصل ہو۔
۶۶۔ قابل ابطال معاہدہ کے انفساخ کا اظہار یا استرداد کرنے کا طریقہ۔
۶۷۔ معاہدہ کو تعمیل کے لئے مناسب سہولتیں مہیا کرنے میں، معاہدہ کی غفلت کا نتیجہ۔

باب پنجم

بعض تعلقات کے بارے میں جو ان تعلقات سے مشابہ ہوں

جو معاہدہ سے وجود میں آئے ہوں

- ۶۸۔ ان ضروریات کے لئے دعویٰ جو معاہدہ کرنے کے نااہل شخص کو یا اس کے حساب میں فراہم کی جائیں۔
۶۹۔ اس شخص کو باز ادائیگی جو ایسی رقم ادا کرے جو کسی دوسرے پر واجب ہو اور جس کی ادائیگی میں اس کا مفاد ہے۔
۷۰۔ اس شخص کی ذمہ داری جو ایسے کام کا فائدہ حاصل کر رہا ہے جو بلا معاوضہ نہیں ہے۔
۷۱۔ کسی کا پڑا ہوا سامان پانے والے شخص کی ذمہ داری۔
۷۲۔ اس شخص کی ذمہ داری جس کو غلطی سے یا جبر کے تحت رقم ادا کی جائے یا کوئی شے اس کے حوالے کی جائے۔

باب ششم نقص معاہدہ کے نتائج کے بارے میں

- ۷۳۔ نقص معاہدہ کے باعث ہونے والے نقصان یا ضرر کا معاوضہ۔
معاہدہ کی رو سے پیدا شدہ ذمہ داریوں سے مشابہ ذمہ داری کی بجا آوری میں ناکامی کا معاوضہ۔
۷۴۔ نقص معاہدہ کا معاوضہ جہاں تاوان کی شرط رکھی گئی ہو۔
۷۵۔ جائز طور پر معاہدہ منسوخ کرنے والا فریق معاوضہ کا مستحق ہے۔

باب ہفتم

[بیع مال] قانون بیع مال، ۱۹۳۰ء

۶ تا ۱۲۳۔ (نمبر ۳ بابت ۱۹۳۰ء) کی دفعہ ۶۵ کی رو سے منسوخ کر دیا گیا۔

باب ہشتم

برأت و ضمانت کے بارے میں

- ۱۲۴۔ ”معاہدہ برأت“ کی تعریف۔
۱۲۵۔ برأت دار کے حقوق جبکہ نالاش کی جائے۔
۱۲۶۔ ”معاہدہ ضمانت“ ”ضامن“ ”اصل قرض دار“ اور ”قرض خواہ“۔
۱۲۷۔ ضمانت کا بدل۔
۱۲۸۔ ضمانت کی ذمہ داری۔
۱۲۹۔ ”ضمانت مسلسل“۔
۱۳۰۔ ضمانت مسلسل کی تنبیخ۔
۱۳۱۔ ضامن کی موت کے باعث ضمانت مسلسل کی تنبیخ۔

۱۳۲۔ ان دو اشخاص کی ذمہ داری، جو ابتداً ذمہ دار ہوں، ان کے اس باہمی انتظام سے متاثر نہ ہوگی کہ ایک کی کوتاہی کی صورت میں دوسرا ضامن ہوگا۔

- ۱۳۳۔ معاہدہ میں شرائط میں شرائط کی تبدیلی سے ضامن کی سبکدوشی۔
۱۳۴۔ اصل قرض دار کی بے باقی یا برأت کی وجہ سے ضامن کی برأت۔

- ۱۳۵۔ ضامن کی برأت جب قرض خواہ اصل قرض دار کے ساتھ مصالحت کر لے یا اس کو مہلت دے دے یا اس پر نالش نہ کرنے کا اقرار کرے۔
- ۱۳۶۔ ضامن بری الذمہ نہ ہوگا جب کہ اصل قرض دار کو مہلت دینے کا اقرار کسی اور شخص سے کیا جائے۔
- ۱۳۷۔ قرض خواہ کے دعویٰ دائر کرنے سے باز رہنے پر ضامن بری الذمہ نہیں ہوگا۔
- ۱۳۸۔ ایک شریک ضامن کے بری ہونے سے دوسرے ضامن بری الذمہ نہیں ہوں گے۔
- ۱۳۹۔ قرض خواہ کے فعل کی وجہ سے ضامن کا بری ہونا جس سے ضامن کی آخری دادرسی میں خلل واقع ہوتا ہو۔
- ۱۴۰۔ ادائیگی یا تعمیل پر ضامن کے حقوق۔
- ۱۴۱۔ قرض خواہ کی کفالتوں سے مستفید ہونے کے لیے ضامن کا حق۔
- ۱۴۲۔ غلط بیانی کے ذریعے حاصل کردہ ضمانت باطل ہے۔
- ۱۴۳۔ اخفاء کے ذریعے حاصل کردہ ضمانت باطل ہے۔
- ۱۴۴۔ اس معاہدے کی ضمانت دینا کہ قرض خواہ اس پر عمل نہیں کرے گا تا وقتیکہ شریک ضامن اس میں شامل نہ ہو۔
- ۱۴۵۔ ضامن کی برأت کے لیے عہد مضمرہ۔
- ۱۴۶۔ شریک ضمن مساوی حصہ دینے کا ذمہ دار ہوں گے۔
- ۱۴۷۔ مختلف رقوم کے لیے پابند شریک ضامنوں کی ذمہ داری۔

باب نہم THE PAKISTAN CODE تحویل امانت کے بارے میں

- ۱۴۸۔ ”تحویل امانت“، ”دہندہ“ اور ”امانت دار“ کی تعریف۔
- ۱۴۹۔ امانت دار کو حوالا کیسے ہوگی۔
- ۱۵۰۔ تحویل امانت میں دیئے گئے مال کے نقائص کا انکشاف کرنا امانت دہندہ کا فرض۔
- ۱۵۱۔ امانت دار کے لیے نگہداشت لازمی ہوگی۔
- ۱۵۲۔ امانت دار کب امانت میں دی گئی شے کے نقصان وغیرہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔
- ۱۵۳۔ تحویل امانت کا انفساخ اگر امانت دار کا فعل شرائط سے متناقض ہو۔
- ۱۵۴۔ تحویل امانت میں دیئے گئے مال کا بلا مجاز استعمال کرنے والے امانت دار کی ذمہ داری۔
- ۱۵۵۔ امانت دہندہ کی مال کو اس کی مرضی سے امانت دار کے مال کے ساتھ ملا دینے کا اثر۔
- ۱۵۶۔ امانت دہندہ کی مرضی کے بغیر مال کو ملا دینے کا اثر جبکہ مال الگ الگ کیا جاسکتا ہو۔

- ۱۵۷۔ امانت دہندہ کی مرضی کے بغیر مال کے ملا دینے کا اثر جبکہ مال الگ الگ نہ کیا جاسکے۔
- ۱۵۸۔ امانت دہندہ کی طرف سے ضروری اخراجات کی بازیابی۔
- ۱۵۹۔ بلا معاوضہ مستعار دیئے گئے مال کی واپسی۔
- ۱۶۰۔ میعاد کے ختم ہونے یا تکمیل مقصد پر مال امانت کی واپسی۔
- ۱۶۱۔ امانت دار کی ذمہ داری اگر مال بروقت واپس نہ کیا جائے۔
- ۱۶۲۔ تحویل امانت بلا معاوضہ کا وفات کی وجہ سے اختتام۔
- ۱۶۳۔ امانت دہندہ تحویل میں دیئے گئے مال کے اضافہ یا منافع کا مستحق ہوگا۔
- ۱۶۴۔ امانت دہندہ کی امانت دار کے پاس ذمہ داری۔
- ۱۶۵۔ مشترکہ مالکوں کی طرف سے تحویل امانت۔
- ۱۶۶۔ امانت دار بلا حقیقت امانت دہندہ کو واپسی کا ذمہ دار نہ ہوگا۔
- ۱۶۷۔ تحویل امانت میں دیئے گئے مال کے دعویدار کسی تیسرے شخص کا حق۔
- ۱۶۸۔ مال پانے والے کا حق، وہ پیش کردہ انعام خاص کے لیے ناش کر سکتا ہے۔
- ۱۶۹۔ عام طور پر قابل فروخت شے کو پانے والا اسے کب فروخت کر سکتا ہے۔
- ۱۷۰۔ امانت دار کا خاص قانونی حق۔
- ۱۷۱۔ بینکاروں، آرٹھتیوں، گھاٹ والوں، مختاروں اور بیمہ کاروں کا عام حق قانونی۔
- ۱۷۲۔ ”گرو“، ”گروکنندہ“ و ”گرودار“ کی تعریف۔
- ۱۷۳۔ گرودار کا مال روک لینے کا حق۔
- ۱۷۴۔ گرودار اس قرض یا عہدے کے سبب کے علاوہ مال نہیں روک سکتا جس کے لیے مال گرو رکھا گیا ہو، مابعد کی پیشگیوں کی صورت میں قیاس۔
- مابعد ایڈوانسوں کی صورت میں قیاس
- ۱۷۵۔ برداشت ارادہ غیر معمولی اخراجات کی بابت گرودار کا حق۔
- ۱۷۶۔ گرودار کا حق جبکہ گروکنندہ کا حق انفکاک۔
- ۱۷۷۔ قصور دار گروکنندہ کا حق انفکاک۔
- ۱۷۸۔ تجارتی کارندہ کی طرف سے گرو رکھنا۔

- ۱۷۸۔ الف۔ کسی ایسے شخص کی طرف سے گرو جو قابل ابطال معاہدہ کی رو سے قابض ہو۔
- ۱۷۹۔ گرو جبکہ گرو کنندہ کو محض محدود مفاد حاصل ہو۔
- امانت دار یا امانت دہندہ کی طرف سے خطا کاروں کے خلاف نالاش
- ۱۸۰۔ امانت دار یا امانت دہندہ کی طرف سے خطا کاروں کے خلاف نالاش۔
- ۱۸۱۔ مذکورہ نالاش سے حاصل شدہ دادرسی یا معاوضہ کی حصہ رسانی تقسیم۔

باب دہم کارندوں کا تقرر اور اختیار

- ۱۸۲۔ ”کارندہ“ اور ”مالک“ کی تعریف۔
- ۱۸۳۔ کارندہ کون مامور کر سکتا ہے۔
- ۱۵۴۔ کارندہ کون ہو سکتا ہے۔
- ۱۸۵۔ بدل لازمی نہیں۔
- ۱۸۶۔ کارندہ کا اختیار صریح یا معنوی ہو سکتا ہے۔
- ۱۸۷۔ اختیار صریح یا معنوی کی تعریف۔
- ۱۸۸۔ کارندہ کے اختیار کی وسعت۔
- ۱۸۹۔ ہنگامی حالات میں کارندہ کا اختیار۔
- ذیلی کارندے
- ۱۹۰۔ کارندہ کب تفویض نہیں کر سکتا۔
- ۱۹۱۔ ”نائب“ کارندہ کی تعریف۔
- ۱۹۲۔ باقاعدہ مقرر شدہ نائب کارندہ کی طرف سے مالک کی نمائندگی۔
- نائب کارندہ کی بابت کارندہ کی ذمہ داری۔
- نائب کارندہ کی ذمہ داری۔
- ۱۹۳۔ بلا اختیار مامور کردہ نائب کارندہ کی بابت کارندہ کی ذمہ داری۔
- ۱۹۴۔ کارندہ کی طرف سے ایجنسی کے کاروبار کے لئے باقاعدہ مامور کردہ شخص اور مالک کے مابین تعلق۔
- ۱۹۵۔ مذکورہ شخص کو نامزد کرنے میں کارندہ کا فرض۔

توثیق

- ۱۹۶۔ کسی شخص کا ان افعال سے متعلق حق جو اس کے لئے ان کی طرف سے اختیار کے بغیر کئے جائیں۔ توثیق کا اثر۔
- ۱۹۷۔ توثیق صریحی یا معنوی ہو سکتی ہے۔
- ۱۹۸۔ جائز توثیق کے لئے مطلوبہ علم۔
- ۱۹۹۔ اس فعل کی توثیق کا اثر جو بلا اختیار کیا جائے اور جو کسی معاملہ کا جزو ہو۔
- ۲۰۰۔ بلا اختیار کیے گئے فعل کی توثیق سے کسی دوسرے شخص کو ضرر نہیں پہنچ سکتا۔

تنسیخ اختیار

- ۲۰۱۔ ایجنسی کا ختم ہونا۔
- ۲۰۲۔ ایجنسی کا ختم ہونا جبکہ کارندہ کا نفس معاملہ میں مفاد ہو۔
- ۲۰۳۔ مالک کب کارندہ کے اختیار کو منسوخ کر سکتا ہے۔
- ۲۰۴۔ تنسیخ جبکہ اختیار جزوی طور پر استعمال کیا جا چکا ہو۔
- ۲۰۵۔ مالک کی طرف سے تنسیخ کا کارندہ کی دست برداری کی وجہ سے معاوضہ۔
- ۲۰۶۔ تنسیخ یا دستبرداری کی اطلاع۔
- ۲۰۷۔ تنسیخ یا دستبرداری صریح یا معنوی ہو سکتی ہے۔
- ۲۰۸۔ کارندہ کے اختیار کا اختتام، کارندہ اور دیگر اشخاص کے حق میں کس وقت مؤثر ہوگا۔
- ۲۰۹۔ مالک کی وفات یا فتور عقل کی وجہ سے ایجنسی ختم ہو جانے پر کارندہ کا فرض۔
- ۲۱۰۔ نائب کارندہ کے اختیار کی تنسیخ۔

مالک کی بابت کارندہ کے فرائض

- ۲۱۱۔ مالک کے کاروبار کو چلانے کے لئے کارندہ کا فرض۔
- ۲۱۲۔ کارندہ سے، ہنرمندی و مستعدی مطلوب ہے۔
- ۲۱۳۔ کارندہ کا حساب کتاب۔
- ۲۱۴۔ مالک کو اطلاع دینا کارندہ کا فرض ہے۔
- ۲۱۵۔ مالک کا حق جبکہ کارندہ ایجنسی کے کاروبار میں لین دین مالک کی منظوری کے بغیر اپنی ذمہ داری پر کرے۔
- ۲۱۶۔ اس نفع میں مالک کا حق جو اس کارندہ کو حاصل ہو جس نے ایجنسی کے کاروبار میں اپنی طرف سے لین دین کیا ہو۔
- ۲۱۷۔ مالک کے حساب میں وصول شدہ رقوم میں سے پابندی خدمت کی فیس لینے کی بابت کارندہ کا حق۔

- ۲۱۸۔ مالک کے لئے وصول شدہ رقوم کے ادا کرنے کی بابت کارندہ کا فرض۔
 ۲۱۹۔ کارندہ کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جس کی نسبت بدعنوانی ہوئی ہو۔
 ۲۲۰۔ کارندہ اس کاروبار کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جس کی نسبت بدعنوانی ہوئی ہو۔
 ۲۲۱۔ مالک کی جائیداد پر کارندہ کا حق قانونی۔

کارندہ کی نسبت مالک کے فرائض

- ۲۲۲۔ کارندہ کو جائز کاموں کے نتائج سے بری الذمہ کیا جائے گا۔
 ۲۲۳۔ نیک نیتی کے ساتھ انجام دیئے گئے افعال کے نتائج سے کارندہ کو بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔
 ۲۲۴۔ مامور کنندہ پر کارندہ کے فعل مجرمانہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
 ۲۲۵۔ مالک کی غفلت کے باعث کارندہ کو پہنچنے والے ضرر کا معاوضہ۔
 دیگر اشخاص کے ساتھ معاہدے پر ایجنسی کا اثر
 ۲۲۶۔ کارندے کے معاہدوں کا نفاذ اور نتائج۔
 ۲۲۷۔ مالک کس حد تک پابند ہوگا جب کارندہ اپنے اختیار سے تجاوز کرے۔
 ۲۲۸۔ مالک اس صورت میں پابند نہیں ہوگا جبکہ کارندہ کا اختیار سے تجاوز ناقابل علیحدگی ہو۔
 ۲۲۹۔ کارندہ کو دیئے گئے نوٹس کے نتائج۔
 ۲۳۰۔ کارندہ، مالک کی طرف سے کیے گئے معاہدات کو ذاتی طور پر نہ نافذ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کا پابند ہوگا۔

THE PAKISTAN CODE

- ۲۳۱۔ اس معاہدے کے فریقین کے حقوق جو ایسے کارندہ کی طرف سے کیا گیا ہو جس کا نام ظاہر نہ ہو۔
 ۲۳۲۔ ایسے کارندہ سے کئے گئے معاہدہ کی تعمیل جسے مالک سمجھ لیا گیا ہو۔
 ۲۳۳۔ اس شخص کا حق جو ذاتی طور پر ذمہ دار کارندہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو۔
 ۲۳۴۔ کارندہ یا مالک کو اس یقین پر کام کرنے کی ترغیب دینے کا نتیجہ کہ صرف مالک یا صرف کارندہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔
 ۳۳۵۔ نقلی کارندہ کی ذمہ داری۔
 ۲۳۶۔ مجلس سازی سے بحیثیت کارندہ معاہدہ کرنے والے شخص کو تعمیل کا حق نہیں۔
 ۲۳۷۔ اس مالک کی ذمہ داری جس نے یہ یقین کرنے کی ترغیب دی ہو کہ کارندہ کے غیر مجاز کام مجاز کام تھے۔
 ۲۳۸۔ کارندہ کی طرف سے غلط بیانی یا فریب کا اثر اقرار پر۔

باب یازدہم (شراکت کے بارے میں)

۲۶۶ تا ۲۳۹۔ قانون شراکت، ۱۹۳۲ء (نمبر ۹ بابت ۱۹۳۲ء) کی دفعہ ۷۳ اور جدول دوم کی رُو سے منسوخ کر دیا گیا۔

جدول

قانون تنسیخ و ترمیم (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۱۴ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رُو سے منسوخ کر دی گئی۔



THE PAKISTAN CODE

قانون معاہدہ ۱۸۷۲ء [۱۸۷۲:۹]

قانون معاہدہ ۱۸۷۲ء

۱ ایکٹ نمبر ۹ بابت ۱۸۷۲ء

[۲۵/اپریل، ۱۸۷۲ء]

تمہید۔ چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ معاہدات سے متعلق قانون کے بعض حصوں کی تعریف اور ترمیم کی جائے؛

لہذا، بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے :-

ابتدائیہ

۱۔ مختصر عنوان۔ یہ ایکٹ * ۲ قانون معاہدہ ۱۸۷۲ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

۱۔ اس بل کے بیان اغراض وجوہ کے لئے جو ملکہ معظمہ کے ان کمشنروں کی رپورٹ مورخہ ۶ جولائی ۱۸۶۶ء پر مبنی ہے جو ہندوستان کے لئے اساسی قانون کا مجموعہ تیار کرنے کے لئے مقرر ہوئے تھے۔ دیکھئے جزیہ ہند ۱۸۶۷ء غیر معمولی صفحہ ۳۴۔ رپورٹ منتخب کمیٹی کے لئے دیکھئے، حوالہ عین ماقبل، غیر معمولی، جزیہ ہند، مورخہ ۲۸ مارچ ۱۸۷۲ء کونسل کی بحث کے لئے دیکھئے، حوالہ عین ماقبل ۱۸۶۷ء ضمیمہ صفحہ ۱۰۶، حوالہ عین ماقبل ۱۸۷۱ء صفحہ ۳۱۳، اور حوالہ عین ماقبل ۱۸۷۲ء صفحہ ۵۲۔

قانون انتقال جائیداد ۱۸۸۲ء (نمبر ۲ بابت ۱۸۸۲ء) کے ابواب اور دفعات جو معاہدات سے متعلق ہیں ان مقامات پر جہاں وہ قانون نافذ العمل ہے، ایکٹ نمبر ۹ بابت ۱۸۷۲ء کا ایک حصہ تصور کئے جائیں گے۔ دیکھئے ایکٹ نمبر ۲ بابت ۱۸۸۲ء۔

ایکٹ ہذا کے بلوچستان پر نافذ العمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دیکھئے ضابطہ قوانین برطانوی بلوچستان، ۱۹۱۳ء (نمبر ۲

THE PAKISTAN CODE

بابت ۱۹۱۳ء) دفعہ ۳۔ ایکٹ ہذا کا اطلاق بالائی تناول کے خارج کردہ علاقے پھلیپر اس حد تک کیا گیا ہے جس حد تک یہ ایکٹ بعض ترمیمات کے تابع شمال مغربی سرحدی صوبہ پر اطلاق پذیر ہے؛ اور پھلیپر کے علاوہ بالائی تناول (شمال مغربی سرحد صوبہ) کے خارج شدہ علاقے پر اس تاریخ سے اور ایسی ترمیمات کے تابع جو مشترکہ کی جائیں وسعت پذیر ہوگا۔ دیکھئے ضابطہ قوانین شمال مغربی سرحدی صوبہ (اپر تناول) (خارج شدہ علاقے)، ۱۹۵۰ء۔

قانون ہذا کی توسیع بلوچستان کے پٹہ دار علاقہ جات تک کر دی گئی ہے۔ دیکھئے فرمان (قوانین) پٹہ دار علاقہ جات بابت، ۱۹۵۰ء (فرمان گورنر جنرل آرڈر نمبر ۳ بابت ۱۹۵۰ء) اور یہ قانون بلوچستان کے شامل وفاقی علاقوں پر بھی اطلاق پذیر ہوگا، ملاحظہ ہو جزیہ ہند بابت ۱۹۳۷ء حصہ اول، صفحہ ۱۴۹۹۔

یہ ایکٹ جس طرح کہ ضابطہ شمال مغربی سرحدی صوبہ نمبر ۲ مجریہ ۱۹۷۴ء کے آغاز نفاذ سے عین قبل شمال مغربی سرحدی صوبہ میں نافذ العمل تھا، ضابطہ شمال مغربی سرحدی صوبہ نمبر ۲ مجریہ ۱۹۷۴ء کی دفعہ ۳ کی رو سے چترال، دیر، کالام، سوات اور مالاکنڈ کے محفوظ علاقے کے صوبے کے زیر انتظام قبائلی علاقوں پر اطلاق پذیر کر دیا گیا ہے۔

۲۔ لفظ ”ہندوستانی“، فرمان تطبیق بابت ۱۹۴۹ء جدول کی رو سے حذف ہوا۔

وسعت، آغازِ نفاذ۔ یہ [تمام پاکستان] پر وسعت پذیر ہے اور یہ یکم ستمبر، ۱۹۷۲ء کو نافذ العمل ہوگا۔

منسوخ شدہ قوانین ۲XXXX اس ایکٹ میں موجود کوئی امر کسی قانون موضوعہ، ایکٹ یا صابطہ کے احکام پر جسے بذریعہ ہذا صراحتاً منسوخ نہ کیا گیا ہو، نہ ہی کسی رواج یا تجارتی رواج نہ ہی کسی معاہدہ کے متعلق احکامات جو اس ایکٹ کے متناقض نہ ہو، اثر انداز نہ ہوگا۔

۲۔ تعبیری شق۔ اس ایکٹ میں مندرجہ ذیل الفاظ اور عبارات مندرجہ ذیل مفہوم میں استعمال کئے گئے ہیں، ججز:

اس کے کہ سیاق و سباق سے اس کے برعکس منشا ظاہر ہوتا ہو ۔۔۔۔۔۔

(الف) جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے کسی امر کے کرنے یا اس سے اجتناب کرنے کے بارے میں اس خیال سے اپنی مرضی ظاہر

کرے کہ دوسرے شخص سے مذکورہ امر کے بارے میں رضامندی یا اجتناب حاصل کرتو کہا جائے گا کہ اس نے ایجاب کیا ہے۔

(ب) وہ شخص جس سے ایجاب کیا گیا ہو اس امر پر اپنی رضا مندی ظاہر کر دے تو ایجاب قبول شدہ سمجھا جائے گا۔

جب ایجاب قبول کر لیا جائے تو وہ عہد ہو جاتا ہے:

(ج) ایجاب کرنے والا شخص ”معاہدہ“، اور قبول کرنے والا شخص ”معاہدہ“ کہلائے گا:

(د) جب، معاہدہ کی خواہش پر، معاہدہ یا کوئی اور شخص کوئی فعل کر چکا ہو یا اس کے کرنے سے اجتناب کر چکا ہو، یا

اسے کرے یا اس کے کرنے سے اجتناب کرے، یا اسے کرنے یا اس کے کرنے سے اجتناب کرنے کا عہد

کرے، تو ایسے عمل یا اجتنب یا عہد کو بدل عہد کہا جائے گا:

(۵) عہد یا عہدوں کا ہر ایک مجموعہ جو ایک دوسرے کے لئے بدل تشکیل کرے ایک اقرار نامہ ہے:

(و) عہد جو کہ ایک دوسرے کے لئے بدل یا بدل کا جز ہوں مقابل عہد کہلاتے ہیں:

(ز) کوئی اقرارنامہ جو قانون کے ذریعے نافذ العمل نہ ہو سکتا ہو باطل کہلائے گا:

(ح) کوئی اقرارنامہ جو قانون کی رو سے نافذ العمل ہو سکتا ہو معاہدہ کہلائے گا:

(ط) کوئی اقرارنامہ جو اس کے فریقوں میں سے ایک یا زیادہ کی مرضی پر از روئے قانون قابلِ نفاذ ہو لیکن

دوسرے یا دوسروں کی مرضی پر قابل نفاذ نہ ہو تو وہ قابل ابطال معاہدہ ہے۔

(ی) کوئی معاہدہ جو از روئے قانون قابلِ نفاذ نہ رہے، باطل ہو جاتا ہے، جب اس کا قابلِ نفاذ ہونا ختم ہو جائے۔

۱۔ مرکزی قوانین (اصلاحات قوانین موضوعہ) آرڈیننس، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم (نفاذ پذیر از ۱۸ اکتوبر، ۱۹۵۵ء) کی رو سے ”تمام صوبہ جات اور وفاق کے دارالحکومت“ کی جگہ تبدیل کئے گئے جو فرمان تطبیق بابت ۱۹۳۹ء کے آرٹیکل ۳ (۲) اور ۴ کی رو سے ”تمام برطانوی ہندوستان“ کی جگہ تبدیل کئے گئے تھے۔

۲۔ الفاظ ”اس کے جدول میں مذکور قوانین اس حد تک منسوخ کر دیئے گئے جو اس کے تیسرے کالم میں مصرعہ ہے لیکن“ ترمیمی و تفسیحی ایکٹ ۱۹۱۴ء (نمبر ۱۰ مابت ۱۹۱۴ء) کی رُو سے منسوخ کئے گئے۔

باب اول

ایجاب کی اطلاع، قبول اور استرداد کے بارے میں

- ۳۔ ایجاب کی اطلاع، قبول اور استرداد۔ ایجاب کی اطلاع، ایجاب قبول اور ایجاب اور قبول کا استرداد، علی الترتیب ایجاب، قبول یا استرداد کرنے والے فریق کے کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے ذریعے کیا جانا متصور ہوگا جس سے اسے ایسے ایجاب، قبول یا استرداد کی اطلاع دینا مقصود ہو یا جس کے نتیجے میں اس کی اطلاع ہو جائے۔
- ۴۔ اطلاع کب مکمل ہو جاتی ہے۔ کسی ایجاب کی اطلاع اس وقت مکمل ہو جاتی ہے جب وہ اس شخص کے علم میں آجائے جس سے ایجاب کیا جائے۔

قبول کی اطلاع مکمل ہو جاتی ہے۔

- ایجاب کرنے والے کے لئے اس وقت جب کسی طریقہ ترسیل سے اس طرح اس کے حوالے کر دی جائے کہ وہ قبول کرنے والے کے اختیار سے باہر ہو جائے؛
- قبول کرنے والے کے لئے اس وقت جب اطلاع ایجاب کرنے والے کے علم میں آجائے۔
- استرداد کی اطلاع مکمل ہو جاتی ہے،۔۔۔
- استرداد کرنے والے شخص کے لئے اس وقت جب اطلاع کسی طریقہ ترسیل سے اس طرح اس شخص کے حوالے کر دی جائے جس سے استرداد کیا گیا ہو، کہ اطلاع اس شخص کے اختیار سے باہر ہو جائے جس نے استرداد کیا ہو؛
- اس شخص کے لئے جس سے استرداد کیا جائے، اس وقت جب اطلاع اس کے علم میں آجائے۔

تمثیلات THE PAKISTAN CODE

- (الف) الف نے، خط کے ذریعے، ایک مکان کسی خاص قیمت پر ب کو فروخت کرنے کا ایجاب کیا، ایجاب کی اطلاع اس وقت مکمل ہو گئی ہے جب ب نے خط وصول کر لیا۔
- (ب) ب نے الف کے ایجاب کو ڈاک سے ارسال کردہ خط کے ذریعے قبولیت کر لیا تو قبول کی اطلاع مکمل ہو گئی۔
- الف کے لئے اس وقت، جب خط ڈاک میں ڈالا گیا؛
- ب کے لئے اس وقت، جب خط الف کو موصول ہو جائے۔
- (ج) الف نے اپنے ایجاب کو بذریعہ تار واپس لے لیا۔
- الف کے لئے استرداد اس وقت مکمل ہو گیا جب تار روانہ کر دیا جائے، اور ب کے لئے اس وقت جب ب کو تار موصول ہو جائے۔

ب اپنے قبول کا بذریعہ تار استرداد کر دیتا ہے۔ ب کا استرداد ب کے لئے اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب

- تار روانہ کر دیا جائے اور الف کے لئے اس وقت جب تارا سے پہنچ جائے ۔
- ۵۔ ایجاب اور قبول کا استرداد۔ کسی ایجاب کا، ایجاب کرنے والے کے لئے اس کے قبول کی اطلاع مکمل ہونے سے پہلے کسی وقت بھی استرداد کیا جاسکتا ہے لیکن بعد میں نہیں۔

تمثیلات

- الف نے ڈاک سے ارسال کردہ ایک خط کے ذریعہ کو اپنا مکان فروخت کرنے کا ایجاب کیا۔
 ب نے اس ایجاب کو بذریعہ خط قبول کیا جو ڈاک سے بھیجا گیا۔
 الف اپنے ایجاب کا، اس وقت سے پہلے کسی وقت یا عین اسی وقت استرداد کر سکتا ہے جب ب خط سپرد ڈاک کرے، لیکن اس کے بعد نہیں۔
 ب اپنے قبول کا، اس وقت سے پہلے کسی وقت یا عین اسی وقت استرداد کر سکتا ہے جب قبول کی اطلاع دینے والا خط الف کو پہنچے لیکن اس کے بعد نہیں۔
- ۶۔ استرداد کیسے ہوتا ہے۔ کسی ایجاب کا تحسہ ذیل استرداد ہو جاتا ہے۔
- (۱) ایجاب کرنے والے کی طرف سے دوسرے فریق کو استرداد کی اطلاع کی ترسیل سے ؛
 - (۲) اس مدت کے گزر جانے سے جو مذکورہ ایجاب کو قبول کرنے کے لئے مقرر کی گئی ہو، یا اگر کوئی مدت بایں طور مقرر نہ کی گئی ہو، تو قبول کی اطلاع کی ترسیل کے بغیر، ایک معقول عرصہ کے گزر جانے سے ؛
 - (۳) قبول کرنے والے کی طرف سے کسی ایسی شرط کو، جو قبول کے لئے لازمی ہو، پورا کرنے سے قاصر رہنے پر؛ یا
 - (۴) ایجاب کرنے والے کی وفات یا اس کے مجنون ہونے کی صورت میں، اگر اس کی وفات یا جنون کا علم قبول کرنے والے کو قبول سے پہلے ہو جائے۔

- ۷۔ قبول قطعی ہونا چاہیے۔ ایجاب کو عہد میں تبدیل کرنے کے لئے لازمی ہے کہ قبول۔۔۔
- (۱) قطعی اور غیر مشروط ہو ؛

- (۲) حسب معمول اور معقول طریق پر ظاہر کیا جائے، تا وقتیکہ ایجاب میں وہ طریقہ مقرر نہ کیا جائے جس کے مطابق اسے قبول کیا جانا ہو۔ اگر ایجاب میں وہ طریقہ مقرر ہو، جس کے تحت اسے قبول کیا جانا ہو، اور قبول اس طریق پر نہ کیا جائے، تو ایجاب کرنے والا، قبول کی اطلاع اس کو ملنے کے بعد معقول مدت کے دوران اس امر پر اصرار کر سکے گا کہ اس کے ایجاب کا قبول مقررہ طریق کے علاوہ کسی اور طریق پر نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے، تو گویا اس نے قبول کو مان لیا ہے۔

- ۸۔ تعمیل شرائط بیدل وصول کرنے کے ذریعے قبول۔ کسی ایجاب کی شرائط کی تعمیل یا کسی مقابل عہد کے لئے، جو کسی ایجاب کے ساتھ پیش کیا جائے، کسی بدل کا قبول، ایجاب کا قبول ہے۔
- ۹۔ عہد صریح و عہد مضمر۔ جب کسی عہد کا ایجاب یا اس کا قبول الفاظ میں کیا جائے تو وہ عہد صریح کہلاتا ہے۔ جب کسی عہد کا ایجاب یا اس کا قبول الفاظ کے سوا کسی اور طریق پر کیا جائے تو وہ عہد مضمر کہلاتا ہے۔

باب دوم

معاهدے، قابل ابطال معاہدے اور اقرار ہائے باطل

- ۱۰۔ کون سے اقرار معاہدے ہیں۔ ایسے تمام اقرار معاہدے ہیں جو معاہدہ کرنے کے مجاز فریقوں کی آزادانہ رضامندی سے کسی جائز بدل اور کسی جائز غرض کے لئے کئے جائیں۔ اور جنہیں اس قانون کی رو سے صریحاً باطل قرار نہ دیا جائے۔ اس قانون میں شامل کوئی امر کسی ایسے قانون پر اثر انداز نہ ہوگا جو [پاکستان] میں نافذ العمل ہو، اور جو اس قانون کی رو سے صریحاً منسوخ نہ کیا گیا ہو، اور جس کی رو سے کسی معاہدے کا تحریری ہونا یا کسی گواہ کی موجودگی میں ہونا مطلوب ہو، اس قانون میں شامل کوئی امر دستاویزات کی رجسٹری سے متعلق کسی قانون پر بھی اثر انداز نہ ہوگا۔
- ۱۱۔ معاہدہ کرنے کے لئے کون مجاز ہے۔ ہر وہ شخص معاہدہ کرنے کا مجاز ہے، جو اس قانون کے مطابق جس کا وہ ۳۰
- پابند ہے، سن بلوغ کو پہنچ گیا ہو، اور جو عاقل ہو، اور جو کسی ایسے قانون کی رو سے جس کا وہ پابند ہو معاہدہ کرنے کا نااہل نہ ہو۔
- ۱۲۔ معاہدہ کرنے کی اغراض کے لئے عاقل کون ہے۔ معاہدہ کرنے کے لئے کوئی شخص عاقل کہلائے گا اگر، وہ معاہدہ کرتے وقت اسے سمجھنے کے قابل ہو اور اپنے مفادات پر اس کے اثر کے بارے میں عقلی فیصلہ کرنے کے قابل ہو۔ وہ شخص جو اکثر فتر العقل رہتا ہو، لیکن کبھی کبھار صحیح الدماغ ہو جاتا ہو، اس وقت معاہدہ کر سکے گا جبکہ وہ صحیح الدماغ ہو۔

- ۱۔ مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس، ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء)، کی دفعہ ۳ اور جدول دوم (مؤثر از ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء) کی رو سے ”صوبوں اور وفاق کے دارالحکومت“ کی جگہ تبدیل کئے گئے جو فرمان تطبیق ۱۹۴۹ء کے آرٹیکل ۳ (۲) اور ۴ کی رو سے ”برطانوی ہند“ کی جگہ تبدیل کئے گئے تھے۔
- ۲۔ مثلاً ملاحظہ ہو ذیل میں دفعہ ۲۵، قانون حق طباعت ہندوستان، ۱۹۱۴ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۹۱۴ء)، جدول اول کی دفعہ ۵ قانون نوآموز گاراں ۱۸۵۰ء (نمبر ۱۹ بابت ۱۸۵۰ء)، دفعہ ۸، قانون انتقال اراضی، ۱۸۵۴ء (نمبر ۳۱ بابت ۱۸۵۴ء)، دفعات ۱۸، ۱۷، قانون بار برداران ۱۸۶۵ء (نمبر ۳۳ بابت ۱۸۶۵ء)، دفعات ۶، ۷، قانون تجارتی جہاز رانی، ۱۸۹۴ء (۵۷، ۵۸ و کنویری، باب ۶۰) دفعہ ۲۴، کمپنی ایکٹ ۱۹۱۳ء (نمبر ۷ بابت ۱۹۱۳ء) دفعات ۵، ۱۹، ۳۵ اور ۸۸۔
- ۳۔ ملاحظہ ہو قانون بلوغت، ۱۸۷۵ء (نمبر ۹ بابت ۱۸۷۵ء)

وہ شخص جو اکثر صحیح الدماغ رہے لیکن کبھی کبھار فاطر العقل ہو جاتا ہو، اس وقت معاہدہ نہیں کر سکے گا جبکہ وہ فاطر العقل ہو۔

تمثیلات

(الف) کسی پاگل خانے کا کوئی مریض، جو تھوڑے تھوڑے وقفوں کے لئے صحیح الدماغ ہو جاتا ہو، وہ ان وقفوں کے دوران معاہدہ کر سکے گا۔

(ب) کوئی صحیح الدماغ شخص جو بخار سے ہڈیان کی حالت میں ہو جس نے اتنی شراب پی ہوئی ہو کہ وہ نہ کسی معاہدہ کی شرائط کو سمجھ سکتا ہو نہ اپنے مفادات پر اس کے اثر کے بارے میں عقلی فیصلہ کر سکتا ہو، تو وہ جب تک ایسی ہڈیانی یا نشہ کی حالت قائم رہے، معاہدہ نہیں کر سکتا ہے۔

۱۳۔ ”رضامندی“ کی تعریف۔ دو یا زیادہ اشخاص کا رضامند ہونا اس کو کہا جائے گا جبکہ وہ ایک ہی امر پر ایک ہی مفہوم میں باہم اتفاق کریں۔

۱۴۔ ”رضامندی بلا اکراہ“ کی تعریف۔ رضامندی کو اس صورت میں بلا اکراہ کہا جائے گا جبکہ مندرجہ ذیل کسی ذریعے سے حاصل نہ کی گئی ہو۔۔۔۔۔

- (۱) جبر سے، جیسا کہ دفعہ ۱۵ میں تعریف کی گئی ہے، یا
- (۲) ناجائز دباؤ سے، جیسا کہ دفعہ ۱۶ میں تعریف کی گئی ہے، یا
- (۳) فریب سے، جیسا کہ دفعہ ۱۷ میں تعریف کی گئی ہے، یا
- (۴) غلط بیانی سے، جیسا کہ دفعہ ۱۸ میں تعریف کی گئی ہے، یا
- (۵) غلطی سے، جو دفعات ۲۰، ۲۱ اور ۲۲ کے تابع ہوئی ہو۔

رضامندی کا بایں طور حاصل ہونا اس وقت کہا جائے گا جب وہ ایسے جبر، ناجائز دباؤ، فریب، غلط بیانی، یا غلطی سے حاصل نہ کی گئی ہو۔

۱۵۔ ”جبر“ کی تعریف۔ ”جبر“ مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی رو سے کسی ممنوعہ فعل کا ارتکاب کرنا، یا ارتکاب کرنے کی دھمکی دینا، یا کسی بھی شخص کے مفاد کے خلاف کسی مال کو اس ارادے سے کہ وہ شخص معاہدہ کرے، ناجائز طور پر روکنا یا روکنے کی دھمکی دینا۔

تشریح۔ یہ امر غیر اہم ہے کہ اس مقام میں جہاں جبر سے کام لیا گیا ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر

۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) نافذ ہے یا نہیں۔

تمثیلات

کسی کھلے سمندر میں کسی انگریزی جہاز پر ب کے ساتھ الف نے کسی ایسے فعل کے ذریعے معاہدہ کیا ہو جو مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کے تحت تخویف مجرمانہ ہے۔

بعد میں الف نے ب پر [کراچی] میں نقص معاہدہ کے بارے میں مقدمہ دائر کر دیا۔

الف نے جبر سے کام لیا ہے گو کہ اس کا فعل قانون انگلستان کی رو سے جرم نہیں ہے اور گو کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۵۰۶ اور اس وقت اس جگہ نافذ العمل نہیں تھی جہاں فعل کا ارتکاب کیا گیا تھا۔

۱۶]۲۔ ”ناجائز دباؤ“ کی تعریف۔ (۱) معاہدہ کی ”ناجائز دباؤ“ کے ذریعے ترغیب دیا جانا اس وقت کہا جائے گا جب فریقین کے درمیان قائم مقام تعلقات ایسے ہوں کہ ایک فریق دوسرے کی مرضی پر غالب ہونے کی حیثیت رکھتا ہو اور وہ اس حیثیت کو دوسرے سے نامناسب فائدہ حاصل کرنے کے لئے استعمال میں لائے۔

(۲) خاص طور پر اور مذکورہ بالا اصول کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر، ایک شخص کا دوسرے شخص کی مرضی پر غالب آنے کی حیثیت رکھنا اس وقت سمجھا جائے گا۔۔۔

(الف) جبکہ اس کو دوسرے پر حقیقی یا نظاہر اختیار حاصل ہو یا جبکہ وہ دوسرے کے ساتھ اعتماد کا تعلق رکھتا ہو؛ یا

(ب) جبکہ وہ کسی ایسے شخص سے معاہدہ کرے، جس کی ذہنی استعداد عارضی یا دائمی طور پر عمر، بیماری یا ذہنی یا جسمانی تکلیف سے متاثر ہو گئی ہو۔

(۳) جب کوئی شخص جو دوسرے کی مرضی پر غالب آنے کی حیثیت میں ہو، اس کے ساتھ معاہدہ کرے اور معاملے کا بادی النظر میں یا بر بنائے شہادت خلاف انصاف ہونا ظاہر ہو تو یہ ثابت کرنے کا بار کہ معاہدہ کرنے کی ترغیب ناجائز دباؤ کی بناء پر نہیں دی گئی تھی اس شخص پر ہوگا جو دوسرے کی مرضی پر غالب آنے کی حیثیت میں ہو۔

اس ذیلی دفعہ میں کوئی امر قانون شہادت، ۱۸۷۲ء (نمبر بابت ۱۸۷۲ء) کی دفعہ ۱۱۱ کے احکام پر اثر انداز نہیں ہوگا۔]

تمثیلات

(الف) جبکہ الف اپنے بیٹے کو اس کی نابالغی کے دوران روپیہ دے کر ب کے بالغ ہونے کے

۱۔ وفاقی قوانین (نگرانی واستقرار) آرڈیننس، ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”چٹاگانگ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جسے مرکزی قوانین (اصلاح قوانین موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“ کی جگہ (نفاذ پذیر ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء) تبدیل کیا گیا تھا۔

۲۔ قانون معاہدہ ہند کے ترمیمی ایکٹ ۱۸۹۹ء (نمبر ۶ بابت ۱۸۹۹ء) کی دفعہ ۲ کی رو سے اصل دفعہ ۱۶ کی جگہ تبدیل کی گئی۔

بعد پدیری دباؤ کے بیجا استعمال سے ایک تمسک اس رقم سے زیادہ رقم کا لکھوالے جو مذکورہ پیشگی کی بابت واجب الادا ہو تو الف نے ناجائز دباؤ سے کام لیا ہے ۔

(ب) کسی شخص الف کو جو بیماری یا عمر کے باعث کمزور ہو گیا ہے، ب نے اس دباؤ کے ذریعہ جو وہ بحیثیت اس کا طبی معالج ہونے کے اس پر رکھتا تھا، اس بات کی ترغیب دی کہ وہ ب کو اس کی پیشہ وارانہ خدمات کے عوض ایک نامناسب رقم دینے پر راضی ہو جائے تو ب نے ناجائز دباؤ استعمال کیا ہے ۔

(ج) الف ب کا مقروض ہوتے ہوئے جو اس کے گاؤں کا سا ہو کار ہے، ان شرائط پر جن کا خلاف انصاف ہونا ظاہر ہوتا ہے ایک نئے قرضے کا معاہدہ کرتا ہے ۔ اس امر کا بار ثبوت کہ اس معاہدہ کی ترغیب ناجائز دباؤ سے نہیں دی گئی ب پر ہے ۔

(د) الف ایک بنکار سے ایسے وقت پر کچھ قرض مانتا ہے جب صرافہ میں کساد بازاری ہے۔ بنکار قرض دینے سے انکار کرتا ہے ماسوائے اس کے کہ غیر معمولی زائد شرح سود پر دے۔ الف ان شرائط پر قرض لینا منظور کر لیتا ہے، تو یہ معاملہ کاروبار کے عام معمول کے طور پر ہوا ہے اور معاہدہ کی ترغیب ناجائز دباؤ سے نہیں دی گئی ۔

۱۷۔ ”فریب“ کی تعریف۔ لفظ ”فریب“ سے مندرجہ ذیل افعال میں سے کوئی فعل مراد ہے اور اس میں شامل ہے جس کا ارتکاب کسی فریق معاہدہ کی طرف سے یا اس کے اغماض سے یا اس کے اکارندہ کی طرف سے، اس نیت سے کیا جائے کہ معاہدے کے کسی اور فریق کو یا اس کے کارندے کو دھوکا دیا جائے یا اس کو معاہدے میں شریک ہونے کی ترغیب دی جائے:-

- (۱) امر واقعہ کے طور پر ایسا اظہار جو کسی ایسے شخص کی طرف سے کیا جائے جو اس کے صحیح ہونے پر یقین نہ رکھتا ہو، اور جو کسی ایسے امر کے بارے میں ہو جو صحیح نہ ہو؛
- (۲) کسی امر واقعہ کا مؤثر انخفاء جو، کسی ایسے شخص کی طرف سے کیا گیا ہو جو اس امر واقعہ کا علم یا یقین رکھتا ہو؛
- (۳) کوئی وعدہ جو تعمیل کے ارادہ کے بغیر کیا گیا ہو؛
- (۴) کوئی دوسرا فعل جو فریب دینے کے لئے ہو؛
- (۵) کوئی ایسا فعل یا ترک فعل جسے قانون خاص طور پر فریبانہ قرار دے ۔

تشریح:- ایسے امور واقعہ کے بارے میں محض خاموشی جس سے کسی دوسرے شخص کے معاہدہ میں شامل ہونے کی رضامندی پر اثر انداز ہونے کا گمان ہو فریب نہیں ہے۔ تاوقتیکہ حالات معاملہ ایسے نہ ہوں کہ، ان کو مد نظر

رکھتے ہوئے، خاموش رہنے والے شخص کا فرض ہے کہ بولے^۱، یا تا وقتیکہ اس کی خاموشی بذات خود بولنے کے مترادف نہ ہو۔

تمثیلات

- (الف) الف، بذریعہ نیلامی، ب کو ایک گھوڑا فروخت کرتا ہے جس کے بیمار ہونے کا الف کو علم ہے۔ الف گھوڑے کی بیماری کے متعلق ب سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ الف کا فریب نہیں ہے۔
- (ب) ب، الف کی لڑکی ہے جو ابھی بالغ ہوئی ہے۔ اس صورت میں فریقین کے مابین ایسے تعلقات ہیں کہ الف کا فرض ہے کہ ب کو بتائے اگر گھوڑا بیمار ہو۔
- (ج) ب الف سے کہتا ہے اگر تم انکار نہ کرو گے تو میں قیاس کروں گا کہ گھوڑا تندرست ہے۔ الف کچھ نہیں کہتا۔ یہاں الف کی خاموشی بولنے کے مترادف ہے۔
- (د) الف اور ب، تاجر ہیں اور آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ الف کے پاس قیمتوں میں تبدیلی کے بارے میں ذاتی اطلاع ہے جس سے ب کی طرف سے معاہدہ پر عمل کرنے کی رضامندی متاثر ہو سکتی ہے۔ الف ب کو مطلع کرنے کا پابند نہیں ہے۔
- ۱۸۔ ”غلط بیانی“ کی تعریف۔ ”غلط بیانی“ سے حسب ذیل مراد ہے اور اس میں شامل ہے۔۔۔۔۔
- (۱) ایسے امر کا جو صحیح نہیں ہے ایسے طریقے پر مثبت بیان، جو بیان دینے والے شخص کی اطلاع کے لحاظ سے مناسب نہ ہو گو وہ اس کے صحیح ہونے کو باور کرتا ہو؛
- (۲) کسی فرض کی خلاف ورزی، جس سے دھوکہ دینے کی نیت کے بغیر اس کا ارتکاب کرنے والے شخص کو، یا اس کو جو اس شخص کے ذریعے دعویٰ دار ہو کوئی ایسا مفاد حاصل ہو جو کسی دوسرے کے نقصان کے لئے اس کو گمراہ کر کے یا اس دوسرے کے ذریعے دعویٰ دار کے کسی نقصان کے لئے اس کو گمراہ کر کے حاصل کیا جائے۔
- (۳) اقرار نامہ کے کسی فریق کو کسی ایسی شے کی نوعیت کے بارے میں جو موضوع اقرار ہو، مغالطہ دینا، خواہ کتنی ہی معصومیت سے ہو۔

- ۱۹۔ بلا آزاد رضامندی اقرار ناموں کا باطل ہونا۔ جب کسی اقرار نامہ کے بارے میں جبر، ۲ x x یا فریب دہی یا غلط بیانی سے رضامندی حاصل کی جائے تو وہ اقرار نامہ ایسا معاہدہ ہے جو

۱۔ ملاحظہ ہو دفعہ ۱۴۳، جو آگے ہے۔

۲۔ قانون معاہدہ ہندوستانی ایکٹ ۱۸۹۹ء (نمبر ۶ بابت ۱۸۹۹ء) دفعہ ۳ کی رو سے الفاظ ”ناجانزدا“ منسوخ کئے گئے۔

اس فریق کی مرضی سے جس کی رضامندی اس طرح حاصل کی گئی تھی قابل ابطال ہے۔
 کوئی فریق معاہدہ جس کی رضامندی فریب یا غلط بیانی سے حاصل کی گئی ہو اگر وہ مناسب خیال کرے تو اس پر اصرار کر سکے گا کہ اس معاہدہ کی تعمیل کی جائے گی اور یہ کہ اس کی وہی حیثیت ہوگی جو غلط بیانی مذکور کے صحیح ہونے کی صورت میں ہوتی۔
 استثناء۔ اگر مذکورہ رضامندی ایسی غلط بیانی یا سکوت کے ذریعے حاصل ہوئی ہو جو دفعہ ۷ کے مفہوم میں فریبانہ ہو تو معاہدہ پھر بھی قابل ابطال نہیں ہوگا، اگر اس فریق کو جس کی رضامندی اس طرح حاصل کی گئی تھی معمولی کوشش سے سچ دریافت کرنے کے ذرائع حاصل تھے۔

تشریح۔ کوئی فریب یا غلط بیانی، جو اس فریق کے معاہدہ کرنے پر راضی ہونے کا باعث نہ ہوئی ہو جس کی نسبت ایسا فریب عمل میں لایا گیا تھا یا جس سے ایسی غلط بیانی کی گئی تھی، معاہدہ کے ابطال کا موجب نہیں ہوتی ہے۔

تمثیلات

- (الف) الف، نے ب کو دھوکہ دینے کی نیت سے، غلط بیانی کی کہ الف کے کارخانہ میں سالانہ پانچ سو من تیل بنتا ہے، اور اس بات سے اس کو کارخانہ خریدنے کی ترغیب دی۔ یہ معاہدہ ب کی مرضی پر قابل ابطال ہے۔
- (ب) الف، نے غلط بیانی کے ذریعے اس بات کا غلط یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کے کارخانے میں ہر سال پانچ سو من تیل بنایا جاتا ہے اور ب نے کارخانے کے حساب کی پڑتال کر کے معلوم کیا کہ صرف چار سو من تیل بنایا گیا اور اس کے باوجود کارخانے کو خرید لیا۔ معاہدہ الف کی غلط بیانی کے باعث قابل ابطال نہیں ہے۔
- (ج) الف نے فریب کے ساتھ ب کو اطلاع دی کہ الف کی جائیداد ہر قسم کے بار سے مبرا ہے اور ب نے اس جائیداد کو خرید لیا۔ مگر وہ جائیداد ہن تھی۔ پس ب کو اختیار ہے چاہے اس معاہدہ سے گریز کرے چاہے اس معاہدہ کی تعمیل پر اصرار کرے اور قرضہ ادا کر کے رہن کا ارتکاب کروایا جائے۔
- (د) ب، نے الف کی املاک میں دھات کی کان دریافت کر کے اسے مخفی رکھنے کے ذرائع اختیار کئے اور دھات مذکور کی موجودگی کو الف سے مخفی رکھا، اور الف کی ناواقفیت کے سبب ب نے اس املاک کو کم قیمت پر خرید لیا۔ یہ معاہدہ الف کی مرضی پر قابل ابطال ہے۔

- (ه) الف ب کی وفات پر کسی املاک کا جانشین ہونے کا حق دار ہے۔ ب فوت ہو گیا۔ ج نے ب کی وفات کی خبر پائی مگر الف تک وہ خبر پہنچنے نہ دی اور اس طرح الف کو اس پر مائل کیا کہ وہ املاک میں اپنے مفاد کو اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ یہ فروخت الف کی مرضی پر قابل ابطال ہے۔

۱۹۱- الف۔ ایسے معاہدہ کو ختم کرنے کا اختیار جس کی ناجائز دباؤ سے ترغیب دی جائے۔ جب کسی اقرار کی رضامندی ناجائز دباؤ سے حاصل کی جائے تو وہ اقرار ایسا معاہدہ ہے جو اس فریق کے حسب مرضی قابل ابطال ہے جس کی رضامندی اس طرح حاصل کی گئی تھی۔

کوئی ایسا معاہدہ یا تو قطعاً منسوخ کیا جاسکے گا یا، اگر اس فریق نے جو اس سے بچنے کا استحقاق رکھتا تھا اس کے تحت کوئی نفع حاصل کیا ہو تو ایسی شرائط پر منسوخ ہو سکے گا جو عدالت منصفانہ خیال کرے۔

تمثیلات

(الف) الف کے بیٹے نے ایک پرونوٹ پر ب کا نام جعلی بنایا۔ ب نے الف کے بیٹے کے نام قانونی کارروائی کرنے کی دھمکی دے کر الف سے اس جعلی پرونوٹ کی رقم کی بابت ایک تمسک حاصل کر لیا۔ اگر ب اس تمسک کی بابت دعویٰ دائر کرے تو عدالت کو اختیار ہے کہ اس تمسک کو منسوخ کر دے۔

(ب) ایک ساہوکار الف نے کاشتکار ب کو ایک سو روپے دیئے اور ناجائز دباؤ سے ب کو ۶ فیصد ماہوار سود پر دو سو روپے کا تمسک تحریر کر دینے کی ترغیب دی۔ عدالت ب کو ایک سو روپے مع ایسے سود کے جسے وہ منصفانہ سمجھے ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اس تمسک کو منسوخ کر سکے گی۔

۲۰۔ اقرار باطل ہے جبکہ دونوں فریق کسی امر واقعہ کے بارے میں غلطی پر ہوں۔ جبکہ اقرار نامہ کے فریقین کسی امر واقعہ کی بابت جو اقرار نامہ کا لازمی جزو ہو غلطی پر ہوں تو وہ اقرار باطل ہے۔

تشریح:۔ کسی ایسی شے کی مالیت کے متعلق جو اقرار نامہ کا موضوع ہو کوئی غلط رائے امر واقعہ کے بارے میں غلطی

متصور نہ ہوگی۔

تمثیلات

(الف) الف نے ب کے ہاتھ ایک مخصوص مال جو ایک جہاز میں ہے جس کا انگلستان سے

ا] کراچی کے راستے میں ہونا قیاس کیا گیا ہو، فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ اس سودے کی تاریخ سے پہلے مال بردار جہاز تباہ ہو چکا تھا اور مال تلف ہو گیا تھا مگر کوئی فریق ان واقعات سے آگاہ نہ تھا۔ اقرار نامہ باطل ہے۔

(ب) الف نے ب سے ایک خاص گھوڑا خریدنے کا اقرار کیا۔ معلوم ہوا کہ سودے کے وقت گھوڑا مر چکا تھا اگرچہ کوئی فریق اس سے آگاہ نہ تھا۔ اقرار نامہ باطل ہے۔

(ج) الف نے ب کی تاعین حیات کسی املاک کا مستحق ہوتے ہوئے اسے ج کے ہاتھ فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ اقرار کے وقت ب فوت ہو چکا تھا مگر فریقین اس واقعہ سے بے خبر تھے۔ اقرار نامہ باطل ہے۔

۲۱۔ قانون کی نسبت غلطی کا اثر۔ کوئی معاہدہ اس وجہ سے قابل ابطال نہیں ہے کہ وہ [پاکستان] میں نافذ العمل کسی قانون کی بابت کسی غلط فہمی سے کرایا گیا تھا لیکن اس قانون کی بابت جو [پاکستان] میں نافذ العمل نہیں ہے، کسی غلط فہمی کا اثر وہی ہوگا جو واقعی غلطی کا ہوتا ہے۔

X X X X X X X X

الف اور ب اس غلط یقین کی بناء پر کہ فلاں قرضہ [پاکستان] کے قانون میعاد سماعت کی رو سے ممنوع ہے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ قابل ابطال نہیں ہے۔

X X X X X X X X

۲۲۔ امرواقعہ کی بابت کسی ایک فریق کی غلطی سے کیا گیا معاہدہ۔ کوئی معاہدہ محض اس وجہ سے قابل ابطال نہیں ہے کہ

۱۔ مرکزی قوانین (اصلاحات قانون موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ بابت ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”بمبئی“ کی جگہ تبدیل ہوا۔ (موثر تاریخ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔

۲۔ اصل الفاظ ”برطانوی ہند“ میں یکے بعد دیگرے فرمان تطبیق مجریہ ۱۹۴۹ء کی جدول، وفاقی قوانین (نگرانی واستقرار) ایکٹ بابت ۱۹۵۱ء (نمبر ۲۶ بابت ۱۹۵۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم اور آرڈیننس نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم (موثر تاریخ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء) کی رو سے مندرجہ بالا طور پر پڑھنے کے لئے ترمیم کی گئی۔

۳۔ وفاقی قوانین (نگرانی واستقرار) آرڈیننس ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے دوسرا پیرا حذف کر دیا گیا۔

۴۔ آرڈیننس نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”ہندوستانی“ (موثر تاریخ ۱۷ اکتوبر ۱۹۵۵ء) کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۵۔ دفعہ ۲۱ کی دوسری مثال قانون ترمیم و تنسیخ بابت ۱۹۱۷ء (نمبر ۲۴ بابت ۱۹۱۷ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے منسوخ کی گئی۔

فریقین میں سے کسی ایک فریق کی امر واقعہ کی بابت غلطی سے کرایا گیا تھا۔

۲۳۔ کون سے بدل اور مقاصد جائز ہیں اور کون سے جائز نہیں ہیں۔ کسی اسرار کا بدیا مقصد جائز ہے تا وقتیکہ وہ

۱۔ قانون کی رو سے ممنوع نہ ہو؛ یا

اس نوعیت کا ہو کہ اگر اس کی اجازت دی جائے تو اس سے کسی قانون کے احکام کا مطلب فوت ہو جائے، یا مبنی پر

فریب ہو؛ یا

کسی دیگر شخص کی جان یا مال کو ضرر پہنچانے پر مشتمل ہو یا اس پر دلالت کرتا ہو؛ یا عدالت اسے اخلاق کے منافی یا مصلحت عامہ کے خلاف سمجھتی ہو۔

ایسی ہر صورت میں، اقرار کا بدل یا مقصد ناجائز کہلاتا ہے۔ ہر اقرار جس کا مقصد یا بدل ناجائز ہو باطل ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کے ہاتھ اپنا مکان دس ہزار روپے میں فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ اس معاملے میں ب کا

دس ہزار روپے ادا کرنے کا اقرار الف کے اس اقرار کا بدل ہے جو اس نے مکان فروخت کرنے کا کیا، اور

الف کا مکان فروخت کرنے کا اقرار ب کے دس ہزار روپے دینے کے اقرار کا بدل ہے۔ یہ دونوں بدل جائز ہیں۔

(ب) الف نے ب کو ایک ہزار روپے چھ ماہ کے اختتام پر دینے کا وعدہ کیا؛ بشرطیکہ ج وہ رقم دینے سے قاصر رہے

جو اس کی طرف سے ب کو واجب الادا ہے۔ بحسب ب نے ج کو مہلت دینے کا وعدہ کیا، اس صورت میں

ہر فریق کا اقرار فریق ثانی کے اقرار کا بدل ہے اور وہ بدل جائز ہیں۔

(ج) الف نے بعوض خاص رقم کے جو اس کو ب نے ادا کی ہے یہ وعدہ کیا کہ اگر ب کا جہاز فلاں سفر میں تباہ ہو

جائے تو ب کو جہاز کی مالیت کی تلافی کر دے گا۔ اس صورت میں الف کا اقرار اس روپے کا بدل ہے جو

ب نے دیا ہے اور ب کا روپے ادا کرنا الف کے اقرار کا بدل ہے اور یہ دونوں جائز ہیں۔

(د) الف نے ب کے بچے کی پرورش کا وعدہ کیا اور ب نے اس غرض کے لئے الف کو سالا نہ ایک ہزار روپے

ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس صورت میں ہر فریق کا وعدہ دوسرے فریق کے وعدہ کا بدل ہے۔ یہ دونوں جائز

بدل ہیں۔

(ه) الف، ب اور ج نے باہم اس نفع کی تقسیم کا معاہدہ کیا جو انہوں نے فریب سے حاصل کیا ہے یا حاصل

کرنے والے ہیں۔ پس یہ اقرار باطل ہے کیونکہ مقصد ناجائز ہے۔

(و) الف نے ب کو سرکاری ملازمت دلانے کا وعدہ کیا، اور ب نے الف کو ایک ہزار روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ پس یہ وعدہ باطل ہے، کیونکہ اس کا بدل ناجائز ہے۔

(ز) الف نے زمیندار کا کارندہ ہوتے ہوئے اپنے مالک کی اطلاع کے بغیر ب کے لئے اپنے مالک کی اراضی کا پٹہ کچھ رقم کے عوض دلانے کا وعدہ کیا۔ یہ معاہدہ الف اور ب کے مابین باطل ہے، کیونکہ الف کی طرف سے اخفا اپنے مالک کو فریب دینے پر دلالت کرتا ہے۔

(ح) الف نے ب سے وہ استغاثہ ختم کرنے کا وعدہ کیا جو اس نے ب کے خلاف سرقہ بالجبر کے متعلق کر رکھا تھا۔ ب نے اس چوری کے مال کی مالیت کی تلافی کر دینے کا وعدہ کیا۔ یہ اقرار باطل ہے، کیونکہ اس کا مقصد ناجائز ہے۔

(ط) الف کی املاک مقننہ کے وضع کردہ ایکٹ کے احکام کے تحت بقایا جات مالیہ کی وجہ سے فروخت کر دی گئی ہے جس کی رو سے بقایا دار کو املاک کے خرید کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ب الف کے ساتھ سمجھوتہ کر کے خریدار بن گیا، اور الف کو وہ املاک اس قیمت پر منتقل کرنے پر رضامند ہو گیا جو ب نے ادا کی ہے۔ یہ اقرار باطل ہے کیونکہ اس کی رو سے بقایا دار عملاً خریدار ہو جاتا ہے اور یہ قانون کی غرض و غایت کے منافی ہے۔

(ی) الف نے جو ب کا مختار ہے، حج کے حق میں ب کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کا وعدہ کیا اور ج نے الف کو ہزار روپے ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ معاہدہ باطل ہے کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے۔

(ک) الف نے ب سے اقرار کیا کہ وہ اسے اپنی بیٹی بطور داشتہ رکھنے کے لئے اجرت پر دے گا۔ یہ اقرار باطل ہے کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے، گواہت پر دینا مجموعہ تعزیرات پاکستان (نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کے تحت قابل سزا نہ ہو۔

باطل اقرار

۲۴۔ اقرار باطل ہیں، اگر بدل اور مقاصد جزا ناجائز ہوں۔ اگر ایک یا زیادہ مقاصد کے لئے کسی واحد بدل کا کوئی جز یا ایک مقصد کے لئے متعدد بدل میں سے کسی ایک کا کوئی جز ناجائز ہو تو اقرار باطل ہے۔

تمثیل

الف نے ب کی طرف سے نیل کی جائز تجارت اور دیگر اشیاء کی ناجائز تجارت کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا۔ ب نے الف کو ۱۰،۰۰۰ روپے سالانہ مشاہرہ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ اقرار باطل ہے۔ الف کے وعدہ کا مقصد اور ب کے وعدے کے بدل

جزوی طور پر ناجائز ہیں۔

۲۵۔ اقرار بلا بدل باطل ہے، تا وقتیکہ وہ تحریری اور رجسٹری شدہ نہ ہو، یا کسی کئے گئے امر کے عوض میں معاوضہ دینے کے لئے وعدہ نہ ہو، یا کسی ایسے قرضہ کی ادائیگی کا وعدہ نہ ہو جو قانون میعاد سماعت کی رو سے ممنوع ہو۔ کوئی اقرار جو بلا بدل کے کیا جائے باطل ہے، تا وقتیکہ۔۔۔۔

(۱) وہ تحریری ہوا [دستاویزات] کی رجسٹری کرانے کے لئے فی الوقت نافذ العمل قانون کے تحت رجسٹری شدہ نہ ہو۔ اور اس اشخاص کے مابین جو باہم قریبی عزیز ہوں فطری پیار و محبت کی بناء پر نہ کیا گیا ہو، یا تا وقتیکہ۔۔۔۔

(۲) یہ کسی شخص کو جس نے پہلے ہی رضا کارانہ طور پر معاہدے کے لئے کچھ کیا، کلی طور پر یا جزوی طور پر معاوضہ دینے کا وعدہ نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، جس کے کرنے پر معاہدہ قانونی طور پر مجبور تھا؛ یا تا وقتیکہ۔۔۔۔

(۳) یہ ایسا وعدہ نہ ہو جسے کسی ایسے قرضہ کی کلی یا جزوی ادائیگی کرنے کے لئے، جس کی ادائیگی قرض خواہ کرا لیتا اگر مقدمات کی میعاد کا قانون نہ ہوتا، ادائیگی کے ذمہ دار شخص نے یا اس کے مختار عام یا مختار خاص نے تحریر کیا ہو اور دستخط کئے ہوں۔ مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی صورت میں اس طرح کا اقرار معاہدہ ہے۔

تشریح ۱:- اس دفعہ میں کوئی امر و اہب و موہوب الیہ کے مابین فی الواقع کئے گئے کسی بہہ کے جواز پر اثر انداز نہ ہوگا۔

تشریح ۲:- وہ اقرار جس کے لئے معاہدہ بلا اکراہ رضا مندی دی ہو محض اس وجہ سے باطل نہیں ہے کہ بدل ناکافی ہے، لیکن عدالت کی طرف سے اس سوال کا تصفیہ کرتے وقت کہ آیا معاہدہ کی رضا مندی، بلا اکراہ دی گئی تھی بدل کے ناکافی ہونے پر غور کیا جاسکتا ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو ایک ہزار روپیہ بلا بدل دینے کا وعدہ کیا یہ اقرار باطل ہے۔

(ب) الف نے فطری پیار و محبت کی بناء پر اپنے بیٹے کو ایک ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا، الف نے ب سے اپنا وعدہ ضبط تحریر میں لا کر اس کی رجسٹری کرا دی۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔

۱۔ ترمیمی قانون بابت ۱۸۹۱ء (۱۲ بابت ۱۸۹۱ء) کی رو سے ”دستاویزات انتقال“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

(ج) الف کو ب کا بیٹا پڑا ہوا ملا جسے اس نے اس کو دے دیا، اور ب نے الف کو بچا اس روپے دینے کا وعدہ کیا۔ یہ

ایک معاہدہ ہے۔

(د) الف ب کے شیرخوار بیٹے کی پرورش کرتا ہے۔ ب نے الف کو خرچ جو اس کام میں ہو دینے کا وعدہ کیا۔ یہ

ایک معاہدہ ہے۔

(ه) الف پر ب کا ایک ہزار روپے قرض واجب ہے لیکن یہ قرض قانون میعاد سماعت کی رو سے تباوی ہے۔ الف

نے اس قرض کی بابت ب کو ۵۰۰ روپے ادا کرنے کے ایک تحریری وعدہ پر دستخط کیے۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔

(و) الف نے ایک ہزار روپے کی قیمت کے گھوڑے کو دس روپے میں فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ الف نے اس

اقرار کے لئے رضامندی بلا اکراہ دی تھی۔ یہ اقرار بدل کے ناکافی ہونے کے باوجود ایک معاہدہ ہے۔

(ز) الف نے ایک ہزار روپے کی قیمت کا گھوڑا دس روپے میں فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ الف نے اس اقرار

کے لئے دی گئی رضامندی کے بلا اکراہ ہونے سے انکار کیا۔ بدل کا ناکافی ہونا ایک ایسا امر واقعہ ہے جس پر

عدالت کو غور کرنا چاہیے کہ آیا الف نے رضامندی بلا اکراہ دی تھی یا نہیں۔

۲۶۔ اقرار مانع ازدواج باطل ہے۔ ہر اقرار جو کسی نابالغ کے علاوہ، کسی شخص کے ازدواج میں مانع ہو، باطل ہے۔

۲۷۔ اقرار مانع تجارت باطل ہے۔ ہر اقرار جس کے ذریعے کسی شخص کو کسی قسم کے جائز پیشہ تجارت یا کاروبار کے کرنے

سے باز رکھا جائے وہ باز رکھنے کی حد تک باطل ہے۔

استثناء نمبر ۱۔ ایسا کاروبار نہ کرنے کے اقرار کا استثناء جس کی ساکھ فروخت ہو چکی ہو۔ جو شخص کسی

کاروبار کی ساکھ کو فروخت کرے وہ خریدار کے ساتھ اس بات کا اقرار کر سکے گا کہ جب تک کہ خریدار یا کوئی شخص جو اس خریدار کے

ذریعے اس ساکھ سے نفع حاصل کرنے کا مستحق ہو گیا ہو مصرحہ مقامی حدود کے اندر ایسا کاروبار کرے اس وقت تک فروخت کنندہ

خود ان حدود کے اندر اس جیسا کاروبار کرنے سے گریز کرے گا بشرطیکہ وہ حدود بلحاظ نوعیت کاروبار عدالت کو معقول معلوم ہوں۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

۱۔ شراکت کی تحلیل پر، یا اس کی توقع میں اور شراکت کے دوران تسلسل بالترتیب شرکاء کے درمیان اقراناموں سے متعلق استثناء نمبر ۱۲ اور ۱۳

شراکت ایکٹ ۱۹۳۲ء (نمبر ۹ بابت ۱۹۳۲ء)، کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے منسوخ کر دیئے گئے۔ اب دیکھئے مذکورہ ایکٹ کی

دفعات ۱۱ (۲) اور ۳۶ (۲)۔

۲۸۔ قانونی کارروائی سے مانع اقرار باطل ہیں۔ ہر اقرار جس کی رو سے کسی فریق کو کسی معاہدہ کے تحت یا اس کی

نسبت اپنے حقوق کو عام عدالتوں میں عام قانونی کارروائی کے ذریعہ نافذ کرنے سے قطعاً روک دیا جائے یا جس کے ذریعہ سے وہ مدت محدود کر دی جائے جس کے اندر وہ اپنے حقوق کو بائیں طور نافذ کر سکے، ایسا اقرار اس حد تک باطل ہے۔

استثناء نمبر ۱۔ کسی تنازعہ کو ثالثی کے سپرد کرنے کے معاہدہ کا استثناء۔ اس دفعہ کی رو سے کوئی ایسا معاہدہ غیر

قانونی قرار نہ پائے گا جس کے ذریعے دو یا زیادہ اشخاص باہم یہ اقرار کریں کہ جو تنازعہ ان میں کسی موضوع یا زمرہ موضوعات کی بابت پیدا ہو وہ ثالثی کے لئے سپرد کیا جائے گا اور صرف وہ رقم جو اس ثالثی میں تجویز کی جائے بائیں طور سپرد کردہ تنازعہ کی بابت قابل وصول ہوگی۔

مذکورہ بالا معاہدوں کی وجہ سے مقدمات ممنوع السماعت ہیں۔ ۱۔ جب ایسا معاہدہ کیا جائے، تو خاص اس کی تعمیل کے لئے مقدمہ دائر کیا جاسکے گا، اور اگر اس تعمیل خاص یا اس طرح فیصل شدہ رقم کی بازیابی کے علاوہ کوئی مقدمہ معاہدہ کے ایک فریق کے خلاف دوسرے فریق کی طرف سے کسی موضوع کی بابت جس کے متعلق وہ اس طرح سپرد کرنے پر رضامند ہوئے ہوں دائر کیا جائے تو ایسے معاہدہ کی موجودگی مقدمہ دائر کرنے میں مانع ہوگی۔

استثناء نمبر ۲۔ کسی نزاع کو ثالثی کے سپرد کرنے کے معاہدہ کا استثناء۔ اس دفعہ سے کوئی تحریری معاہدہ جس کی رو

سے دو یا زیادہ اشخاص کسی ایسے مسئلے کو جو پہلے ہی ان کے درمیان پیدا ہو چکا ہو، ثالثی کے سپرد کرنے کے لئے اقرار کریں تو وہ غیر قانونی قرار نہ پائے گا اور نہ ہی فی الوقت نافذ العمل کسی قانون کے کسی ایسے حکم پر اثر انداز ہوگا جو ثالثی کے سپرد کرنے سے متعلق ہو۔ ۲

۲۹۔ غیر معین ہونے کی وجہ سے اقرار باطل ہیں۔ وہ اقرار جن کے معانی معین نہ ہوں یا تعین کیے جانے کے قابل

نہ ہوں، باطل ہیں۔ THE PAKISTAN CODE

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کے پاس ”ایک سوٹن تیل“ بیچنے کا اقرار کیا مگر کسی بات سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ کس قسم کا تیل

۱۔ دفعہ ۲۸ کی استثناء کی شق دوم قانون دادرسی خاص بابت ۱۸۷۷ء (نمبر ابابت ۱۸۷۷ء) کی رو سے منسوخ کر دی گئی تھی تاہم، یہ شق، امتیازی حروف میں طبع کی جا رہی ہے کیونکہ قانون معاہدہ ان بعض جدولی اضلاع میں نافذ ہے جن پر قانون ۱۹۱۳ء (نمبر ۷ بابت ۱۹۱۳ء) کی دادرسی خاص اطلاق پذیر نہیں ہے۔

۲۔ تقابلی حوالے کے لئے دیکھئے قانون ثالثی ۱۹۴۰ء (نمبر ابابت ۱۹۴۰ء) اور کمپنیاں ایکٹ کی دفعہ ۱۵۲۔

(ب) الف نے ب کے پاس ایک خاص قسم کا سوٹن تیل فروخت کرنے کا اقرار کیا جو بطور جنس تجارت معروف ہے۔ اس صورت میں کوئی عدم تعین نہیں جو اقرار کو باطل بنا دے۔

(ج) الف، نے جو صرف ناریل کے تیل کا کاروبار کرتا ہے ب کے پاس ”ایک سوٹن“ تیل فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ الف کے کاروبار کی نوعیت ان الفاظ کے معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس صورت میں الف نے دو سوٹن ناریل کا تیل فروخت کرنے کا معاہدہ کیا۔

(د) الف نے بایں الفاظ میں اقرار کیا کہ ”تمام غلہ جو میرے ذخیرہ واقع [رحیم یار خان] میں ہے“ ب کے پاس فروخت کروں گا۔ اس میں کوئی عدم تعین نہیں ہے جس سے اقرار باطل ہو جائے۔

(ه) الف نے ب کے پاس ”ایک ہزار من چاول اس قیمت پر جو مجھے مقرر کرے گا“ فروخت کرنے کا اقرار کیا۔ چونکہ قیمت قابل تعین ہے لہذا، یہاں کوئی عدم تعین نہیں ہے جس سے اقرار باطل ہو جائے۔

(د) الف نے بایں الفاظ اقرار کیا کہ ”میں اپنا سفید گھوڑا پانچ سو روپے یا ایک ہزار روپے میں ب کے پاس فروخت کر دوں گا۔ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں جس سے ظاہر ہو سکے کہ دونوں قیمتوں میں سے کون سی قیمت مراد تھی۔ اقرار باطل ہے۔

۳۰۔ اقرار جو بطور شرط کے ہوں باطل ہیں۔ وہ اقرار جو بطور شرط کے ہوں باطل ہیں، اور کوئی دعویٰ ایسی شے کے وصول پانے کے لئے قابل پیش رفت نہ ہوگا جس کا شرط پر جیتنا بیان کیا گیا ہو یا جو کسی جوئے یا کسی امر غیر معین کے نتیجے کا جس کی شرط لگائی گئی ہو یا بند کرنے کے لئے کسی شخص کے سپرد کی جائے۔

گھوڑ دوڑ کے بعض انعامات کی بابت استثناء۔ اس دفعہ سے ایسے چندے یا عطیے کو یا چندہ یا عطیہ دینے کے اقرار کو ناجائز قرار دینا متصور نہ ہوگا جو ایسے انعام کے واسطے ہوں جس کی مالیت یا رقم پانچ سو روپے یا اس سے زیادہ ہو، جو کسی گھوڑ دوڑ کے جیتنے والے یا جیتنے والوں کو دینے کے لئے ہو۔

۱۔ مرکزی قوانین (اصلاحات قانون موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”رام گکر“ کی جگہ تبدیل کئے گئے (موثر از ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔

۲۔ تقابلی حوالے کے لئے دیکھئے قمار بازی ایکٹ (۸، ۹ و ٹوریہ) دفعہ ۱۸۔

قرار دینا متصور نہ ہوگا جس پر مجموعہ تعزیرات پاکستان (نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعہ ۲۹۴- الف کا اطلاق ہوتا ہے ۔

۱۳۰- الف۔ قرار بازی کے اقرار کے متوازی اقرار باطل ہیں۔ تمام اقرار جو دانستہ طور پر کسی اسرار کو جو دفعہ ۳۰ کے تحت باطل ہو، طے کرنے یا طے کرنے میں مدد دینے، موثر بنانے یا تکمیل کرنے،، یا تعمیل کی ضمانت لینے یا دینے کے متعلق ہو، باطل ہیں۔

۳۰- ب۔ باطل اقرار کی بابت، روپیہ یا کمیشن وغیرہ کی وصولی کے لئے کوئی مقدمہ دائر نہ ہوگا۔ حسب ذیل کی وصولی کے لئے کوئی مقدمہ یا دیگر کارروائی نہیں کی جائے گی ۔

(الف) دفعہ ۳۰- الف کے تحت کسی باطل اقرار کی نسبت کوئی ادائیگہ یا واجب الادا رقم، یا

(ب) کسی مذکورہ اقرار کو دانستہ طور پر موثر بنانے، یا اس کی تکمیل کرنے، یا اسے موثر بنانے، یا اس کی تکمیل کرنے میں مدد کرنے کے بارے میں، کسی کمیشن، دلالی، فیس یا انعام کی نسبت، یا کسی ایسی رقم کی نسبت جس کا بصورت دیگر مطالبہ کیا گیا ہو یا جو اس کی بابت قابل مطالبہ ہو، یا

(ج) کسی مذکورہ اقرار کی بابت کوئی رقم جو دانستہ طور پر کسی شخص کے حساب میں بطور کمیشن، فیس، انعام یا دیگر مطالبے کے طور پر ادا کی گئی ہو یا واجب الادا ہو ۔

۳۰- ج۔ باطل اقرار کی نسبت سرپرست، وصی وغیرہ کی طرف سے ادائیگی کے لئے مجرائی رقم کی اجازت نہ ہوگی۔ کسی نابالغ یا متوفی کا، جیسی بھی صورت ہو، کوئی سرپرست، وصی، مہتمم ترکہ، وارث یا ذاتی نمائندہ کسی ایسے اقرار یا کسی ایسے کمیشن، دلالی، فیس، انعام یا مطالبہ کی نسبت جیسا کہ دفعہ ۳۰- الف اور دفعہ ۳۰- ب میں حوالہ دیا گیا ہے مذکورہ نابالغ یا متوفی کی طرف سے کی گئی کسی ادائیگی کے لئے یا اس کی نسبت کسی مجرائی رقم کا نہ مستحق ہوگا نہ اسے کسی مجرائی رقم کی اجازت ہوگی۔ [

۱۔ دفعات ۳۰- الف، ۳۰- ب اور ۳۰- ج قانون معاہدہ (ترمیمی) آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۴۷ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۲ کے رو سے شامل کی گئیں ۔

معاهدات مشروط کے بارے میں

۳۱۔ ”معاهدہ مشروط“ کی تعریف۔ ”معاهدہ مشروط“ ایسا معاہدہ ہے جس کی رو سے کسی شے کا کرنا یا نہ کرنا مذکورہ معاہدے سے متعلق کسی واقعہ کے وقوع یا عدم وقوع کے ساتھ مشروط ہو۔

تمثیل

الف، ب سے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ اگر ب کا گھر جل گیا تو وہ اسے دس ہزار روپے ادا کرے گا۔ یہ معاہدہ مشروط ہے۔
۳۲۔ ان معاهدات کا نفاذ جو کسی واقعہ کے وقوع کے ساتھ مشروط ہیں۔ ایسے معاهدات مشروط، جن کی رو سے کسی امر کا کرنا یا نہ کرنا مستقبل میں کسی غیر معین واقعہ کے وقوع کے ساتھ مشروط ہو قانوناً نافذ نہیں کیے جاسکتے، تاوقتیکہ وہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہو جائے۔ اور

اگر وہ واقعہ ناممکن الوقوع ہو جائے تو ایسے معاهدات باطل ہو جاتے ہیں۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب سے یہ معاہدہ کیا کہ اگر وہ ج کی وفات کے بعد زندہ رہا تو ب کا گھوڑا خرید لے گا۔ یہ معاہدہ

قانوناً نافذ نہیں ہو سکتا ہے، تاوقتیکہ ج، الف کی زندگی میں فوت نہ ہو جائے۔

(ب) الف نے ب سے یہ معاہدہ کیا کہ اگر ج جسے گھوڑے کی پیش کش کی گئی ہے گھوڑا خریدنے سے انکار کر

دے تو وہ اسے مصرحہ قیمت پر ب کے پاس فروخت کر دے گا۔ یہ معاہدہ قانوناً نافذ نہیں ہو سکتا تاوقتیکہ ج

گھوڑا خریدنے سے انکار نہ کر دے۔

(ج) الف نے ب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جب ب ج کے ساتھ شادی کر لے گا تو الف اسے کچھ رقم دے گا۔

ج ب سے شادی کیے بغیر وفات پاگئی۔ یہ معاہدہ باطل ہو گیا۔

۳۳۔ ان معاهدات کا نفاذ جو کسی واقعہ کے عدم وقوع کے ساتھ مشروط ہوں۔ ایسے مشروط معاهدات جن کی رو سے کسی

امر کا کرنا یا نہ کرنا مستقبل میں کسی غیر معین واقعہ کے عدم وقوع کے ساتھ مشروط ہو، اسی وقت نافذ ہو سکتے ہیں جب کہ اس واقعہ کا

وقوع پذیر ہونا ناممکن ہو جائے، اس سے قبل نہیں۔

تمثیل

الف نے ب کو ایک رقم دینے کا اقرار کیا بشرطیکہ فلاں جہاز واپس نہیں آتا۔ وہ جہاز ڈوب گیا۔ وہ معاہدہ اس وقت نافذ ہو سکتا ہے جب جہاز ڈوب گیا ہو۔

۳۴۔ کب وہ واقعہ جس کے ساتھ معاہدہ مشروط ہونا ممکن متصور ہوگا اگر وہ کسی زندہ شخص کے آئندہ روپے کے متعلق ہو۔ اگر ایسا آئندہ واقعہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ مشروط ہوا ایسا طریقہ ہو جس پر کوئی شخص کسی غیر مصرحہ وقت پر عمل کرے گا، تو وہ واقعہ اس وقت ناممکن الوقوع متصور ہوگا جب وہ شخص کوئی ایسا کام کرے جس سے یہ بات ناممکن ہو جائے کہ وہ کسی معین وقت کے اندر یا بصورت دیگر مزید اتفاقات کے تحت ایسا کرے۔

الف نے ب کو کچھ رقم دینے کا اقرار کیا بشرطیکہ ب، ج سے شادی کرے۔ ج نے د سے شادی کر لی، پس ب کی ج سے شادی اب ناممکن متصور ہوگی، گو یہ ممکن ہے کہ دمر جائے اور ج بعد ازاں ب سے شادی کر لے۔

۳۵۔ کب وہ معاہدات باطل ہوں گے جو کسی مخصوص واقعہ کے معینہ وقت کے اندر وقوع پذیر ہونے کے ساتھ مشروط ہوں۔ وہ مشروط معاہدات جن کی رو سے کسی شے کا کرنا یا نہ کرنا کسی مقررہ وقت کے اندر کسی مصرحہ غیر معین واقعہ کے وقوع میں آنے کے ساتھ مشروط ہو، باطل ہو جاتے ہیں، اگر مقررہ وقت کے ختم ہونے پر مذکورہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہوا ہو یا اگر مقررہ وقت سے پہلے ایسا واقعہ غیر ممکن ہو جائے۔

کب وہ معاہدات نافذ ہو سکتے ہیں جو ایسے مصرحہ واقعہ کے ساتھ مشروط ہوں جو مقررہ وقت کے اندر وقوع پذیر نہ ہو۔ ایسے مشروط معاہدات جن کی رو سے کسی شے کا کرنا یا نہ کرنا کسی مقررہ وقت کے اندر کسی مصرحہ غیر معین واقعہ کے وقوع میں نہ آنے کے ساتھ مشروط ہو، بذریعہ قانون نافذ کیے جاسکیں گے جبکہ مقررہ وقت ختم ہو گیا ہو اور ایسا واقعہ وقوع پذیر نہ ہوا ہو، یا مقررہ وقت کے ختم ہونے سے پہلے، اگر یہ بات یقینی ہو جائے کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوگا۔

(الف) الف نے ب کو کچھ رقم دینے کا اقرار کیا اگر فلاں جہاز ایک سال کے اندر واپس آجائے۔ معاہدے کو نافذ کیا جاسکتا ہے اگر وہ جہاز سال کے اندر واپس آجائے، اور معاہدہ باطل ہو جاتا ہے اگر جہاز سال کے اندر جل جائے۔

(ب) الف نے ب کو کچھ رقم دینے کا اقرار کیا اگر فلاں جہاز ایک سال کے اندر واپس نہ آجائے۔ اگر جہاز سال کے اندر واپس نہ آئے یا سال کے اندر جل جائے تو معاہدہ کا نفاذ ہو سکتا ہے۔

۳۶۔ اقرار جو ناممکن الوقوع واقعہ کے ساتھ مشروط ہو باطل ہے۔ مشروط اقرار جن کی رو سے کسی شے کا کرنا یا نہ کرنا کسی غیر ممکن واقعہ کے وقوع کے ساتھ مشروط ہو باطل ہیں، خواہ اقرار کے وقت واقعہ کا ناممکن الوقوع ہونا فریقین اقرار کے علم میں تھا یا نہیں۔

(الف) الف نے اقرار کیا کہ اگر دو خط مستقیم ایک سطح پر محیط ہو جائیں تو وہ ب کو ایک ہزار روپے دے گا۔ یہ اقرار باطل ہے۔

(ب) الف نے ب کو ایک ہزار روپے دینے کا اقرار کیا اگر ب الف کی بیٹی ج سے شادی کر لے۔ اقرار کے وقت ج مر چکی تھی۔ یہ اقرار باطل ہے۔

THE PAKISTAN CODE

باب چہارم معاهدات کی تعمیل کے بارے میں معاهدات جن کی تعمیل لازم ہے

۳۷۔ فریقین معاہدات پر پابندی۔ فریقین معاہدہ پر لازم ہے کہ اپنے اپنے عہد کی تعمیل کریں یا تعمیل کرنے پر آمادگی ظاہر کریں، تاوقتیکہ ایسی تعمیل کو اس ایکٹ یا کسی اور قانون کے احکام کے تحت مستثنیٰ یا معاف نہ کر دیا گیا ہو۔ معاہدے کی پابندی سے قبل مذکورہ معاہد کی وفات کی صورت میں معاہد کے نمائندے عہد کے پابند ہیں تاوقتیکہ معاہدے سے متناقض ارادہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔

تمثیلیں
(الف) الف نے عہد کیا کہ وہ فلاں دن ۱۰۰۰ روپے کی ادائیگی پر مال ب کے حوالے کر دے گا۔ الف اس تاریخ سے پہلے فوت ہو گیا۔ الف کے نمائندے پابند ہیں کہ اس مال کو ب کے حوالے کریں اور ب پابند ہے کہ ۱۰۰۰ روپے الف کے نمائندوں کو دے۔

(ب) الف نے عہد کیا کہ فلاں دن تک معین قیمت پر ب کے لئے ایک تصویر بنائے گا۔ الف اس تاریخ سے پہلے فوت ہو گیا۔ اس معاہدہ کا الف کے یاب کے نمائندوں کی طرف سے نفاذ نہیں کیا جاسکتا۔

۳۸۔ تعمیل پر آمادگی قبول کرنے سے انکار کا اثر۔ جب کہ کسی معاہدہ نے معاہدہ سے تعمیل کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہو، اور اس پیش کش کو قبول نہ کیا گیا ہو تو معاہدہ عدم تعمیل کا ذمہ دار نہیں ہے، نہ اس وجہ سے معاہدے کے تحت اس کے حقوق زائل ہو جاتے ہیں۔

ہر ایسی پیش کش میں مندرجہ ذیل شرائط پوری کی جانی چاہیں۔

(۱) پیش کش غیر مشروط ہو؛

(۲) پیش کش مناسب وقت اور جگہ پر اور ایسے حالات میں کی جانی چاہیے کہ جس شخص کو یہ کی جائے اس کو اس بات کی تحقیق کرنے کا معقول موقع حاصل ہو کہ جس شخص کی طرف سے پیش کش کی گئی ہے وہ فوراً اس تمام معاملہ کو جس کی تعمیل اس کے عہد کے بموجب اس پر لازم ہے اس کے کرنے کے قابل اور راضی ہے۔

(۳) اگر پیش کش معاہدہ کو کسی شے کے حوالے کرنے کی بابت ہو تو معاہدہ کو یہ ملاحظہ کرنے کا معقول موقع

ملنا چاہیے کہ پیش کردہ چیز وہی چیز ہے جسے حوالے کرنے کے لئے معاہدہ اپنے عہد کے بموجب پابند ہے۔

کسی مشترک معاہدہ میں سے ایک کو پیش کش کرنے کے وہی قانونی نتائج ہوں گے گویا ان تمام کو پیش کش کی گئی ہو۔

تمثیل

الف نے یہ معاہدہ کیا کہ ب کو اس کے مال خانہ میں یکم مارچ ۱۸۷۳ء کو ایک خاص قسم کی روئی کی ایک سو گانٹھیں حوالے کرے گا۔ پس اس دفعہ میں بیان کردہ اثر کے مطابق تعمیل کی پیش کش کرنے کے لئے۔ الف کو روئی معینہ تاریخ پر ایسے حالات میں ب کے مال خانے میں لانی چاہیے کہ ب کو یہ اطمینان کرنے کا مناسب موقع ہو کہ پیش کردہ روئی اسی قسم کی ہے جس کے لئے معاہدہ کیا گیا ہے اور یہ کہ وہ پوری ۱۰۰ گانٹھیں ہیں۔

۳۹۔ فریق کی طرف سے عہد کی کلی تعمیل سے انکار کا اثر۔ جب کسی فریق معاہدہ نے اپنے عہد کی تعمیل سے انکار کر دیا ہو یا خود کو ایسے عہد کی کلیتاً تعمیل کے ناقابل بنادیا ہو، تو معاہدہ اس معاہدہ کو ختم کر سکے گا، تاوقتیکہ اس نے الفاظ یا عمل سے اس کے تسلسل کو تسلیم نہ کرایا ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف، ایک مغنیہ، نے ایک تماشا گاہ کے منتظم ب سے تماشا گاہ میں آئندہ دو ماہ ہر ہفتے دو شب گانا گانے کا معاہدہ کیا اور ب نے اسے ہر شب کے لئے ایک سو روپیہ دینے کا وعدہ کیا۔ چھٹی شب کو الف عداً تماشا گاہ سے غیر حاضر رہی۔ ب کو معاہدہ ختم کرنے کی آزادی حاصل ہے۔

(ب) الف ایک مغنیہ، نے ایک تماشا گاہ کے منتظم ب سے تماشا گاہ میں آئندہ دو ماہ ہر ہفتے دو شب گانا گانے کا معاہدہ کیا۔ اور ب نے اسے بحساب سو روپیہ فی شب ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ چھٹی شب کو الف عداً غیر حاضر رہی۔ ب کی رضامندی سے الف نے ساتویں شب کو پھر گایا۔ ب نے اس معاہدہ کے جاری رکھنے میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اب اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اس نقصان کے معاوضہ کا مستحق ہے جو الف کے چھٹی شب کو نہ گانے کی وجہ سے اس کو برداشت کرنا پڑا۔

معاہدات کی تعمیل کس کی طرف سے کی جائے گی

۴۰۔ وہ شخص جو وعدہ کی تعمیل کرے گا۔ اگر معاملہ کی نوعیت سے ظاہر ہو کہ کسی معاہدہ کے فریقین کی یہ منشاء تھی کہ اس معاہدہ میں موجود کسی وعدہ کی تعمیل خود معاہدہ کی طرف سے کی جائے گی تو ایسے وعدہ کی تعمیل معاہدہ کی طرف سے کی جانی چاہیے اور وہ دوسری صورتوں میں معاہدہ یا اس کے نمائندے، کسی مجاز شخص کو اس کی تعمیل کے لئے مامور کر سکیں گے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو کچھ رقم دینے کا عہد کیا۔ الف اس عہد کی تعمیل یا تو بذات خود ب کو وہ رقم دے کر یا کسی اور

سے ب کو وہ رقم دلوا کر کر سکتا ہے اور اگر الف ادائیگی کے لئے وقت معینہ سے قبل فوت ہو جائے تو اس کے

نمائندوں کو خود عہد کی تعمیل کرنی چاہیے یا کسی اور مناسب شخص کو ایسا کرنے کے لئے مامور کرنا چاہیے۔

(ب) الف نے ب کے لئے ایک تصویر بنانے کا عہد کیا۔ ب کو اس عہد کی تعمیل بذات خود کرنی چاہیے۔

۴۱۔ تیسرے شخص سے تعمیل قبول کر لینے کا اثر۔ جب کوئی معاہدہ، عہد کی تعمیل کو کسی تیسرے شخص کی طرف سے قبول کر

لے، تو وہ بعد ازاں اس کو معاہدہ کے خلاف نافذ نہیں کر سکتا ہے۔

۴۲۔ مشترک ذمہ داریوں کا انتقال۔ جب دو یا زیادہ اشخاص نے مشترک عہد کیا ہو، تو تا وقتیکہ معاہدہ سے اس

کے برعکس ارادہ ظاہر نہ ہوتا ہو، ایسے تمام اشخاص کو تاحین حیات مشترکہ طور پر اور ان میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے کے

بعد اس کے نمائندے کو باقی ماندہ یا باقی ماندگان کے ساتھ مشترکہ طور پر اور آخری باقی ماندہ شخص کے فوت ہونے کے بعد سب

لوگوں کے نمائندوں کو مشترکہ طور پر پورا کرنا چاہیے۔

۴۳۔ مشترکہ عہد کرنے والوں میں سے کسی ایک معاہدہ کو تعمیل پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ جب دو یا دو سے زیادہ

اشخاص کوئی مشترکہ عہد کریں، تو اس کے برعکس کسی واضح اقرار کی عدم موجودگی میں، معاہدہ ایسا مشترکہ عہد کرنے

والوں میں سے [ایک یا زیادہ] کو کل عہد پورا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔

ہر معاہدہ دوسرے کو حصہ دینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ عہد کرنے والے اشخاص میں سے ہر ایک دوسرے

معاہدہ مشترک کو عہد کی تعمیل کے لئے مساوی حصہ دینے پر مجبور کر سکتا ہے، تا وقتیکہ معاہدہ سے اس کے برعکس ارادہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔

تعمیل وعدہ میں عدم شرکت کی وجہ سے نقصان میں شریک ہونا۔ اگر دو یا زیادہ مشترکہ وعدہ کرنے والے اشخاص میں

سے کوئی معاہدہ تعمیل عہد میں شرکت کرنے میں کوتاہی کرے تو باقی ماندہ مشترکہ عہد کرنے والے اشخاص کو ایسی کوتاہی سے واقع

ہونے والے نقصان کو مساوی حصوں میں برداشت کرنا چاہیے۔

تشریح۔ دفعہ ہذا میں کوئی امر کسی ضامن کو اپنے اصل مدیون سے وہ ادائیگیاں وصول کرنے میں مانع نہ ہوگا جو اصل مدیون کی

طرف سے ضامن نے کی ہوں اور نہ اصل مدیون اس کا مستحق ٹھہرے گا کہ ضامن سے ان ادائیگیوں کے حساب میں کچھ وصول

کرے جو اصل مدیون نے کی ہوں۔

تمثیلیں

(الف) الف ب اور ج نے مشترکہ طور پر دو کو ۳۰۰ روپیہ ادا کرنے کا عہد کیا۔ ان میں سے الف یا ب یا ج کسی کو بھی تین ہزار روپے ادا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔

(ب) الف ب اور ج نے مشترکہ طور پر دو تین ہزار روپے ادا کرنے کا عہد کیا۔ ج کو مجبوراً کل روپیہ ادا کرنے پڑا۔ الف دیوالیہ ہے، لیکن اس کی املاک اس کا نصف قرضہ ادا کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ج، الف کی املاک سے ۵۰۰ روپے اور ب سے ساڑھے بارہ سو روپیہ وصول کرنے کا مستحق ہے۔

(ج) الف ب اور ج، دو مشترکہ عہد کے تحت تین ہزار روپیہ ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ج کچھ ادا نہیں کر سکتا اور الف کو کل روپیہ ادا کرنا پڑا۔ الف ب سے ایک ہزار پانچ سو روپیہ وصول کرنے کا مستحق ہے۔

(د) الف ب اور ج کو مشترکہ عہد کے تحت تین ہزار روپیہ ادا کرنا ہے۔ الف اور ب محض ج کے ضامن ہیں۔ ج روپیہ ادا نہ کر سکا۔ الف اور ب کو تمام روپیہ ادا کرنا پڑا۔ وہ یہ رقم ج سے وصول کرنے کے مستحق ہیں۔

۴۴۔ ایک مشترکہ معاہدہ کے بری الذمہ ہونے کا اثر۔ جب دو یا زیادہ اشخاص نے کوئی مشترکہ عہد کیا ہو، تو معاہدہ ان کی طرف سے مذکورہ عہد کرنے والے اشخاص میں سے کسی کو بری الذمہ کر دینے سے دوسرے مشترکہ معاہدہ یا مشترکہ وعدہ کرنے والے اشخاص بری الذمہ نہیں ہو جاتے ہیں، نہ ہی اس طرح سے بری الذمہ ہونے والے معاہدہ دوسرے مشترکہ معاہدہ یا مشترکہ عہد کرنے والے اشخاص کے واسطے سے اپنی ذمہ داری سے بری ہوتے ہیں۔ ۱

۴۵۔ مشترکہ حقوق کی منتقلی۔ جب ایک شخص نے دو یا دو سے زیادہ اشخاص سے مشترکہ طور پر عہد کیا ہو، تو، تا وقتیکہ معاہدہ سے اس کے برعکس منشاء ظاہر نہ ہو، معاہدہ اور مشترکہ معاہدہ لم کے مابین تعمیل کے مطالبے کا حق، ان مشترکہ اشخاص کی زندگی کے دوران ان کے ذمے اور ان میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے کے بعد اس متوفی کے نمائندے اور زندہ شخص یا اشخاص کے ذمے مشترکہ طور پر اور آخری زندہ شخص کی وفات کے بعد ان سب کے نمائندوں کے ذمے مشترکہ طور پر قائم رہتا ہے۔ ۲

۱۔ ملاحظہ ہو دفعہ ۱۳۸ جو آگے آئے گی۔

۲۔ سرکاری تمسکات کی صورت میں دفعہ ۴۵ کے استثناء کے لئے ملاحظہ ہو قانون تمسکات ۱۹۲۰ء (نمبر ۱۰ ابابت ۱۹۲۰ء)، دفعہ ۴۔

تمثیل

الف نے پانچ سو روپے کے بدل میں جو اس کو ب اور ج نے قرض دیے تھے اور ب اور ج کو مشترکہ طور پر وہ رقم مقررہ دن پر مع سود ادا کرنے کا وعدہ کیا ب مر گیا۔ اس کی تعمیل کے مطالبہ کا حق ب کے نمائندہ کو ج کی زندگی کے دوران مشترکہ طور پر ج کے ساتھ، اور ج کی وفات کے بعد ب اور ج کے نمائندگان کو مشترکہ طور پر حاصل ہو جاتا ہے۔

تعمیل معاہدہ کا وقت اور مقام

۴۶۔ تعمیل عہد کا وقت جبکہ کوئی درخواست نہ کی جائے اور کوئی وقت مقرر نہ کیا گیا ہو۔ جبکہ، معاہدہ کی

رو سے، کسی معاہدہ کو معاہدہ کی جانب سے درخواست کے بغیر تعمیل عہد کرنی ہو اور اس کی تعمیل کے لئے کسی وقت کی صراحت نہ کی گئی ہو، تو تعمیل عہد مناسب وقت کے اندر کی جانی چاہیے۔

تشریح:۔ یہ سوال کہ ”مناسب وقت کیا ہے“ ہر ایک معاملے میں حل طلب امر واقعہ ہے۔

۴۷۔ تعمیل عہد کا وقت اور مقام جبکہ وقت مصرحہ ہو اور درخواست نہ کی جائے۔ جبکہ عہد کی تعمیل کسی معینہ تاریخ پر کی جانی

ہو۔ اور معاہدہ نے معاہدہ کی طرف سے درخواست دیے جانے کے بغیر اس کی تعمیل کا ذمہ لیا ہو، تو معاہدہ عام اوقات کار میں ایسی تاریخ اور مقام پر جہاں عہد کی تعمیل کی جانی چاہیے اس کی تعمیل کر سکے گا۔

تمثیل

الف نے ب کے مال خانہ میں یکم جنوری کو مال حوالے کرنے کا عہد کیا۔ اس دن الف وہ مال ب کے مال خانہ میں لایا، لیکن مال خانہ کے بند کرنے کے عام اوقات کے بعد، لہذا وہ مال وصول نہ کیا گیا الف نے اپنے عہد کی تعمیل نہیں کی۔

۴۸۔ معینہ تاریخ تعمیل کی درخواست مناسب وقت اور مقام پر کی جائے۔ جبکہ عہد کی تعمیل معینہ تاریخ پر کی جاتی ہو، اور معاہدہ نے معاہدہ کی طرف سے درخواست کے بغیر اس کی تعمیل کی ذمہ داری نہ لی ہو تو، مناسب مقام پر اور عام اوقات کار کے اندر اس کی تعمیل کے لئے درخواست کرنا معاہدہ کا فرض ہے۔

تشریح۔ یہ سوال کہ ”مناسب وقت اور مقام کیا ہے“ ہر ایک معاملے میں حل طلب، امر واقعہ ہے۔

۴۹۔ عہد کی تعمیل کا مقابلہ کوئی درخواست نہ کی جائے اور برائے تعمیل کوئی مقام مقرر نہ ہو۔ جبکہ کسی عہد کی تعمیل معاہدہ کی جانب سے درخواست کے بغیر کی جاتی ہو۔ اور اس کی تکمیل کے لئے کوئی مقام مقرر نہ کیا گیا ہو تو یہ معاہدہ کا فرض ہے کہ تعمیل عہد کے لئے کوئی مناسب مقام مقرر کرنے کے لئے، اور مذکورہ مقام پر اس کی تعمیل کرنے کے لئے معاہدہ سے درخواست کرے۔

تمثیل

الف نے ایک ہزار من پٹ سن معینہ دن پر ب کے حوالے کرنے کا ذمہ لیا۔ الف کو ب سے اس کے وصول کرنے کی غرض سے مناسب مقام مقرر کرنے کی درخواست کرنی چاہیے اور اسے مذکورہ مقام پر اس کے حوالے کرنا چاہیے۔

۵۰۔ تعمیل اس طریقے سے یا اس وقت پر ہو سکتی ہے جو معاہدہ مقرر کرے یا منظور کرے۔ کسی عہد کی تعمیل کسی ایسے طریقے، یا کسی ایسے وقت پر ہو سکے گی جو معاہدہ مقرر کرے یا منظور کرے۔

تمثیلیں

(الف) ب پر الف کے مبلغ ۲۰۰۰ روپیہ واجب الادا ہیں۔ الف نے ب سے وہ روپیہ الف کے کھاتہ میں ج کے پاس جو کہ ایک بکار ہے جمع کرنے کی خواہش کی۔ ب نے جو کہ ج کے ساتھ بکاری کرتا ہے اپنے کھاتہ سے رقم الف کے کھاتہ میں منتقل کرنے کی فرمائش کی اور ج نے ایسا کر دیا اور بعد ازاں اور قبل اس کے کہ الف کو اس انتقال کا علم ہو ج کا دیوالیہ نکل گیا، پس اس صورت میں ب کی طرف سے واجبی طو پر ادائیگی ہو گئی۔

(ب) الف اور ب ایک دوسرے کے مقروض ہیں۔ الف اور ب نے ایک دوسرے کو ایک ایک مجرائی دے کر باہم حساب کا تصفیہ کیا اور اس تصفیہ سے جو بقایا ب کے ذمہ نکلا وہ ب نے الف کو ادا کر دیا۔ یہ علی الترتیب الف اور ب پر باہم واجب الادا رقم کی ادائیگی کے مترادف ہے۔

(ج) الف ب کا ۲۰۰۰ روپے کا مقروض ب نے الف کا کچھ مال قرض کی منہائی کے لئے قبول کیا۔ مال کی حوالگی جزوی ادائیگی کا اثر رکھتی ہے۔

(د) الف نے ب کو جو کہ اس کا ۱۰۰ روپے کا مقروض ہے سو روپے کا نوٹ بدریغ ڈاک بھیجنے کو کہا۔ پس وہ قرضہ اس وقت ادا ہو گیا جبکہ ب نے الف کو ٹھیک پتہ پر اس خط کو ڈاک میں ڈالا جس میں وہ نوٹ موجود تھا۔

دو طرفہ وعدوں کی تعمیل

۵۱۔ معاهدہ تعمیل کے لئے پابند نہیں، تاوقتیکہ معادلہ متلازم تعمیل کے لئے تیار اور راضی نہ ہو۔ جب کوئی معادلہ ایسے عہد متقابل پر مبنی ہو جن کی تعمیل بیک وقت ہوئی ہو تو کسی معادلہ کے لئے عہد کی تعمیل ضروری نہیں تاوقتیکہ معادلہ اپنے عہد متلازم کی تعمیل کے لئے تیار اور راضی نہ ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف اور ب نے معادلہ کیا کہ الف، ب کو مال حوالے کرے گا جس کی ادائیگی ب حوالگی پر کرے گا۔ الف کو مال حوالے کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک کہ ب حوالگی پر مال کے لئے ادائیگی کرنے پر تیار اور راضی نہ ہو۔ ب کو مال کے لئے ادائیگی کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک کہ الف ادائیگی پر مال اسے حوالے کرنے پر تیار اور راضی نہ ہو۔

(ب) الف اور ب نے معادلہ کیا کہ الف، ب کو اس قیمت پر مال حوالے کرے گا جو قسطوں میں ادا کی جائے گی، پہلی قسط حوالگی پر ادا کی جائے گی۔

الف کو مال حوالے کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ ب حوالگی پر پہلی قسط ادا کرنے پر تیار اور راضی نہ ہو۔

ب کو پہلی قسط ادا کرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ الف پہلی قسط پر مال حوالے کرنے پر تیار اور راضی نہ ہو۔

۵۲۔ متقابل عہد کی تعمیل کی ترتیب۔ جب وہ ترتیب جس میں متقابل عہد کی تعمیل کی جانی ہو معادلہ کی رو سے

واضح طور پر مقرر کر دی جائے، تو ان کی تعمیل اسی ترتیب سے کی جائے گی اور جہاں کوئی طریقہ معادلہ کی رو سے واضح طور پر مقرر نہ کیا جائے ان کی تعمیل اس ترتیب سے کی جائے گی جس کا تقاضا معاملہ کی نوعیت کرے۔

تمثیلیں

(الف) الف اور ب معاہدہ کرتے ہیں کہ الف مقررہ قیمت پر ب کے لئے ایک مکان تعمیر کرے گا۔ ب کی طرف

سے ادائیگی کرنے کے عہد سے پہلے الف کی طرف سے مکان تعمیر کرنے کا عہد پورا ہونا چاہیے۔

(ب) الف اور ب معاہدہ کرتے ہیں کہ الف اپنا مال تجارت مقررہ قیمت پر ب کے حوالے کرے گا اور ب رقم کی

ادائیگی کے لئے ضمانت دینے کا عہد کرتا ہے۔ الف کے عہد کی تعمیل ضروری نہیں تاوقتیکہ ضمانت کے لئے

ضمانت دے دی جاتی۔ اس لئے کہ معاملہ کی نوعیت متقاضی ہے کہ الف کو اپنا مال حوالے کرنے سے پہلے

ضمانت لے لینی چاہیے۔

۵۳۔ اس فریق کی ذمہ داری جو کسی ایسے امر سے باز رکھے جس کی بناء پر معاہدہ مؤثر ہوتا ہو۔ جب کوئی معاہدہ

متقابل عہدوں پر مشتمل ہو اور معاہدہ کا ایک فریق دوسرے کو اس کے عہد کی تعمیل سے باز رکھے تو معاہدہ اس طرح بازرکھے

گئے فریق کی مرضی سے باطل ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے فریق سے اس نقصان کے لئے تاوان حاصل کرنے کا مستحق ہو جاتا ہے

جو اس کو معاہدہ کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں اٹھانا پڑے گا۔

تمثیل

الف اور ب معاہدہ کرتے ہیں کہ ب ایک ہزار روپے کے عوض الف کے لئے کوئی کام کرے گا۔ ب بحسب وہ کام

کرنے کے لئے تیار اور رضامند ہے لیکن الف اس کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔ معاہدہ ب کی مرضی پر کالعدم قرار

دیا جاسکے گا اور اگر وہ اسے منسوخ کرنے کا فیصلہ کرے تو وہ الف سے کسی نقصان کے لئے تاوان وصول کرنے کا استحقاق

رکھتا ہے جو اس نے تعمیل نہ ہونے کی صورت میں اٹھایا ہے۔

۵۴۔ متقابل عہد پر مشتمل معاہدہ میں اس عہد کی عدم تعمیل پہلے کی جانی چاہیے۔ جب کوئی معاہدہ متقابل عہد پر اس

طرح مشتمل ہو، کہ ان میں سے ایک کی تعمیل نہیں کی جاسکتی، یا یہ کہ اس کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا جب تک دوسرے کی تعمیل

نہ ہوگئی ہو، اور آخر الذکر عہد کا معاہدہ اس کی تعمیل میں ناکام ہو جاتا ہے، تو مذکورہ معاہدہ متقابل عہد کی تعمیل کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور

اس پر لازم ہے کہ معاہدہ کے دوسرے فریق کو اس نقصان کے لئے تاوان دے جو مذکورہ دوسرے فریق کو معاہدہ کی تعمیل نہ

ہونے کی صورت میں اٹھانا پڑا ہو۔

تمثیلیں

- (الف) الف کرایہ پر ب کا جہاز لیتا ہے تاکہ [کراچی] سے ماریشس سامان لے جائے جو الف کی طرف سے فراہم کیا جائے گا۔ اور ب اس کی ترسیل کے لئے جہاز کا کرایہ وصول کرے گا۔ الف جہاز کے لئے سامان فراہم نہیں کرتا۔ الف اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ب اپنا عہد پورا کرے اور اسے ب کو اس نقصان کا تاوان ادا کرنا چاہیے جو معاہدہ کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں ب کو اٹھانا پڑا۔
- (ب) الف، ب سے مقررہ معاوضہ پر معماری کا کوئی کام کرنے کا معاہدہ کرتا ہے، ب پاڑ کا سامان اور لکڑی جو اس کام کے لئے ضروری ہیں مہیا کرے گا۔ ب پاڑ کا سامان اور لکڑی مہیا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور کام نہیں کیا جاسکتا۔ الف کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ب الف کو اس نقصان کا تاوان ادا کرنے کا پابند ہے جو معاہدہ کی تعمیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اٹھانا پڑا ہے۔
- (ج) الف ب کے ساتھ مصرحہ قیمت پر جہاز پر کچھ تجارتی مال حوالے کرنے کا معاہدہ کرتا ہے جو ایک ماہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور ب معاہدہ کی تاریخ سے ایک ہفتہ کے اندر تجارتی مال کی قیمت ادا کرنے کا اقرار کر لیتا ہے۔ ب ایک ہفتہ کے اندر رقم ادا نہیں کرتا۔ الف کی طرف سے مال حوالے کرنے کے عہد کی تعمیل ضروری نہیں ہے اور ب کو تاوان ادا کرنا چاہیے۔
- (د) الف، ب سے اس کو تجارتی مال کی ایک سو گانٹھیں فروخت کرنے کا عہد کرتا ہے جو اگلے دن حوالے کی جانی ہیں اور ب، الف سے ایک ماہ کے اندر ان کی قیمت ادا کرنے کا عہد کرتا ہے۔ الف اپنے عہد کے مطابق مال حوالے نہیں کرتا۔ ب پر قیمت ادا کرنے کا عہد پورا کرنا لازم نہیں ہے اور الف کو تاوان ادا کرنا چاہیے۔

۵۵۔ اس معاہدے کی جس میں وقت لازمی ہو، مقررہ وقت پر عدم تعمیل کا نتیجہ۔ جب کسی معاہدہ کا فریق مصرحہ وقت پر یا اس سے پہلے کوئی امر خاص یا مصرحہ وقت پر یا اس سے پہلے امور خاص کرنے کا عہد کرے، اور مصرحہ وقت پر یا اس سے پہلے مذکورہ امر کرنے سے قاصر ہے، تو معاہدہ یا اس کا اتنا حصہ جس کی تعمیل نہ کی گئی ہو، معاہدہ کی مرضی پر کالعدم ہو جاتا ہے۔ اگر فریقین کی نیت یہ ہو کہ وقت ہی کو معاہدہ کی اصل ہونا چاہیے۔

مذکورہ عدم تعمیل کا نتیجہ جب وقت لازمی نہ ہو۔ اگر فریقین کی نیت یہ نہیں تھی کہ معاہدہ کی اصل روح وقت ہی ہو تو مصرحہ وقت پر یا اس سے پہلے مذکورہ امر نہ ہونے کی وجہ سے معاہدہ کا عدم نہیں ہوتا۔ لیکن معاہدہ اس نقصان کے لئے جو مذکورہ عدم تعمیل کی وجہ سے اسے اٹھانا پڑا۔ معاہدہ سے تاوان کا استحقاق رکھتا ہے۔

طے شدہ وقت کے علاوہ کسی وقت تعمیل قبول کرنے کا نتیجہ۔ اگر معاہدہ کے طے شدہ وقت پر اپنے عہد کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے کا عدم ہو جانے والے معاہدے کی صورت میں معاہدہ طے شدہ وقت کے علاوہ کسی وقت پر مذکورہ عہد کی تعمیل کو قبول کر لیتا ہے، تو معاہدہ اس نقصان کے تاوان کا مطالبہ نہیں کر سکتا جو طے شدہ وقت پر عہد کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں اٹھانا پڑا ہو، تاوقتیکہ مذکورہ قبول کرنے کے وقت وہ معاہدہ کو اپنے ایسا کرنے کے ارادہ کی اطلاع نہ دے دے۔

۵۶۔ ناممکن کام کرنے کا اقرار نامہ۔ ناممکن کام کرنے کا اقرار نامہ بذات خود باطل ہے۔

ایسا کام کرنے کا معاہدہ جو بعد میں ناممکن یا ناجائز ہو جائے۔ ایسا کام کرنے کا کوئی معاہدہ جو معاہدہ ہونے کے بعد ناممکن ہو جائے، یا کسی ایسے امر کے باعث جس کو معاہدہ روک نہ سکتا ہونا جائز ہو جائے۔ اس وقت باطل ہو جاتا ہے جب وہ کام ناممکن یا ناجائز ہو جاوے۔

اس نقصان کے لئے تاوان جو ایسا کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہو جس کا ناممکن یا ناجائز ہونا معلوم ہو۔ جبکہ کسی شخص نے کوئی ایسا کام کرنے کا عہد کیا ہو جس کو وہ ناممکن یا ناجائز جانتا تھا یا محقو کوشش سے جان سکتا تھا اور جس کا ناممکن یا ناجائز ہونے کا علم معاہدہ کو نہ تھا، تو مذکورہ معاہدہ پر لازم ہے کہ کسی ایسے نقصان کے لئے تاوان دے جو مذکورہ بالا معاہدہ کو اس عہد کی عدم تعمیل کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہو۔

تمثیلیں THE PAKISTAN CODE

(الف) الف نے ب سے اقرار کیا کہ جادو سے دھینہ برآمد کرگا، یہ اقرار نامہ باطل ہے۔

(ب) الف اور ب ایک دوسرے سے شادی کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں۔ شادی کے لئے مقررہ وقت سے پہلے الف پاگل ہو جاتا ہے۔ معاہدہ باطل ہو گیا۔

(ج) الف، ب سے شادی کرنے کا معاہدہ کرتا ہے۔ ج سے اس نے پہلے شادی کر رکھی ہے اور اس قانون کی رو سے جس کا وہ پیرو ہے دوسری شادی ممنوع ہے۔ الف پر لازم ہے کہ ب کو اس نقصان کا تاوان ادا کرے جو عہد کی عدم تعمیل کی وجہ سے اس کو پہنچا ہے۔

۱۔ موازنہ کے لئے آگے کی دفعات ۶۲ اور ۶۳ دیکھئے۔

۲۔ ملاحظہ ہو آگے کی دفعہ ۶۵ اور ملاحظہ ہو قانون دادری مختص، ۱۸۷۷ء (نمبر ابابت ۷۷۷۷)۔ دفعہ ۱۳۔

(د) الف نے کسی غیر ملکی بندرگاہ سے بکاسا مان لادنے کا معاہدہ کیا۔ الف کی حکومت نے بعد میں اس ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جس میں وہ بندرگاہ واقع ہے۔ جب جنگ کا اعلان کر دیا گیا تو معاہدہ باطل ہو گیا۔

(ه) الف نے اس رقم کے بدلے میں جو ب کی طرف سے پیشگی ادا کی گئی چھ ماہ کے لئے تھیٹر میں اداکاری کرنے کا معاہدہ کیا۔ کئی موقعوں پر الف اتنا بیمار پڑ گیا کہ اداکاری نہیں کر سکا۔ ان موقعوں پر اداکاری کرنے کا معاہدہ باطل ہو گیا۔

۵۷۔ ایسے کام کرنے کا عہد جو قانونی ہیں اور ایسے کام کرنے کا متقابل عہد جو غیر قانونی ہیں۔ جب اشخاص اولاً ایسے کام کرنے کا جو قانونی ہیں۔ اور ثانیاً مصرحہ حالات کے تحت بعض ایسے کام کرنے کا جو غیر قانونی ہوں، متقابل عہد کریں تو عہد کا پہلا سلسلہ معاہدہ ہے۔ لیکن دوسرا اقرار باطل ہے۔

الف اور ب اقرار کرتے ہیں کہ الف دس ہزار روپے کے عوض ب کو مکان فروخت کرے گا۔ لیکن اگر ب اس کو جوا خانے کے طور پر استعمال کرے تو وہ الف کو اس کے عوض پچاس ہزار روپے ادا کرے گا۔
متقابل عہد کا پہلا سلسلہ یعنی مکان فروخت کرنا اور اس کے عوض دس ہزار روپے ادا کرنا، ایک معاہدہ ہے۔
دوسرا سلسلہ یعنی یہ کہ ب اس مکان کو جوا خانے کے طور پر استعمال کرے گا، ایک خلاف قانون مقصد کی غرض سے ہے اس لیے اقرار باطل ہے۔

۵۸۔ متبادل عہد جس کی ایک شکل غیر قانونی ہو۔ متبادل عہد کی صورت میں جس کی ایک شکل قانونی ہو اور دوسری غیر قانونی صرف قانونی شکل نافذ العمل ہو سکتی ہے۔

تمثیل

الف اور ب اقرار کرتے ہیں کہ الف ایک ہزار روپے ب کو ادا کرے گا جس کے بدلے میں ب چاول یا ناجائز طور پر درآمد کی گئی افیون الف کے حوالے کرے گا۔
چاول حوالے کرنا ایک جائز معاہدہ ہے، اور افیون کے بارے میں یہ ایک باطل اقرار ہے۔

ادائیگیوں کے تصرف کا اختیار

۵۹۔ ادائیگی کا اطلاق جبکہ ادا کیے جانے والے قرض کی نشاندہی کردی جائے۔ جب ایک قرض دار، جس کو کسی ایک شخص کے جدا جدا کئی قرضے ادا کرنے ہوں۔ اسے کوئی ادائیگی، واضح اطلاع کے ذریعے، یا حالات کے تحت یہ مراد لیتے ہوئے کرے کہ اس ادائیگی کا اطلاق کسی خاص قرض کی بے باقی پر ہوگا تو ادائیگی کا، اگر وہ منظور کر لی جائے، اطلاق بحسبہ کیا جانا چاہیے۔

تمثیلیں

(الف) الف، ب کا دوسرے قرضوں کے ساتھ ۱۰۰۰ روپے کا ایک پرونوٹ پر قرض دار ہے جو یکم جون کو واجب الادا ہے۔ اس پرونوٹ پر ب کا اس رقم کا کوئی دوسرا قرضہ واجب نہیں ہے۔ پہلی جون کو الف ۱۰۰۰ روپیہ ب کو ادا کر دیتا ہے۔ ادائیگی کا اطلاق پرونوٹ کی بے باقی پر ہوگا۔

(ب) الف منجملہ دیگر قرضوں کے ۵۶ روپے کی رقم کا ب کا قرض دار ہے۔ ب خط کے ذریعے الف سے اس رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے۔ الف ۵۶ روپے ب کو بھیج دیتا ہے۔ اس ادائیگی کا اطلاق اس قرضہ کو ادا کرنے پر ہوگا جس کی ادائیگی کا ب نے مطالبہ کیا تھا۔

۶۰۔ ادائیگی کا اطلاق، جہاں ادا ہونے والے قرض کی نشان دہی نہ کی گئی ہو۔ جہاں قرض دار اطلاع دینا بھول گیا ہو اور ایسے دوسرے حالات موجود نہ ہوں جو یہ نشان دہی کریں کہ کس قرضہ پر اس ادائیگی کا اطلاق ہوگا، تو قرض خواہ اپنی صوابدید پر اس قرض دار کے اوپر واقعی واجب اور قابل ادا جائز قرض پر اس کا اطلاق کر سکے گا، جو قرض دار کی طرف سے اسے واجب الادا ہو خواہ اس کی وصولی ثالثوں کی میعاد سماعت کے فی الوقت نافذ العمل قانون کی رو سے ممنوع ہو یا ممنوع نہ ہو۔

۶۱۔ ادائیگی کا اطلاق جبکہ کوئی بھی فریق صراحت نہ کرے۔ جبکہ کوئی بھی فریق صراحت نہ کرے، تو ادائیگی کا اطلاق قرضوں کی بے باقی پر بلحاظ تقدیم و تاخیر کیا جائے گا، خواہ وہ ثالثوں کی میعاد سماعت کے فی الوقت نافذ العمل قانون کی رو سے ممنوع نہ ہوئے ہوں۔ اگر قرضے یکساں مدت کے ہوں تو ادائیگی کا اطلاق ہر ایک قرضے کی بے باقی پر بحساب حصہ رسدی کیا جائے گا۔

معاهدے جن کی بجا آوری ضروری نہیں

۶۲۔ معاهدہ کی تجدید، فتح اور تبدیلی کا نتیجہ۔ اگر کسی معاہدہ کے فریقین اس کے بدلے میں کوئی نیا معاہدہ کرنے، یا اس کو منسوخ یا تبدیل کرنے پر رضامند ہوں تو اصل معاہدہ کی بجا آوری ضروری نہیں ہے۔

تمثیلیں

- (الف) الف معاہدہ کے تحت ب کا قرض دار ہے۔ الف، ب اور ج کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ ب آئندہ سے الف کی بجائے ج کو اپنا قرض دار تسلیم کرے گا۔ الف پر ب کا پرانا قرض ختم ہو گیا ہے، اور ج پر ب کے ایک نئے قرض کا معاہدہ ہو گیا ہے۔
- (ب) الف دس ہزار روپے ب سے قرض لیتا ہے۔ الف، ب کے ساتھ تصفیہ کرتا ہے اور ب کو دس ہزار روپے کے قرض کی جگہ ۵۰۰۰ روپے میں (الف کی) کی املاک رہن رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک نیا معاہدہ ہے اور اس سے پرانا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔
- (ج) الف ہزار روپے ب سے ایک معاہدہ کے تحت قرض لیتا ہے۔ ب ہزار روپے کا ج کا قرض دار ہے۔ ب الف سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بھی کھاتہ میں ہزار روپے ج کے نام جمع کر دے لیکن ج یہ فیصلہ منظور نہیں کرتا۔
- ب اب بھی ج کا ہزار روپے کا قرض دار ہے، اور کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا۔

۶۳۔ معاہدہ عہد کی تعمیل سے صرف نظر یا اس میں تخفیف کر سکے گا۔ ہر ایک معاہدہ اس سے کئے گئے عہد کی تعمیل سے کلی یا جزوی طور پر صرف نظر کر سکے گا، یا اسے معاف کر سکے گا، یا مذکورہ بجا آوری کی مدت میں توسیع کر سکے گا، یا اس کی جگہ کسی اور تصفیہ کو جسے وہ مناسب سمجھے قبول کر سکے گا۔ ۱۔

تمثیلیں

(الف) الف، ب کے لئے تصویر بنانے کا عہد کرتا ہے۔ بعد میں ب اس کو تصویر بنانے سے منع کر دیتا ہے۔ الف اب اس عہد کی تعمیل کا پابند نہیں ہے۔

(ب) الف ۵۰۰۰ روپیہ کے لئے ب کا قرض دار ہے۔ الف نے کل قرض کی ادائیگی میں ب کو ۲۰۰۰ روپے اس وقت اور مقام پر ادا کئے جس پر ۵۰۰۰ روپے ادا ہونے چاہئیں تھے۔ اور ب نے قبول کر لیے۔ پس کل قرض ادا ہو گیا۔

(ج) الف پر ب کے ۵۰۰۰ روپے قرض ہیں۔ ج نے ب کو ۱۰۰۰ روپے ادا کیے اور ب نے الف پر اپنے قرض کی بے باقی میں اس رقم کو قبول کر لیا۔ پس یہ ادائیگی کل قرض کی بے باقی ہے۔

(د) الف، ب سے ایک معاہدہ کے تحت کچھ رقم قرض لیتا ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے۔ الف رقم کی مقدار معلوم کیے بغیر قرض کی بے باقی میں ۲۰۰۰ روپے ب کو ادا کرتا ہے اور ب اسے قبول کر لیتا ہے۔ پس یہ کل قرض کی بے باقی ہے خواہ اس کی مقدار کچھ بھی ہو۔

(ه) الف پر ب کے ۲۰۰۰ روپے قرض ہیں۔ اور وہ دوسرے قرض خواہوں کا بھی قرض دار ہے۔ الف نے اپنے قرض خواہوں کے ساتھ جن میں ب شامل ہے یہ طے کیا کہ ان کو ان کے قرضوں کی بے باقی میں ۲ [مصالحات] کے سود پر روپیہ میں آٹھ آنے ادا کرے گا۔ پس ۱۰۰۰ روپے کی ادائیگی سب کے قرض کی بے باقی ہو گئی۔

۶۴۔ قابل ابطال معاہدہ کی منسوخی کے نتائج۔ جب کوئی شخص جس کی مرضی پر کوئی معاہدہ قابل ابطال ہے اس کو منسوخ کر دے، تو اس کے دوسرے فریق کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل کسی عہد کی تعمیل کرے جس کا وہ معاہدہ ہے، قابل ابطال معاہدہ کو منسوخ کرنے والا فریق، اگر وہ معاہدہ کے کسی دوسرے فریق سے اس کے تحت کوئی نفع حاصل کر چکا ہے، مذکورہ نفع، جہاں تک ہو سکے، اس شخص کو واپس کر دے گا جس سے وہ فائدہ حاصل کیا گیا تھا۔

۶۵۔ اس شخص کی ذمہ داری جس نے باطل اقرار نامے یا ایسے معاہدے کے تحت جو باطل ہو جائے فائدہ حاصل کیا ہو۔ جب کسی اقرار نامہ کے باطل ہونے کا پتہ چلے یا جب کوئی معاہدہ باطل ہو جائے، تو وہ شخص جو مذکورہ اقرار نامہ یا معاہدہ کے تحت کوئی فائدہ حاصل کر چکا ہو اسے اس شخص کو واپس کرنے یا تاوان ادا کرنے کا پابند ہے جس سے اس نے فائدہ حاصل کیا تھا۔

۱۔ ملاحظہ ہو گزشتہ دفعہ، ۴۱۔

۲۔ ترمیمی ایکٹ ۱۸۹۱ء (نمبر ۱۲ بابت ۱۸۹۱ء) دفعہ ۲ اور جدول دوم کی رو سے "تاوان" کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

۳۔ ملاحظہ ہو آگے کی دفعہ ۷۵۔

تمثیلیں

- (الف) الف نے ب کو اس عہد کے بدلے ۱۰۰۰ روپے ادا کیے کہ وہ الف کی بیٹی ج سے شادی کرے گا۔ عہد کے وقت ج کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اقرار نامہ باطل ہے لیکن ب کو چاہیے کہ الف کو ۱۰۰۰ روپے واپس ادا کرے۔
- (ب) الف نے ب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ یکم مئی سے پہلے ۲۵۰ من چاول اس کے حوالے کرے گا۔ الف اس تاریخ سے پہلے صرف ۱۳۰ من حوالے کرتا ہے اور بعد میں کچھ نہیں۔ یکم مئی کے بعد ب کے قبضے میں ۱۳۰ من ہیں۔ وہ الف کو ان کی قیمت ادا کرنے کا پابند ہے۔
- (ج) الف نے جو ایک گلوکارہ ہے ایک تھیٹر کے منجرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ اگلے دو ماہ کے دوران ہر ہفتے میں دو شب اس کے تھیٹر میں گانا گایا کرے گی اور ب نے ہر شب گانے کے لئے اس کو ۱۰۰ روپے ادا کرنے کا اقرار کیا۔ چھٹی رات الف تھیٹر سے عدا غیر حاضر ہو جاتی ہے۔ اور نتیجتاً معاہدہ منسوخ کر دیتا ہے۔ ب پر لازم ہے کہ ان پانچ راتوں کے لئے جن میں ب نے گایا تھا اسے اجرت ادا کرے۔
- (د) الف نے ب کے لئے بزم موسیقی میں گانے کے لئے ۱۰۰۰ روپے کی اجرت پر معاہدہ کیا جو پیشگی ادا کر دیئے گئے۔ الف اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ گانا نہیں گاسکتا۔ الف اس فائدے کے نہ ہونے کے باعث جو ب کو ہوتا اگر الف گانا گانے کے قابل ہوتا ب کو تاوان ادا کرنے کا پابند نہیں ہے لیکن اسے ب کو ۱۰۰ روپے واپس کرنے چاہیں جو پیشگی ادا کیے گئے تھے۔

- ۶۶۔ قابل ابطال معاہدہ کے انفساخ کا اظہار یا استرداد کرنے کا طریقہ۔ قابل ابطال معاہدہ کے انفساخ کا اظہار یا استرداد اسی طریقے سے اور انہی قواعد کے مطابق کیا جائے گا جن کا اطلاق کسی ایجاب کے اظہار یا استرداد پر ہوتا ہے۔
- ۶۷۔ معاہدہ تعمیل کے لئے مناسب سہولتیں مہیا کرنے میں، معاہدہ کی غفلت کا نتیجہ۔ اگر کوئی معاہدہ معاہدہ کو اس کے عہد کی تعمیل کے لئے مناسب سہولتیں مہیا کرنے میں غفلت برتے یا انکار کرے، تو مذکورہ غفلت یا انکار کی وجہ سے جو عدم تعمیل وقوع میں آئے معاہدہ اس کے لئے معذور سمجھا جائے گا۔

تمثیل

- الف نے ب کے ساتھ ب کے مکان کی مرمت کرنے کا معاہدہ کیا۔
- ب نے الف کو ان جگہوں کی نشان دہی کرنے میں غفلت برتی یا انکار کیا جہاں اس کا مکان مرمت طلب تھا۔
- الف اس معاہدہ کی عدم تعمیل سے بری ہے اگر عدم تعمیل مذکورہ غفلت یا انکار کے باعث ہوئی ہو۔

باب پنجم

بعض تعلقات کے بارے میں جو ان تعلقات سے مشابہ ہوں

جو معاہدہ سے وجود میں آئے ہوں

۶۸۔ ان ضروریات کے لئے دعویٰ جو معاہدہ کرنے کے نااہل شخص کو یا اس کے حساب میں فراہم کی جائیں۔ اگر کسی شخص کو جو کوئی معاہدہ کرنے کا اہل نہ ہو، یا کسی اور کو جس کی پرورش کرنے کا وہ شخص قانوناً پابند ہو۔ کسی دوسرے شخص کی جانب سے اشیائے ضرورت فراہم کی جائیں جو زندگی میں اس کی حیثیت کے مطابق ہوں، تو وہ شخص جس نے مذکورہ اشیاء فراہم کی ہوں اس نااہل شخص کی املاک میں سے رقم وصول کرنے کا استحقاق رکھتا ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف، ب کو جو پاگل ہے ایسی ضروریات فراہم کرتا ہے جو زندگی میں اس کی حیثیت سے مطابقت رکھتی ہیں، الف کو ب کی املاک سے رقم وصول کرنے کا استحقاق ہے۔

(ب) ب پاگل ہے، الف اس کی بیوی بچوں کو وہ ضروریات فراہم کرتا ہے جو زندگی میں ان کی حیثیت سے مطابقت رکھتی ہیں۔ الف کو ب کی املاک سے رقم وصول کرنے کا استحقاق ہے۔

۶۹۔ اس شخص کو باز ادائیگی جو ایسی رقم ادا کرے جو کسی دوسرے پر واجب ہو اور جس کی ادائیگی میں اس کا مفاد ہے۔ کوئی شخص جو ایسی رقم کے ادا ہونے میں دلچسپی رکھتا ہو جس کا ادا کرنا دوسرے شخص پر قانوناً واجب ہو، اور وہ اس کو اس سبب سے ادا کر دے تو وہ دوسرے شخص سے مذکورہ رقم واپس حاصل کرنے کا مستحق ہے۔

تمثیل

ب [سندھ] میں پتہ پر اراضی پر قابض ہے جو اس نے زمیندار الف سے لی ہے۔ الف پر حکومت کا واجب الادا ہے۔ حکومت کی طرف سے اس کی زمین فروخت کرنے کا اشتہار دے دیا جاتا ہے۔ مال گزاری کے قانون کے تحت مذکورہ فروخت کا نتیجہ ب کے پتہ کی منسوخی ہوگا۔ ب زمین کی فروخت اور اس کے نتیجے

۱۔ وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار) آرڈیننس ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”مشرقی پاکستان“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جسے فرمان تطبیق ۱۹۶۱ء کے آرٹیکل ۲ (نفاذ پذیر از ۲۳ مارچ ۱۹۶۵ء) کی رو سے ”مشرقی بنگال“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا جسے مرکزی قوانین (اصلاح قوانین موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۰ء کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم (نفاذ پذیر از ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء کی رو سے ”بنگل“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا۔

میں اپنے پیسہ کی منسوخی کو روکنے کے لئے حکومت کی وہ رقم ادا کرتا ہے جو الف پر واجب ہے۔ الف، ب کو اس رقم کی تلافی کرنے کا پابند ہے جو اس طرح ادا کی گئی ہے۔

۷۰۔ اس شخص کی ذمہ داری جو ایسے کام کا فائدہ حاصل کر رہا ہے جو بلا معاوضہ نہیں ہے۔ جب کوئی شخص جائز طور پر کسی دوسرے شخص کے لئے کچھ کرے یا کوئی شے اس کے حوالے کرے جبکہ اس کی نیت بلا معاوضہ ایسا کرنے کی نہ ہو، اور مذکورہ دوسرا شخص اس کا نفع اٹھائے تو موخر الذکر کو اس شے کی نسبت جو بایں طور کی گئی ہو یا حوالے کی گئی ہو۔ اس کا معاوضہ ادا کرنے یا اسے واپس کرنے کا پابند ہے۔

تمثیلیں

(الف) ایک تا جرح غلطی سے، ب کے مکان پر مال چھوڑ دیتا ہے۔ ب اسے اپنا مال سمجھ کر استعمال کرتا ہے۔ وہ اس کے لئے الف کو رقم ادا کرنے کا پابند ہے۔

(ب) الف، ب کی املاک کو آگ سے بچاتا ہے۔ الف، ب سے معاوضہ کا استحقاق نہیں رکھتا، اگر حالات یہ ظاہر کریں کہ اس کی نیت بلا معاوضہ کام کرنے کی تھی۔

۷۱۔ کسی کا پڑا سامان پانے والے شخص کی ذمہ داری۔ کوئی شخص جو کوئی سامان پڑا پائے جو کسی دوسرے کی ملکیت ہو اور اسے اپنی تحویل میں لے لے، تو وہ اسی ذمہ داری کا مکلف ہوگا جو کسی تحویل داری کی ہوتی ہے۔

۷۲۔ اس شخص کی ذمہ داری جس کو غلطی سے یا جبر کے تحت رقم ادا کی جائے یا کوئی شے اس کے حوالے کی جائے۔ کوئی شخص جسے غلطی سے یا جبر کے تحت کوئی رقم ادا کی گئی ہو یا کوئی چیز اس کے حوالے کی گئی ہو، تو وہ اسے واپس ادا کرنے یا لوٹانے کا پابند ہے۔

THE PAKISTAN CODE

تمثیلیں

(الف) الف اور ب مشترکہ طور پر ج کے ۱۰۰ روپیہ کے مقروض ہیں۔ الف تنہا ج کو رقم ادا کر دیتا ہے۔ اور ب، یہ بات نہ جانتے ہوئے، ج کو دوبارہ ۱۰۰ روپیہ ادا کر دیتا ہے۔ ج یہ رقم ب کو واپس کرنے کا پابند ہے۔

(ب) ایک ریلوے کمپنی بعض مال کسی مرسل الیہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیتی ہے تا وقتیکہ مال اٹھانے کے لئے ناجائز خرچ ادا نہ کیا جائے۔ مرسل الیہ مال حاصل کرنے کے لئے رقم ادا کر دیتا ہے تو وہ خرچ میں سے اتنا واپس لینے کا استحقاق رکھتا ہے جو ناجائز طور پر زیادہ تھا۔

باب ششم

نقص معاہدہ کے نتائج کے بارے میں

۷۳۔ نقص معاہدہ کے باعث ہونے والے نقصان یا ضرر کا معاوضہ۔ جب کوئی معاہدہ توڑ دیا گیا ہو، تو وہ فریق جو مذکورہ نقص معاہدہ کی وجہ سے نقصان اٹھائے۔ اس فریق سے جس نے معاہدہ توڑا ہو۔ ایسے نقصان یا ضرر کے لئے جو اس وجہ سے اسے ہوا ہو، معاوضہ وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، جو کہ فطری طور پر مذکورہ نقص سے امور کے معمول کے مطابق وقوع پذیر ہوا ہو یا فریقین جانتے تھے، جب انہوں نے معاہدہ کیا تھا، کہ معاہدہ کے نقص کے نتیجے میں نقصان واقع ہونے کا امکان ہے۔

مذکورہ معاوضہ اس نقص کی وجہ سے برداشت کیے گئے کسی بعید اور بالواسطہ نقصان یا ضرر کے لئے نہیں دینا ہوگا۔ معاہدہ کی رو سے پیدا شدہ ذمہ داریوں سے مشابہ ذمہ داری کی بجا آوری میں ناکامی کا معاوضہ۔ جب کوئی ایسی ذمہ داری جو معاہدہ کی رو سے پیدا شدہ ذمہ داریوں سے مشابہ ہو عائد کی گئی ہو اور اس کی بجا آوری نہ کی گئی ہو، تو اس کی بجا آوری میں ناکامی کی وجہ سے ضرر رسیدہ شخص قصور وار فریق سے ایسا معاوضہ وصول کرنے کا مستحق ہوگا، گویا مذکورہ شخص نے اس ذمہ داری کی بجا آوری کا معاہدہ کیا اور اپنا معاہدہ توڑ دیا۔

تشریح۔ نقص معاہدہ سے ہونے والے نقصان یا ضرر کا تخمینہ لگاتے ہوئے، معاہدہ کی عدم تعمیل کے باعث واقع ہونے والی تکلیف کو دور کرنے کی کوششوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔

THE PAKISTAN CODE

تمثیلیں

(الف) الف نے ۵۰ من شورہ مقررہ قیمت پر جو مال حوالے کیے جانے پر ادا کی جائے گی، ب کو فروخت کرنے اور حوالے کرنے کا معاہدہ کیا، الف نے معاہدہ توڑ دیا۔ ب، الف سے معاوضہ کے طور پر اتنی رقم وصول کرنے کا مستحق ہے، اگر کوئی ہو۔ جس قدر معاہدہ میں مذکورہ رقم اس قیمت سے کم ہو جس پر ب نے اسی قسم کا ۵۰ من شورہ اس وقت حاصل کیا ہوگا جبکہ شورے کی حوالگی کی جانی چاہیے تھی۔

(ب) الف نے ب کا جہاز اس غرض سے کرایہ پر لیا کہ جہاز [کراچی] جائے جہاں اس پر یکم جنوری کو وہ مال لاد کر جو الف مہیا کرے گا اسے ۲ [چٹاگانگ] لے جائے گا اور کرایہ تکمیل خدمت کے بعد ادا کیا جائے گا۔ ب کا جہاز [کراچی] نہیں جاتا، لیکن الف کو مناسب نقل و حمل یا سامان کی فراہمی کے مواقع حاصل ہیں جن کی شرائط اتنی ہی سودمند ہیں جن پر اس نے جہاز مخصوص کر دیا تھا۔ الف نے ان مواقع سے استفادہ کیا لیکن ایسا کرتے ہوئے مشکل یا اخراجات برداشت کرنے پڑے۔ الف کو مذکورہ مشکل اور اخراجات کے لئے ب سے معاوضہ وصول کرنے کا استحقاق ہے۔

(ج) الف نے ایک معینہ قیمت پر ب سے ۵۰ من چاول خریدنے کا معاہدہ کیا جس میں حوالگی کا وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ بعد میں الف نے ب کو اطلاع دی کہ اگر وہ چاول اسے دیئے گئے تو وہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ ب کو بطور معاوضہ الف سے اس قدر رقم اگر کوئی ہو، وصول کرنے کا حق ہے، جس قدر معاہدہ میں درج قیمت اس سے زیادہ ہو جو ان چاولوں کے لئے اس وقت حاصل کر سکتا ہو جب الف نے ب کو اطلاع دی ہو کہ وہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔

(د) الف نے ساٹھ ہزار روپوں کے عوض ب کا جہاز خریدنے کا معاہدہ کیا، لیکن اپنا عہد توڑ دیا، الف کو چاہیے کہ معاوضہ کے طور پر ب کو اس قدر رقم، اگر کوئی ہو، ادا کرے جس قدر معاہدہ میں درج قیمت اس قیمت سے زیادہ ہو جو ب نقص معاہدہ کے وقت جہاز کے لئے حاصل کر سکتا۔

(ه) الف نے جو ایک کشتی کا مالک ہے ب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ پٹ سن کی کھیپ ۲ [میمن سنگھ] اس جگہ پر فروخت کے لئے لے جائے گا اور کشتی مصرحہ دن روانہ ہوگی۔ کشتی کسی ناگزیر وجہ کی بناء پر مقررہ وقت پر روانہ نہیں ہو سکی، اس وجہ سے مال ۲ [میمن سنگھ] اس وقت سے، جب اسے پہنچنا چاہیے تھا، اگر جہاز معاہدہ کے مطابق روانہ ہوتا، تاخیر سے پہنچا۔ اس تاریخ کے بعد اور مال پہنچنے سے پہلے پٹ سن کی قیمت گر گئی۔

۱۔ مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس مجریہ ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”بمبئی“

کی جگہ تبدیل کیا گیا (موثر از ۱۳ اکتوبر، ۱۹۵۵ء)۔

۲۔ مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس مجریہ ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“

کی جگہ تبدیل کیا گیا (موثر از ۱۳ اکتوبر، ۱۹۵۵ء)۔

الف کی طرف سے ب کو قابل ادا معاوضہ کا اندازہ، اس وقت کی قیمت، جس پر ب، اگر مال [میں سگھ] مقررہ وقت پر پہنچ جاتا تو فروخت کر سکتا تھا، او بازار کی اس وقت کی قیمت جب مال اصل میں پہنچا، دونوں قیمتوں کے فرق سے لگایا جائے گا۔

(و) الف نے ب سے مابہ کیا کہ وہ مقررہ طریقہ پر اس کے مکان کی مرمت کرے گا اور رقم پیشگی وصول کر لی۔ الف نے مکان کی مرمت کی لیکن معاہدہ کے مطابق نہیں کی۔ ب کو معاہدہ کے مطابق مرمت کرانے کے لئے الف سے اس کے اخراجات واپس لینے کا حق ہے۔

(ز) الف نے مقررہ رقم پر، یکم جنوری سے ایک سال کے لئے ب کو اپنا جہاز کرایہ پر دینے کا معاہدہ کیا۔ جہاز کا کرایہ بڑھ گیا اور یکم جنوری کو جہاز کی قابل حصول رقم معاہدہ کی رقم سے بڑھ گئی۔ الف نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ الف کو چاہیے کہ وہ معاہدہ کی رقم اور اس رقم کے درمیان، جس پر ب یکم جنوری کو یا اس سے ایک سال کے لئے ایسا ہی جہاز کرایہ پر لے سکتا تھا، دونوں کے فرق کے مساوی رقم معاوضہ کے طور پر ادا کرے۔

(ح) الف نے ب کو ایسی مقررہ قیمت پر معینہ مقدار میں لوہا فراہم کرنے کا معاہدہ کیا جو اس قیمت کی بہ نسبت زیادہ تھی جس پر الف لوہا خرید اور فراہم کر سکتا تھا۔ ب نے مقررہ قیمت پر لوہا وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ب کو چاہیے کہ بطور معاوضہ الف کو وہ فرق ادا کرے جو لوہے کے معاہدہ میں درج قیمت اور اس قیمت کے درمیان پایا جاتا ہو جس پر الف لوہا خرید اور فراہم کر سکتا تھا۔

(ط) الف نے ایک عام جمال ب کو ایک مشین الف کے کارخانے میں بلا توقف لے جانے کے لئے یہ کہہ کر حوالے کی کہ اس کا کارخانہ مشین نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ ب نے بلا وجہ مشین لے جانے میں تاخیر کی اور نتیجتاً الف حکومت کے ایک منافع بخش ٹھیکے سے محروم رہا۔ پس الف بطور معاوضہ ب سے اس منافع کی اوسط رقم وصول کرنے کا استحقاق رکھتا ہے جو اس دوران کارخانے کی کارکردگی سے حاصل ہو سکتا تھا اگر مشین کی حوالگی میں تاخیر نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن اس نقصان کی تلافی کا استحقاق نہیں رکھتا جو حکومت کا ٹھیکہ نہ ملنے کی وجہ سے ہوا ہو۔

(ی) الف نے ب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ ب کو ایک ہزار ٹن لوہا سو روپے فی ٹن کے حساب سے مقررہ وقت پر فراہم کرے گا۔ بعد ازاں الف نے ج سے ایک ہزار ٹن لوہا ۸۰ روپے فی ٹن پر خریدنے کا معاہدہ

۱۔ مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس مجریہ ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دعوہ ۱۳ اور جدول دوم کی رُو سے ”میزہ پور“ کی جگہ تبدیل کیا گیا (موثر از ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۵ء)

ج کو یہ بتاتے ہوئے کیا کہ اس نے ب کے ساتھ اپنے معاہدہ کی تعمیل کی غرض سے ایسا کیا ہے۔ ج الف کے ساتھ اپنے معاہدہ کی تعمیل میں قاصر رہا جو لوہا حاصل نہیں کر سکا اور نتیجتاً ب نے وہ معاہدہ منسوخ کر دیا۔ ج کو چاہیے کہ الف کو ۲۰,۰۰۰ روپے ادا کرے جو الف کو ب کے ساتھ اپنے معاہدہ کی تعمیل کی صورت میں بطور منافع حاصل ہوئے۔

(ک) الف نے ب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ ایک مصرعہ قیمت پر ایک مشین تیار کر کے مقررہ تاریخ پر ب کے حوالے کرے گا مگر الف نے مصرعہ وقت پر اس مشین کو حوالے نہ کیا اور اس وجہ سے ب کو مجبوراً دوسری مشین اس قیمت سے زیادہ قیمت پر لینی پڑی جو وہ الف کو دیتا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ایسے معاہدے کی تعمیل سے باز رہا جو اس نے کسی تیسرے شخص سے الف کے ساتھ معاہدہ کرتے وقت کیا تھا۔ (مگر جس کی اطلاع الف کو نہیں دی گئی تھی) اور ب کو نقص معاہدہ کے لئے معاوضہ ادا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ پس الف پر لازم ہے کہ معاہدہ میں درج مشین کی قیمت اور اس قیمت میں جو ب کا دوسری مشین کے لئے ادا کی جتنا فرق ہو ب کو بطور معاوضہ ادا کرے، لیکن وہ رقم نہیں جو ب نے بطور معاوضہ تیسرے شخص کو ادا کی۔

(ل) عمارت ساز الف نے ایک مکان تعمیر کرنے اور اسے یکم جنوری تک مکمل کر دینے کا معاہدہ کیا تا کہ ب اس وقت اسے ج کو کرایہ پر دے سکے جس کے ساتھ ب نے اس امر کا معاہدہ کیا ہے اور الف کو اس معاہدہ کی اطلاع دی گئی جو ب اور ج کے درمیان ہوا تھا۔ الف نے اس مکان کی ایسی ناقص تعمیر کی کہ وہ یکم جنوری سے پہلے ہی گر پڑا اور ب کو اسے نئے سرے سے تعمیر کرنا پڑا جس کی وجہ سے اسے اس کرایہ کا نقصان ہوا جو ج سے اسے وصول ہوتا۔ علاوہ ازیں اسے نقص معاہدہ کے لئے مجبوراً ج کو معاوضہ دینا پڑا۔ پس الف پر لازم ہے کہ مکان کی دوبارہ تعمیر کی بابت، کرایہ کے نقصان کی بابت اور ج کو دیئے جانے والے معاوضہ کی بابت ب کو معاوضہ ادا کرے۔

(م) الف نے کوئی مال تجارت ب کے ہاتھ یہ کہہ کر فروخت کیا کہ وہ کسی خاص قسم کا ہے اور ب نے اس بات پر یقین کر کے مذکورہ مال کو ج کے ہاتھ اسی قسم کا کہہ کر فروخت کر دیا۔ لیکن مال اقرار کے مطابق نہ نکلا اور ب بطور معاوضہ ج کو رقم ادا کرنے کا پابند ہوا۔ لہذا اب الف سے مذکورہ معاوضہ کی رقم واپس وصول کرنے کا مستحق ہے۔

(ن) الف نے ب کو ایک مصرحہ دن ایک رقم ادا کرنے کا معاہدہ کیا۔ الف نے اس دن رقم ادا نہیں کی۔ ب اس دن رقم وصول نہ ہونے کے نتیجہ میں اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکا، اور مکمل طور پر تباہ اور مفلس ہو گیا۔ الف، ماسوائے اس اصل زر کے جس کو ادا کرنے کا اس نے معاہدہ کیا تھا، مع ادائیگی کے دن تک کے سود کے، ب کے کسی نقصان کو پورا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔

(س) الف نے یکم جنوری کو معینہ قیمت پر ب کو ۵۰ من شورہ حوالے کرنے کا معاہدہ کیا۔ ب نے بعد میں، یکم جنوری سے پہلے ج کو وہ شورہ اس قیمت پر جو یکم جنوری کی بازاری قیمت سے زیادہ ہے فروخت کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ الف نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ تو اس معاوضہ کا تخمینہ لگاتے ہوئے جو الف کی طرف سے ب کو ادا کیا جائے گا، یکم جنوری کی بازار کی قیمت کا لحاظ رکھا جائے گا، نہ کہ اس منافع کا جو ج کے ہاتھ فروخت کر کے ب کو ملتا۔

(ع) الف نے معاہدہ کیا کہ وہ کپاس کی ۵۰۰ گانٹھیں مقررہ تاریخ پر ب کے ہاتھ فروخت اور اس کے حوالے کرے گا۔ اور الف ب کے کاروبار کرنے کے طریقہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ الف نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اور ب کپاس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مل بند کرنے پر مجبور ہے۔ الف ب کے اس نقصان کا جو مل بند کرنے کے باعث ب کو ہوا ہودمہ دار نہیں ہے۔

(ف) الف نے معاہدہ کیا کہ وہ یکم جنوری کو فلاں کپڑا ب کے ہاتھ فروخت اور اس کے حوالے کرے گا جس سے ب ایک خاص قسم کی ٹوپیاں بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جن کی صرف اسی موسم میں مانگ ہوتی ہے۔ کپڑے مقررہ وقت گزر جانے کے بعد اتنی دیر سے حوالے کیا گیا کہ اس کو اس سال ٹوپیاں بنانے کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکا۔ پس ب کو حق ہے کہ الف سے، بطور معاوضہ وہ فرق جو معاہدے میں کپڑے کی قیمت اور حوالگی کے وقت اس کی بازاری قیمت کے درمیان پایا جاتا ہو، وصول کرے۔ لیکن وہ منافع نہیں جس کی ٹوپیاں بنانے سے اسے حاصل ہونے کی توقع تھی، نہ ہی وہ اخراجات جو ٹوپیاں بنانے کے لئے تیاری کرنے میں ہوئے ہیں۔

(س) الف نے جو ایک جہاز کا مالک ہے ب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ ب کو اپنے جہاز میں جو یکم جنوری کو روانہ ہوگا [کراچی] سے سڈنی لے جائے گا اور ب نے اپنے سفری کرایہ کا نصف بطور ضمانت الف کو ادا کر دیا۔

جہاز یکم جنوری کو روانہ نہیں ہوا، اور نتیجتاً کچھ عرصہ کیلئے مجبوراً [کراچی] میں ٹھہرنے اور اس وجہ سے اخراجات برداشت کرنے کے بعد کسی دوسرے جہاز میں سڈنی روانہ ہو گیا، اور دیر سے سڈنی پہنچنے کے نتیجہ میں اسے مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ الف پروا جب ہے کہ ب کو اس کا ضمانت مع سود، اور مع ان اخراجات کے جو [کراچی] میں مجبوراً ٹھہرنے کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پڑے، اور مع اس زائد رقم کے، اگر کوئی ہو، جو پہلے جہاز کے لئے طے شدہ سفری کرایہ سے زیادہ دوسرے جہاز کو ادا کی گئی ہو، ادا کرے۔ لیکن وہ مالی نقصان نہیں جو سڈنی تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے ب نے اٹھایا ہو۔

۷۔ نقص معاہدہ کا معاوضہ جہاں تاوان کی شرط رکھی گئی ہو۔ ۲ [جب کوئی معاہدہ توڑ دیا جائے تو اگر کوئی رقم معاہدہ میں مذکور ہو جس میں ایسے نقص کی صورت میں ادا کی جانی ہو، یا اگر معاہدہ میں بطریق تاوان کوئی شرط درج ہو، تو نقص کی شکایت کرنے والے فریق کو، خواہ نقص معاہدہ سے اصل ضرر یا نقصان کا ہونا ثابت کیا جائے یا نہیں، اس فریق سے جس نے معاہدہ توڑا ہو، معقول معاوضہ وصول کرنے کا حق ہے جو اس رقم سے جو بایں طور درج کی گئی ہو یا جیسی بھی صورت ہو ایسے تاوان سے تجاوز نہ کرے جو شرط میں مذکور ہو۔

تشریح :- عدم تعمیل کی تاریخ سے زیادہ شرح پر سود دینے کی شرط ایسی شرط ہے جو تاوان کے طور پر ہو۔ [استثناء۔ جب کوئی شخص کوئی ضمانت نامہ، چمکے یا اس نوعیت کی کوئی دیگر دستاویز تحریر کرے، یا کسی قانون کے احکام کے تحت یا ۳ [وفاقی حکومت] یا کسی ۴ [صوبائی حکومت] کے احکام کے تحت کسی سرکاری فرض یا ایسے کام کی جس میں عوام کا مفاد ہو بجا آوری کے لئے تمسک داخل کرے، تو وہ کسی ایسی دستاویز کی کسی شرط کی خلاف ورزی پر اس میں مندرجہ کل رقم ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

تشریح۔ ایک شخص جو حکومت کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے وہ اس کی وجہ سے لازماً کسی سرکاری فرض کا ذمہ دار نہیں ہوتا یا ایسا کام کرنے کا عہد نہیں کرتا جس میں عوام کا مفاد ہے۔

- ۱۔ بحوالہ عین ماقبل ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا (مؤثر از ۱۱/۱۲ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔
- ۲۔ معاہدہ ہند (ترمیمی) ایکٹ ۱۸۹۹ء (نمبر ۶ بابت ۱۸۹۹ء) کی دفعہ ۶ کی رو سے، دفعہ ۴ کے پہلے پہرے کی جگہ تبدیل کیا گیا۔
- ۳۔ وفاقی فرمان تطبیق ۱۹۷۵ء کے آرٹیکل ۱۲ اور فہرست کی رو سے ”مرکزی حکومت“ کی جگہ تبدیل کئے گئے جو فرمان تطبیق ۱۹۳۷ء کی رو سے ”حکومت ہند“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا۔
- ۴۔ فرمان تطبیق ۱۹۳۷ء کی رو سے ”مقامی حکومت“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔

تمثیلیں

- (الف) الف نے ب سے معاہدہ کیا کہ، اگر وہ مقررہ دن ۵۰۰ روپے ب کو ادا کرنے میں ناکام ہو جائے، تو اس سے ۱۰۰۰ روپے ادا کرے گا۔ الف اس دن ب کو ۵۰۰ روپے ادا کرنے سے قاصر رہا۔ ب کو الف سے ایسا معاوضہ جو ۱۰۰۰ روپے سے تجاوز نہ کرے، جیسا کہ عدالت مناسب سمجھتی ہو، وصول کرنے کا حق ہے۔
- (ب) الف نے ب سے معاہدہ کیا کہ اگر وہ [پشاور] میں بطور سرجن کام کرے گا تو وہ ب کو ۵۰۰ روپے ادا کرے گا۔ الف نے [پشاور] میں بطور سرجن کام کیا۔ ب ایسے معاوضہ کا جو ۵۰۰ روپے سے تجاوز نہ کرے، جیسا کہ عدالت مناسب سمجھتی ہو، حق دار ہے۔
- (ج) الف نے ایک اقرار نامہ داخل کیا جس کی رو سے وہ مقررہ دن عدالت میں حاضر ہونے کے لئے ۵۰۰ روپے کے تاوان کا پابند ہے۔ اس نے اپنے اقرار نامے کی خلاف ورزی کی، وہ پورا تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔
- [۲] (د) الف نے ب کو چھ ماہ کے اختتام پر ۱۰۰۰ روپے، ۱۲ فیصد کی شرح پر سود کے ساتھ، واپس ادا کرنے کے لئے، اس شرط کے ساتھ ایک چلکے دیا کہ عدم ادائیگی کی صورت میں عدم ادائیگی کی تاریخ سے سود ۵ فیصد کی شرح پر قابل ادا ہوگا۔ چونکہ یہ شرط بطور منزا ہے، اس لئے ب، الف سے صرف ایسا معاوضہ، جیسا کہ عدالت مناسب سمجھے، وصول کرنے کا حق دار ہے۔
- (ه) الف جو ایک سا ہو کارب کا قرض دار ہے اسے روپیہ ادا کرنے کے لئے دس من غلہ اس شرط کے ساتھ اس کے حوالے کرنے کا اقرار کرتا ہے کہ اگر مقررہ تاریخ تک مقررہ مقدار فراہم نہ کرے تو بیس من غلہ حوالہ کرنے کا پابند ہوگا، تو یہ شرط بطور تاوان ہے اور ب نقص معاہدہ کی صورت میں صرف مناسب معاوضہ کا حق دار ہے۔

- ۱۔ وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار) آرڈیننس ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”چٹاگانگ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جو مرکزی قوانین (اصلاح تاوان موضوعہ)، آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۴۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا۔
- ۲۔ تمثیلیں (ر)، (ح)، (د) اور (ز) قانون معاہدہ ہند ترمیمی ایکٹ ۱۸۹۹ء (نمبر ۶ بابت ۱۸۹۹ء) کی دفعہ ۴ (۲) کی رو سے شامل کی گئیں۔

(و) الف نے ب کو پانچ مساوی قسطوں میں ایک ہزار روپے قرض واپس کرنے کا اس شرط کے ساتھ اقرار کیا کہ کوئی قسط ادا نہ ہونے کی صورت میں کل رقم یکمشت واجب الادا ہو گی، تو یہ شرط بطور تاوان نہیں ہے اس لئے معاہدہ اس کی شرائط کے مطابق نافذ کیا جاسکے گا۔

(ر) الف نے ب سے سو روپے قرض لیے اور اس کو ۲۰۰ روپے کا ایک تمسک دے دیا کہ یہ ۴۰ روپے کی پانچ سالانہ اقساط میں اس شرط کے ساتھ قابل ادا ہوگا کہ کسی قسط کے ادا نہ ہونے کی صورت میں کل واجب الادا ہو جائے گا۔ یہ شرط تاوان کے طور پر ہے۔ [۷۵۔ معاہدے کو مکمل طور پر منسوخ کرنے والی فریق معاوضے کی حقدار ہوگی۔ ایک شخص جو درست طور پر ایک معاہدے کو منسوخ کرتا ہے تو وہ معاہدے کی عدم تکمیل کی صورت میں اٹھائے گئے کسی بھی نقصان کے لئے معاوضے کا حقدار ہوگا۔

ایک گلوکارہ الف نے ب کے ساتھ جو ایک ٹھیٹر کا منیجر ہے۔ اس کے ٹھیٹر میں اگلے دو ماہ کے دوران ہر ہفتہ دو راتوں کیلئے گانے کا معاہدہ کیا اور ب نے ہر ایک رات گانے کے لئے ۱۰۰ روپے ادا کرنے کا اقرار کیا۔ چھٹی رات الف عداً ٹھیٹر سے غیر حاضر ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ب نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ ب کو اس نقصان کے لئے معاوضہ طلب کرنے کا حق ہے جو اس نے معاہدہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے برداشت کیا۔

باب ہفتم

(بیع مال) قانون بیع مال ۱۹۳۰ء

(نمبر ۳ بابت ۱۹۳۰ء) کی دفعہ ۶۵ کی رو سے منسوخ کر دیا گیا۔

باب ہشتم

برأت و ضمانت کے بارے میں

۱۲۴۔ ”معادہ برأت“ کی تعریف۔ ایسا معادہ، جس کی رو سے ایک فریق دوسرے فریق کو اس نقصان سے بری رکھنے کا اقرار کرے جو اس کو خود معادہ کے فعل سے پہنچے، ”معادہ برأت“ کہلاتا ہے۔

تمثیل

الف نے ب کے ساتھ اسے کسی ایسی کارروائی کے نتائج سے بری رکھنے کا معادہ کیا جو ب کے خلاف مبلغ ۲۰۰ روپے کی ایک خاص رقم کی نسبت عمل میں لائے۔ یہ معادہ برأت ہے۔

۱۲۵۔ برأت دار کے حقوق جبکہ نالاش کی جائے۔ معادہ برأت کا معادلہ، اپنے دائرہ اختیار کے اندر عمل کرتے ہوئے، معادہ سے مفصلہ ذیل وصول کرنے کا مستحق ہوگا۔۔۔

(۱) جملہ بجانے جو اسے کسی مقدمہ میں کسی ایسے معاملہ کی نسبت ادا کرنے پڑیں جس پر اقرار برأت کا اطلاق ہوتا ہو۔

(۲) جملہ خرچہ جو مذکورہ کسی مقدمہ میں اسے ادا کرنا پڑے بشرطیکہ، اس کے دائرہ کرنے یا جواب دہی میں اس نے معادہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی ہو، اور ایسا عمل کیا ہو کہ معادہ برأت کی غیر موجودگی میں، یا اگر

معادہ نے اس کو مقدمہ کی پیروی یا جواب دہی کا اختیار دیا ہو تو اس کے لئے ایسا کرنا قرین مصلحت ہوتا۔

(۳) وہ تمام رقوم جو اس نے مذکورہ کسی مقدمہ میں مصالحت کی شرائط کے تحت ادا کی ہوں، بشرطیکہ وہ مصالحت

مذکورہ معادہ کے احکام کے بخلاف نہ ہو، اور ایسی مصالحت ہو جیسی کہ معادہ برأت کی عدم موجودگی میں، یا

اگر معادہ نے اسے مقدمہ میں مصالحت کی اجازت دی ہو، تو معادلہ کے لئے اس کا کرنا قرین مصلحت ہوتا۔

۱۲۶۔ ”معادہ ضمانت“ ”ضامن“ ”اصل قرض دار“ اور ”قرض خواہ“۔ ”معادہ ضمانت“ ایسا معادہ ہے جو کسی

شخص ثابت کی طرف سے کوتاہی کی صورت میں، اس کے عہد کی تعمیل یا مدد داری پوری کرنے کے لئے ہو۔ جو شخص ضمانت دے

اسے ”ضامن“ کہتے ہیں اور جس شخص کی کوتاہی کی بابت ضمانت دی جائے اسے ”اصل قرض دار“ اور جس شخص کو ضمانت دی

جائے اسے ”قرض خواہ“ کہتے ہیں۔ ضمانت زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے۔

۱۲۷۔ ضمانت کا بدل۔ کوئی ایسا فعل یا عہد، جو اصل قرض خواہ کے فائدے کیلئے کیا جائے، ضامن کے حق میں کافی بدل ہو سکتا ہے۔

تمثیلیں

(الف) ب نے الف سے یہ استدعا کی کہ وہ اس کو ادھار پر مال فروخت کر کے اس کے حوالے کر دے۔ الف ایسا کرنے پر اس شرط پر راضی ہوا کہ ج مال کی قیمت کے ادا کیے جانے کا ضامن ہو اور ج نے الف کو مال دینے کے عہد کے بدل میں قیمت کی ادائیگی کی ضمانت دینے کا عہد کیا۔ تو یہ ج کے عہد کا معقول بدل ہے۔

(ب) الف نے ب کے ہاتھ مال فروخت کر کے اس کے حوالہ کر دیا۔ بعد ازاں ج نے الف سے یہ استدعا کی کہ وہ اس قرض کے لئے ایک سال تک ب پر مقدمہ نہ کرے اور یہ عہد کیا کہ اگر وہ ایسا کرے تو ب کی طرف سے یہ قرض ادا نہ ہونے کی صورت میں ج خود اسے ادا کرے گا۔ الف نے حسب استدعا مذکورہ مقدمہ نہ کرنے کا اقرار کیا تو یہ ج کے عہد کا معقول بدل ہے۔

(ج) الف نے ب کے ہاتھ مال فروخت کر کے اس کے حوالے کیا اور بعد ازاں ج نے بغیر بدل کے یہ اقرار کیا کہ ب کی عدم ادائیگی کی صورت میں وہ خود اس کی قیمت ادا کر دے گا۔ تو یہ اقرار باطل ہے۔

۱۲۸۔ ضامن کی ذمہ داری۔ ضامن کی ذمہ داری اصل قرض داری کی ذمہ داری کے برابر ہے۔ بجز اس کہ کہ از روئے معاہدہ اس کے برعکس کچھ قرار دیا گیا ہو۔

تمثیل

الف نے ب کو ج کی طرف سے جو ہنڈی کا سکارنے والا ہے ہنڈی کے سکارے جانے کی ضمانت دی۔ ج نے اس ہنڈی کو واپس کر دیا۔ الف نے صرف زر ہنڈی کو واپس کر دیا۔ الف نہ صرف زر ہنڈی کی ادائیگی کا بلکہ اس سود اور اخراجات کا بھی جو اس پر واجب الادا ہو جائیں ذمہ دار ہوگا۔

۱۲۹۔ ”ضمانت مسلسل“۔ وہ ضمانت جو کسی سلسلہ معاملات کے متعلق ہو، ”ضمانت مسلسل“ کہلاتی ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے اس امر کے بدل میں کہ ب، ج کو اپنی زمینداری کے زر لگان کے وصول کرنے کے لئے مقرر کرے گا، ب سے عہد کیا کہ وہ ج کی طرف سے مذکورہ لگان کی باقاعدہ وصولی اور ادائیگی کے لئے ۵۰۰۰ روپے تک کی رقم کا ذمہ دار ہوگا، یہ ”ضمانت مسلسل“ ہے۔

(ب) الف نے ب کو جو کہ چائے کا بیوپاری ہے مبلغ ایک سو پونڈ کی رقم تک چائے کی قیمت کی ادائیگی کی بابت جو وہ ج کو وقتاً فوقتاً مہیا کرے ضمانت دی۔ ب نے ج کو ایک سو پونڈ کی مالیت سے زیادہ کی چائے مہیا کی اور ج نے ب کو اس کی قیمت ادا کر دی۔ بعد ازیں ب نے ج کو دو سو پونڈ کی مالیت کی چائے مہیا کی اور ج اس کی قیمت ادا کرنے سے قاصر رہا۔ الف کی طرف سے ضمانت مسلسل تھی چنانچہ وہ ب کو مبلغ ایک سو پونڈ تک کی رقم ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔

(ج) الف نے ب کو پانچ بوری آٹے کی قیمت ایک ماہ میں ادا کرنے کی ضمانت دی جو ب، ج کے حوالے کرے گا۔ ب نے آٹے کی پانچ بوریاں ج کے حوالے کیں جن کی قیمت ج نے ادا کر دی۔ بعد ازاں ب نے چار بوریاں ج کے حوالے کیں جن کی قیمت ج نے ادا نہ کی۔ چونکہ الف کی طرف سے دی گئی ”ضمانت مسلسل“ تھی اس لیے وہ ان چار بوریوں کی قیمت کی ادائیگی کا ذمہ دار نہیں ہے۔

۱۳۰۔ ضمانت مسلسل کی تنسیخ۔ ضامن کی طرف سے کسی وقت بھی قرض خواہ کو اطلاع دے کر آئندہ کے معاملات سے متعلق ضمانت مسلسل کو منسوخ کیا جاسکے گا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے، ج کے نام ہنڈیوں پر الف کی درخواست پر ب کی طرف سے کٹوتی لگانے کے بدل میں ب کو بارہ ماہ تک ۵۰۰ روپے تک کی ایسی تمام ہنڈیوں کی واجب الادا رقم ادا کرنے کی ضمانت دی۔ الف نے ج کے لئے ۲۰۰ روپے تک ہنڈیوں کی رقم کٹوتی لگا کر ادا کی۔ بعد میں، تین ماہ بعد، الف نے ضمانت منسوخ کر دی۔ اس تنسیخ نے الف کو مابعد کی ہر کٹوتی کے لئے ب سے بری الذمہ کر دیا، لیکن الف، ج کی عدم ادائیگی کی صورت میں مبلغ ۲۰۰ روپے تک ب کا ذمہ دار ہے۔

(ب) الف نے ب کو ۱۰،۰۰۰ روپے تک اس امر کی ضمانت دی، کہ ج ان تمام ہنڈیوں کی ادائیگی کرے گا جو ب کی طرف سے اس کے نام تحریر کی جائیں۔ ب نے ج کے نام ہنڈی تحریر کی اور ج نے اس ہنڈی کو قبول کر لیا۔ بعد ازاں الف نے منسوخی کی اطلاع دے دی ج نے پوری میعاد پر اس ہنڈی کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ الف اپنی ضمانت کا ذمہ دار ہے۔

۱۳۱۔ ضامن کی موت کے باعث ضمانت مسلسل کی تنسیخ۔ آئندہ معاملات کی نسبت ضامن کی موت، اس کے برعکس کسی معاہدہ کی عدم موجودگی میں، ضمانت مسلسل کی تنسیخ کا حکم رکھتی ہے۔

۱۳۲۔ ان دواشخاص کی ذمہ داری جو ابتداء ذمہ دار ہوں۔ ان کے اس باہمی انتظام سے متاثر نہ ہوگی کہ ایک کی کوتاہی کی صورت میں دوسرا ضامن ہوگا۔ ج کے دو شخص کسی تیسرے کے ساتھ کوئی خاص ذمہ داری قبول کرنے کا معاہدہ کریں اور آپس میں بھی یہ معاہدہ کریں کہ ان میں سے کوئی ایک صرف دوسرے کی طرف سے کوتاہی کی صورت میں ذمہ دار ہوگا اور تیسرا شخص اس معاہدہ میں فریق نہ ہو، تو دوسرے معاہدہ کی موجودگی سے پہلے معاہدہ کے تحت تیسرے شخص کے ساتھ ہر دواشخاص کی ذمہ داری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا خواہ اس کی موجودگی سے تیسرا شخص باخبر ہو۔

تمثیل

الف اور ب نے، مشترکہ اور انفرادی طور پر ایک پروٹو ج کو لکھ کر دیا۔ الف نے اس کو فی الواقع ب کے لئے بطور ضامن تحریر کیا، اور اس تحریر کے وقت ج کو اس بات کا علم تھا۔ یہ امر واقعہ کہ الف نے مذکورہ پروٹو ج کے ضامن کے طور پر تحریر کیا تھا جو کہ ج کے علم میں تھا، اس دعویٰ کا جواب نہیں جو ج پروٹو ج کی بناء پر الف کے خلاف دائر کرے۔

۱۳۳۔ معاہدہ میں شرائط کی تبدیلی سے ضامن کی سبکدوشی۔ [اصل قرض دار] اور قرض خواہ کے درمیان معاہدہ کی شرائط میں، ضامن کی رضامندی کے بغیر کی گئی کوئی تبدیلی، تبدیلی کے مابعد واقع ہونے والے معاملات کے بارے میں ضامن کو ذمہ داری سے بری کر دیتی ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف، ج کے بنک میں ب کے بطور منتظم چال چلن کے بارے میں ج کے پاس ضامن ہوا۔ اس کے بعد الف کی رضامندی کے بغیر اور ج نے معاہدہ کیا کہ ب کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ کہ وہ زائد زر برآری پر نقصانات کے ایک چوتھائی کے لئے ذمہ دار ہوگا۔ ب نے کسی اسامی کو زائد زر برآری کی اجازت دے دی۔ جس سے بنک کو ایک رقم کا نقصان ہو گیا۔ الف اس تبدیلی کے بارے میں جو اس کی رضامندی کے بغیر کی گئی ضمانت سے بری ہوگا اور نقصان کو پورا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

(ب) الف نے ج کو کسی عہدے پر ب کی غلط روی کے خلاف ضمانت دی جس پر ج نے ب کا تقرر کیا، اور جس کے فرائض کا تعین مقننہ کے کسی قانون کی رو سے کیا گیا ہے، اور مابعد کے کسی قانون کے ذریعہ عہدہ کی نوعیت میں اہم رد و بدل کیا گیا۔ اس کے بعد، ب نے غلط روی کا ارتکاب کیا۔ مذکورہ تبدیلی کی وجہ سے الف

اپنی آئندہ ضمانت کی ذمہ داری سے بری ہوگا۔ خواہ ب کی غلط روی کسی ایسے فرض کے بارے میں ہو جو مابعد کے قانون سے متاثر نہ ہوا ہو۔

(ج) ج کے پاس ب کے بطور محرر تمام وصول کردہ رقم کی باضابطہ حساب داری کے لئے الف کے ضامن ہونے پر ج، ب کو سالانہ معاوضہ پر بطور محرر برائے فروخت مال مقرر کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد، الف کے علم یا رضامندی کے بغیر، ج اور ب میں اقرار ہو گیا کہ ب کو اس کی طرف سے فروخت شدہ مال پر کمیشن دیا جائے گا نہ کہ مقررہ معاوضہ۔ لہذا الف ب کی مابعد کی غلط روی کا ذمہ دار نہ ہوگا۔

(د) الف نے ج کی طرف سے ب کو مبلغ تین ہزار روپے تک ادھار مہیا کردہ کسی قسم کے تیل کے لئے ادائیگی کے لئے ج کو ضمانت مسلسل دی۔ بعد ازاں ب بہت زریبار ہو گیا اور الف کے علم کے بغیر، ب اور ج کے درمیان اس بات کا معاہدہ ہوا کہ ج نقد روپے پر ب کو تیل مہیا کرتا رہے گا اور ادائیگیوں کا اطلاق ب اور ج کے مابین اس وقت جو قرضے موجود ہیں ان پر کیا جائے گا۔ الف اس نئے سمجھوتے کے بعد مہیا کردہ کسی مال کے لئے اپنی ضمانت کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

(ہ) ج نے ب کو یکم مارچ کو پانچ ہزار روپے قرض دینے کا معاہدہ کیا۔ الف نے باز ادائیگی کی ضمانت دی۔ ج نے ب کو یکم جنوری کو پانچ ہزار روپے ادا کر دیئے۔ الف اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، چونکہ معاہدہ مذکور میں اس طرح تبدیلی ہو گئی کہ ج یکم مارچ سے قبل روپے کی بابت ب پر دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔

۱۳۳۔ اصل قرض داری کے بے باقی یا برأت کی وجہ سے ضامن کی برأت۔ قرض خواہ اور اصل قرض دار کے مابین کسی ایسے معاہدے کے ذریعے جس کی بناء پر اصل قرض دار بے باق ہو جاتا ہو یا قرض خواہ کے کسی ایسے فعل یا فروگزاشت کے ذریعے جس کے قانونی عواقب سے اصل قرض داری کے بے باقی ہو جاتی ہو، ضامن بری الذمہ ہو جاتا ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ج کو اس مال کی بابت جو ج، ب کو مہیا کرے گا ضمانت دی۔ ج نے ب کو مال مہیا کر دیا، اور بعد ازاں ب بہت زریبار ہو گیا اور اس نے اپنے قرض خواہوں کے ساتھ (بشمول ج) ان کے مطالبات سے اس کو بے باق کرنے کے عوض اپنی جائیداد ان کے نام منتقل کرنے کا معاہدہ کیا۔ تو اندریں حالات، ج کے ساتھ معاہدہ کی رو سے ب اپنے قرض سے بے باق ہو جائے گا اور الف اپنی ضمانت سے بری ہو جائے گا۔

(ب) الف نے ب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی زمین پر نیل کی فصل پیدا کر کے مقررہ نرخ پر اس کو دے دے گا اور ج نے الف کی طرف سے اس معاہدہ کی تکمیل کرنے کی ضمانت دی۔ مگر ب نے ایک نہر کا جو الف کی زمین کی آبیاری کے لئے ضروری تھی رخ تبدیل کر کے الف کو نیل کی فصل پیدا کرنے سے باز رکھا۔ ج اپنی ضمانت کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

(ج) الف نے ب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ مقررہ لاگت پر ب کے لئے ایک مکان طے کر دے مدت کے اندر اس شرط پر تعمیر کرے گا کہ ب ضروری لکڑی مہیا کرے۔ ج نے الف کے اس معاہدہ کی تعمیل کرنے کی ضمانت دی۔ ب نے لکڑی مہیا کرنے میں کوتاہی کی۔ لہذا ج اپنی ضمانت سے بری ہو گیا۔

۱۳۵۔ ضامن کی برأت۔ جب قرض خواہ اصل قرض دار کے ساتھ مصالحت کر لے یا اس کو مہلت دے دے یا اس پر نالش نہ کرنے کا اقرار کرے۔ قرض خواہ اور قرض دار کے مابین کوئی معاہدہ جس کی رو سے قرض خواہ اصل قرض دار کے ساتھ مصالحت کر لے یا اس کو مزید مہلت دے دے یا اس پر نالش نہ کرنے کا اقرار کرے۔ ضامن کو ضمانت سے بری کر دے گا۔ ججز اس کے کہ ضامن مذکورہ معاہدہ کی منظوری دے دے۔

۱۳۶۔ ضامن بری الذمہ نہ ہوگا جب کہ اصل قرض دار کو مہلت دینے کا اقرار کسی اور شخص سے کیا جائے۔ اگر قرض خواہ کی طرف سے اصل قرض دار کو مہلت دینے کا معاہدہ اصل قرض دار کے ساتھ نہیں بلکہ کسی دیگر شخص کے ساتھ کیا جائے تو ضامن بری الذمہ نہیں ہوگا۔

تمثیل

ج نے جو کہ ایک زائد المیعا دھنڈی کا حامل ہے جس کو الف نے ب کے ضامن کے طور پر تحریر کیا اور ب نے اسے قبول کیا، م کے ساتھ ب کو مزید مہلت دینے کا معاہدہ کیا۔ الف بری الذمہ نہیں ہوگا۔

۱۳۷۔ قرض خواہ کے دعویٰ دائر کرنے سے باز رہنے پر ضامن بری الذمہ نہیں ہوگا۔ ضمانت نامہ میں اس کے برعکس کسی حکم کی عدم موجودگی میں، محض قرض خواہ کے اصل قرض دار کے خلاف دعویٰ دائر کرنے سے یا کوئی چارہ جوئی کرنے سے باز رہنے کا ضامن بری الذمہ نہیں ہو جاتا۔

تمثیل

ب، ج کے ایک قرضہ کا دین دار ہے جس کا ضامن الف ہے۔ قرضہ واجب الادا ہو جاتا ہے مگر قرضہ کے واجب الادا ہونے کے بعد ایک سال تک ج نے ب کے خلاف دعویٰ دائر نہیں کیا۔ اس صورت میں الف اپنی ضمانت سے بری الذمہ نہیں ہوا۔

۱۳۸۔ ایک شریک ضامن کے بری ہونے سے دوسرے ضامن بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ جبکہ کئی شریک ضامن ہوں تو قرض خواہ کی طرف سے کسی ایک ضامن کو بری کر دینے سے دیگر شریک ضامن بری الذمہ نہیں ہو جائیں گے اور نہ ہی اس سے اس طرح بری شدہ ضامن دوسرے ضامنوں کے سامنے اپنی ذمہ داری سے بری ہوگا۔

۱۳۹۔ قرض خواہ کے فعل یا ترک فعل کی وجہ سے ضامن کا بری ہونا جس سے ضامن کی آخری دادرسی میں خلل واقع ہوتا ہو۔ اگر قرض خواہ کوئی ایسا فعل کرے جو ضامن کے حقوق سے متناقض ہو، یا ایسا فعل کرنے سے قاصر رہے جس کا ضامن کے لئے کرنا اس کا فرض ہو اور جس کی وجہ سے خود ضامن کی اصل قرض دار کے خلاف آخری دادرسی میں خلل واقع ہوتا ہو، تو ضامن بری الذمہ ہے۔

تمثیلیں

(الف) ب نے ج کے لئے ایک مقررہ رقم میں ایک جہاز بنانے کا معاہدہ کیا جو کام کے کچھ مراحل طے ہو جانے پر بالا اقساط ادا کر دی جائے گی۔ الف، ج کے پاس ب کی طرف سے معاہدہ کی واجب تعمیل کا ضامن ہوا اور ج نے الف کے علم کے بغیر ب کو آخری دو قسطیں پیشگی ادا کر دیں۔ الف اس پیشگی ادائیگی کی وجہ سے بری الذمہ ہو گیا۔

(ب) ج نے ب کو ایک مشترکہ وافرادی پرونوٹ کی ضمانت پر قرضہ دیا، جس کو ب نے ج کے حق میں اور الف نے، ب کے ضامن کے طور پر، ب کے فرنیچر کے بیچ نامہ کے ساتھ تحریر کیا، جس کی رو سے ج کو فرنیچر فروخت کرنے اور اس کی آمدن کو پرونوٹ کی ادائیگی میں لگانے کا اختیار حاصل ہے۔ بعد ازاں ج نے مذکورہ فرنیچر فروخت کر ڈالا، مگر، اس کے غلط طریق کار اور ارادی غفلت کے سبب کم قیمت وصول ہوئی۔ الف اس پرونوٹ کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو گیا۔

(ج) الف نے، م کو ب کے پاس بطور کار آموز رکھا اور ب کو م کی وفاداری کی ضمانت دی۔ ب نے اپنی طرف سے یہ وعدہ کیا کہ وہ کم از کم مہینے میں ایک بار م سے زر نقد کا حساب لیا کرے گا۔ ب اپنے اقرار کے مطابق ایسا کرنے سے قاصر رہا اور م نے غبن کیا۔ لہذا الف اپنی ضمانت کی بابت ب کے پاس م کا ذمہ دار نہیں رہا۔

۱۴۰۔ ادائیگی یا تعمیل پر ضامن کے حقوق۔ جب کوئی ضمانتی قرضہ واجب الادا ہو گیا ہو یا اصل قرض دار کسی ضمانتی قرض کی تعمیل سے قاصر رہا ہو تو ضامن کو اس تمام رقم کی ادائیگی یا ان تمام امور کی انجام دہی کے بعد جن کا وہ ذمہ دار ہوا ہو، وہی حقوق حاصل ہوں گے جو قرض خواہ کو اصل قرض دار پر حاصل تھے۔

۱۳۱۔ قرض خواہ کی کفالتوں سے مستفید ہونے کے لئے ضامن کا حق۔ ضامن ایسی ہر کفالت سے استفادہ کرنے کا مستحق ہوگا جو قرض خواہ اصل قرض دار کے خلاف اس وقت رکھتا تھا جب معاہدہ ضمانت طے ہوا ہو، خواہ ضامن کو ایسی کفالت کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور اگر قرض خواہ ایسی کفالتوں کو تلف کر دے یا ضامن کی اجازت کے بغیر اپنے ہاتھ سے جانے دے تو ضامن مذکورہ کفالت کی مالیت کی حد تک بری الذمہ ہوگا۔

تمثیلیں

(الف) ج نے اپنے مزارع ب کو الف کی ضمانت پر مبلغ ۲۰۰۰ روپے زر پیشگی دیئے۔ ج کے پاس مبلغ ۲۰۰۰ روپے

کے لئے ب کے فرنیچر کے ایک رہن نامہ کی شکل میں مزید کفالت بھی ہے۔ ج نے رہن نامہ منسوخ کر

دیا اور ب دیوالیہ ہو گیا۔ ج نے الف پر اس کی ضمانت نامہ کی بناء پر دعویٰ دائر کر دیا۔ اس صورت میں

الف فرنیچر کی مالیت تک اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔

(ب) ایک قرض خواہ ج، جس کا ب زر پیشگی ایک ڈگری کے ذریعہ مکفول ہے اور اسی زر پیشگی کی بابت ایک

ضمانت ج نے الف سے حاصل کی ہے اور ج نے بعد ازاں ب کے مال کو اجرائے ڈگری میں ضبط کر کے

الف کے علم کے بغیر اجرائے ڈگری کو موقوف کر دیا۔ الف بری الذمہ ہو گیا۔

(ج) الف نے ج سے ب کے لئے قرضہ حاصل کرنے کے واسطے ب کے ضامن کے طور پر ب کے ضامن

کے طور پر ب کے ساتھ مشترکہ تمسک ج کو تحریر کر دیا، بعد ازاں ج نے ب سے اسی قرضہ کی بابت مزید کفالت

حاصل کر لی۔ ج بالاخر اس کفالت مزید سے دستبردار ہو گیا۔ اس صورت میں الف بری الذمہ نہیں ہوا۔

۱۳۲۔ غلط بیانی کے ذریعہ حاصل کردہ ضمانت باطل ہے۔ کوئی ضمانت جو معاملے کے کسی اہم جزو کی بابت قرض خواہ کی

غلط بیانی یا اس کے علم اور منظوری سے کی گئی غلط بیانی سے حاصل کی گئی، باطل ہے۔

۱۳۳۔ اخفاء کے ذریعے حاصل کردہ ضمانت باطل ہے۔ کوئی ضمانت جو قرض خواہ نے اہم امور کے بارے میں

خاموشی اختیار کر کے حاصل کی ہو باطل ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو رقم کی وصولی کے لئے کلرک مقرر کیا اور ب بعض وصولیوں کی حساب دہی سے قاصر رہا نتیجتاً

الف نے واجبی حساب دہی کے لئے اس سے ضمانت طلب کی۔ ج نے ب کے واجبی حساب دینے کی

ضمانت دی۔ مگر الف نے ج کو ب کی سابقہ روش سے مطلع نہیں کیا۔ بعد ازاں ب نے حساب نہیں دیا۔

وہ ضمانت باطل ہے۔

(ب) الف ج کے پاس ۲۰۰۰ ٹن لوہے کی قیمت کی ادائیگی کیلئے جو ب کو مہیا کیا جائے گا ضامن ہوا۔ ب اور ج نے خفیہ اقرار کیا کہ ب مبلغ پانچ روپے فی ٹن بازار کی قیمت سے زائد دے گا۔ یہ مزید رقم ایک سابقہ قرضہ کی بے باقی شمار کی جائے گی۔ یہ اقرار الف سے خفیہ رکھا گیا۔ الف بطور ضامن ذمہ دار نہیں ہے۔

۱۴۴۔ اس معاہدے کی ضمانت دینا کہ قرض خواہ اس پر عمل نہیں کرے گا تا وقتیکہ شریک ضامن اس میں شامل نہ ہو۔ جبکہ کوئی شخص ایسے معاہدہ کی ضمانت دے کہ قرض خواہ اس پر عمل نہیں کرے گا جب تک کہ کوئی دوسرا شخص اس میں بطور شریک ضامن شامل نہ ہو، تو یہ ضمانت جائز نہیں ہے اگر مذکورہ دوسرا شخص اس میں شامل نہ ہو۔

۱۴۵۔ ضامن کی برأت کیلئے عہد مضمرہ۔ ہر ایک معاہدہ ضمانت میں اصل قرض دار کی طرف سے ضامن کو بری الذمہ کرنے کے لئے ایک عہد مضمرہ ہوتا ہے، ضامن اصل قرض دار سے اس رقم کی بازیابی کا مستحق ہوتا ہے جو اس نے مذکورہ ضمانت کے تحت بجاطور پر ادائیگی ہو مگر اس رقم کی بازیابی کا نہیں جو اس نے ناجائز طور ادائیگی ہو۔

تمثیلیں

(الف) ب، ج کا مقروض ہے اور الف اس قرضہ کا ضامن ہے۔ الف نے ادائیگی فرض کا مطالبہ کیا اور اس کے انکار پر اس رقم کے لئے اس پر دعویٰ دائر کر دیا۔ الف نے معقول وجوہات کی بناء پر نالاش کے جواب دہی کی مگر آخر کار اس کو رقم قرضہ مع خرچہ ادا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ب سے اصل قرضہ کے علاوہ ادا کردہ خرچہ کی رقم بھی وصول کر سکتا ہے۔

(ب) ج نے ب کو کچھ روپے ادھار دیئے اور الف نے ب کی استدعا پر ایک ہنڈی کو جو ب نے بنام الف بطور ضمانت قرضہ کے تحریکی تھی قبول کر لیا۔ ج حامل ہنڈی نے الف سے اس ہنڈی کی ادائیگی کا مطالبہ کیا اور الف کے انکار پر رقم کا دعویٰ دائر کر دیا۔ الف نے معقول وجوہ کے بغیر اس نالاش کی جواب دہی کی اور اس کو زربندی اور خرچہ دونوں ادا کرنے پڑے۔ وہ ب سے زر ہنڈی وصول کر سکتا ہے مگر بطور خرچہ ادا شدہ رقم کی وصولی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نالاش کی جواب دہی کی کوئی معقول وجہ نہیں تھی۔

(ج) الف ج کے پاس ۲۰۰۰ روپے تک اس چاول کی قیمت کی ادائیگی کا ضامن ہوا جو ج نے ب کو مہیا کرنے تھے۔ ج نے ۲۰۰۰ روپے سے کم مالیت کا چاول مہیا کیا لیکن الف سے مہیا کردہ چاول کی قیمت مبلغ ۲۰۰۰ روپے لے لیا۔ الف ب سے فی الواقع مہیا کردہ چاول کی قیمت سے زیادہ وصول نہیں کر سکتا۔

۱۴۶۔ شریک ضامن مساوی حصہ دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جبکہ دو یا زیادہ اشخاص ایک ہی قرضہ یا محصول کے لئے مشترکہ یا انفرادی طور پر، اور خواہ ایک ہی معاہدہ یا مختلف معاہدوں کے تحت اور خواہ ایک دوسرے کو اطلاع کے ساتھ یا اس

کے بغیر شریک ضامن ہوں، تو شریک ضامن اس کے برعکس کسی معاہدہ کی عدم موجودگی میں باہم اس بات کے ذمہ دار ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک شخص، کل قرضہ کو یا اس حصہ کو جو اصل قرض دار نے ادا نہ کیا ہو، مساوی طور پر ادا کریں گے۔

تمثیلیں

(الف) ہ کوادھار دی گئی مبلغ ۳۰۰۰ روپے کی رقم کے لئے الف ب اور ج، د کے پاس ضامن ہیں۔ ہ نے

ادائیگی میں کوتاہی کی۔ الف، ب اور ج باہم ۱۰۰۰ روپے دینے کے ذمہ دار ہوں گے۔

(ب) ہ کوادھار دیئے گئے مبلغ ۱۰۰۰ روپے کے لئے الف ب اور ج، د کے پاس ضامن ہیں اور الف، ب، ج

کے مابین یہ معاہدہ ہے کہ الف ایک چوتھائی تک، ب ایک چوتھائی تک اور ج نصف حصہ تک کا ذمہ دار ہو

گا۔ ہ نے ادائیگی میں کوتاہی کی۔ ضامنوں میں سے الف ۲۵۰ روپے، ب ۲۵۰ روپے اور ج ۵۰۰ روپے

کا ذمہ دار ہوگا۔

۱۳۷۔ مختلف رقوم کے لئے پابند شریک ضامنوں کی ذمہ داری۔ شریک ضامن جو مختلف رقوم کے پابند ہوں،

مساوی طور پر ادائیگی کے ذمہ دار ہوں گے جہاں تک کہ ان کی جداگانہ ذمہ داریاں اجازت دیں۔

تمثیلیں

(الف) الف، ب اور ج نے د کے ضامن کی حیثیت سے تین علیحدہ تمسکات مختلف ذمہ داری کے ساتھ تحریر کر دیئے،

یعنی الف مبلغ دس ہزار روپے، ب مبلغ بیس ہزار روپے ج مبلغ چالیس ہزار روپے تک اس شرط کے ساتھ

ذمہ دار ہوا کہ وہ د، ہ کو باقاعدہ حساب دے گا۔ د نے مبلغ تیس ہزار روپے کا حساب نہ دیا۔ الف، ب،

ج ہر ایک مبلغ دس ہزار روپے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

(ب) الف، ب اور ج نے د کے ضامن کی حیثیت سے تین علیحدہ تمسکات مختلف ذمہ داری کے ساتھ تحریر کر دیئے۔

یعنی الف مبلغ دس ہزار روپے، ب مبلغ بیس ہزار اور ج مبلغ چالیس ہزار روپے تک اس شرط کے ساتھ ذمہ دار

ہوا کہ د، ہ کو باقاعدہ حساب دے گا۔ د نے مبلغ چالیس ہزار روپے تک کوتاہی کی۔ الف مبلغ دس ہزار روپے اور

ب اور ج ہر ایک مبلغ پندرہ ہزار روپے ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔

(ج) الف، ب اور ج نے د کے ضامن کی حیثیت سے، تین علیحدہ علیحدہ تمسکات مختلف ذمہ داری کے ساتھ

تحریر کیے یعنی الف مبلغ دس ہزار روپے، ب مبلغ بیس ہزار روپے اور ج مبلغ چالیس ہزار روپے تک، اس

شرط کے ساتھ ذمہ دار ہوا کہ د، ہ کو باقاعدہ طور پر حساب دے گا، د نے ۷۰ ہزار روپے تک کوتاہی کی۔

الف، ب اور ج ہر ایک کو اپنے اپنے تمسکات کی پوری ذمہ داری ادا کرنا پڑے گی۔

باب نہم تحويل امانت کے بارے میں

۱۴۸۔ ”تحويل امانت“، ”امانت دہندہ“ اور ”امانت دار“ کی تعریف۔ تحويل امانت سے، کسی ایک شخص کا کسی دوسرے کو کسی غرض سے ایسے معاہدہ پر مال حوالے کرنا مراد ہے کہ اسے، جب غرض پوری ہو جائے گی، واپس کر دیا جائے گا۔ یا بصورت دیگر حوالے کرنے والے شخص کی ہدایات کے مطابق اس کا تصفیہ کر دیا جائے گا۔ مال حوالہ کرنے والا شخص ”امانت دہندہ“ کہلاتا ہے۔ وہ شخص جسے مال حوالے کیا جاتا ہے ”امانت دار“ کہلاتا ہے۔

تشریح۔ اگر کوئی شخص جو پہلے ہی سے کسی دیگر شخص کے مال پر قابض ہو اس کو بطور امانت دار اپنے پاس رکھنے کا معاہدہ کر لے تو وہ بناء بریں ایسے مال کا امانت دار اور اس کا مالک امانت دہندہ بن جاتا ہے خواہ وہ مال تحويل امانت کے طور پر نہ دیا گیا ہو۔

۱۴۹۔ امانت دار کو حوالگی کیسے ہوگی۔ امانت دار کو حوالگی کوئی ایسا کام کرنے سے ہو سکتی ہے جس کا اثر مال کو مطلوبہ امانت دار یا کسی ایسے شخص کے قبضہ میں رکھنے سے ہو جو اس کی طرف سے قبضہ میں لینے کا مجاز ہو۔

۱۵۰۔ تحويل امانت میں دیئے گئے مال کے نقائص کا انکشاف کرنا امانت دہندہ کا فرض ہے۔ امانت دہندہ امانت دار کو تحويل امانت میں دیئے گئے مال کے ایسے نقائص کا انکشاف کرنے کا پابند ہوگا جن سے امانت دہندہ آگاہ ہو اور جن سے ان کے استعمال میں ہرج کلی ہوتا ہو یا جو امانت دار کو غیر معمولی خطروں میں ڈال سکتے ہوں، اور اگر وہ ایسا انکشاف نہ کرے تو وہ اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا جو امانت دار کو ایسے نقائص سے اٹھانا پڑے۔

اگر مال کرائے پر امانت رکھا گیا ہو، تو امانت دہندہ ایسے نقصان کا ذمہ دار ہوگا خواہ وہ تحويل امانت میں دیئے گئے مال میں ایسے نقائص کی موجودگی سے آگاہ ہو یا نہ ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ایک گھوڑا جس کا شیر ہو نا اسے معلوم ہے، ب کو عاریتہ دیا اس نے اس امر واقعہ کا انکشاف نہیں کیا

کہ گھوڑا شیر ہے۔ گھوڑا بھاگا، ب گر پڑا اور زخمی ہوا۔ الف ہر اس نقصان کا ذمہ دار ہے جو ب کو اٹھانا پڑا۔

(ب) الف نے ب کی گاڑی کرایہ پر لی۔ گاری غیر محفوظ تھی، اگرچہ ب اس امر سے آگاہ نہیں تھا اور الف زخمی ہو

گیا۔ ب اس ضرر کا ذمہ دار ہے جو الف کو اٹھانا پڑا۔

۱۵۱۔ امانت دار کے لئے نگہداشت لازمی ہوگی۔ تحویل امانت کی تمام صورتوں میں امانت دار کے لئے لازم ہے کہ وہ اس مال کی جو اس کی تحویل میں دیا گیا ہو اتنی ہی نگہداشت کرے جس قدر کہ ایک معمولی بصیرت کا آدمی ویسے ہی حالات میں اتنی ہی مقدار، قسم اور مالیت کے اپنے مال کی نگہداشت کرتا ہو جو امانت میں دیئے گئے مال کی ہے۔

۱۵۲۔ امانت دار کو بامانت میں دی گئی شے کے نقصان وغیرہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ امانت دار، کسی خاص معاہدہ کی عدم موجودگی میں امانت میں دی گئی شے کے نقصان، اتلاف یا بتری کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اگر اس نے اس کی اس قدر نگہداشت کی ہو جیسا کہ دفعہ ۱۵۱ میں مذکور ہے۔

۱۵۳۔ تحویل امانت کا انفساخ اگر امانت دار کا فعل شرائط سے متناقض ہو۔ اگر امانت دار تحویل امانت میں دیئے گئے مال سے متعلق کوئی ایسا فعل کرے جو تحویل امانت کی شرائط سے متناقض ہو تو امانت دہندہ کی مرضی پر تحویل امانت کا معاہدہ فسخ ہو سکے گا۔

تمثیل

الف نے ب کو صرف اس کی اپنی سواری کے لئے ایک گھوڑا کرایہ پر دیا۔ ب نے گھوڑے کو اپنی گاڑی میں جوتا، تو اس فعل سے الف کی مرضی پر، تحویل امانت کی تسخیر ہو جائے گی۔

۱۵۴۔ تحویل امانت میں دیئے گئے مال کا بلا مجاز استعمال کرنے والے امانت دار کی ذمہ داری۔ اگر امانت دار زیر تحویل مال کا کوئی ایسا استعمال کرے جو تحویل امانت کی شرائط کے مطابق نہ ہو تو وہ اس نقصان کے لئے جو مال کو اس کے ایسے استعمال سے یا اس کے دوران پہنچے امانت دہندہ کو معاوضہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو صرف اس کی اپنی سواری کے لئے ایک گھوڑا عاریتہ دیا۔ ب نے اپنے ایک رشتہ دار ج کو اس گھوڑے پر سوار ہونے دیا۔ ج احتیاط کے ساتھ سوار ہوا مگر گھوڑا اتفاقاً گر کر زخمی ہو گیا۔ ب اس نقصان کے لئے الف کو معاوضہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا جو گھوڑے کو پہنچا ہو۔

(ب) الف نے ب سے [حیدر آباد] جانے کے لئے ایک گھوڑا [کراچی] میں کرایہ پر لیا۔ الف واجبی احتیاط کے ساتھ اس پر سوار ہوا مگر حیدر آباد کے بجائے [۳] خیرپور [چلا گیا۔ گھوڑا اتفاقاً گر پڑا اور زخمی ہو گیا۔ الف، ب کو اس ضرر کی بابت معاوضہ کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا جو گھوڑے کو پہنچا ہو۔

۱۵۵۔ امانت دہندہ کے مال کو اس کی مرضی سے امانت دار کے مال کے ساتھ ملا دینے کا اثر۔ اگر امانت دار امانت دہندہ کی مرضی سے امانت دہندہ کے مال کے ساتھ ملائے تو امانت دہندہ اور امانت دار، علی الترتیب اپنے اپنے حصے کے تناسب سے بایں طور پر پیدا شدہ مخلوط مال میں مفاد کے حامل ہوں گے۔

۱۵۶۔ امانت دہندہ کی مرضی کے بغیر مال کو ملا دینے کا اثر جبکہ مال الگ الگ کیا جاسکتا ہو۔ اگر امانت دار امانت دہندہ کی مرضی کے بغیر امانت دہندہ کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا دے اور مال الگ الگ یا منقسم کیا جاسکتا ہو تو اس مال میں فریقین کی ملکیت علی الترتیب قائم رہے گی لیکن امانت دار ان کے الگ الگ یا تقسیم کرنے کے اخراجات اور وہ نقصان جو اس کے ملانے سے پیدا ہو برداشت کرنے کا پابند ہوگا۔

تمثیل

الف نے روٹی کی ۱۰۰ گانٹھیں جو ایک خاص نشان سے نشان زدہ ہیں ب کو بطور امانت دار تحویل میں دیں اور ب نے الف کی مرضی کے بغیر اپنی ۱۰۰ گانٹھیں جن پر ایک مختلف قسم کا نشان موجود تھا ان میں ملا دیں۔ الف اپنی ایک سو گانٹھیں واپس پانے کا مستحق ہوگا اور ب وہ تمام خرچہ جو ان گانٹھوں کو علیحدہ کرنے پر اٹھا ہو اور دیگر اتفاقی ہرجہ الف کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔

۱۵۷۔ امانت دہندہ کی مرضی کے بغیر مال کے ملا دینے کا اثر جبکہ مال الگ الگ نہ کیا جاسکے۔ اگر امانت دار، امانت دہندہ کی مرضی کے بغیر تحویل گزار کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس طرح ملا دے کہ تحویل امانت میں دیئے گئے مال کو دیگر مال سے علیحدہ کرنا اور اس کا واپس کرنا ناممکن ہو تو امانت دہندہ امانت دار سے اپنے مال کے نقصان کا معاوضہ پانے کا مستحق ہوگا۔

- ۱۔ آرڈیننس (اصلاح قانون موضوعہ) مرکزی قوانین ۱۹۶۰ء (۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”بنارس“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔ (نفاذ پذیر از ۱۳/۱۰/۱۹۵۵ء)
- ۲۔ بحوالہ عین ماقبل ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳/۱۰/۱۹۵۵ء)
- ۳۔ بحوالہ ماقبل ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر از ۱۳/۱۰/۱۹۵۵ء)

تمثیل

الف نے کیپ کے آٹے کا مبلغ ۴۵ روپے کا ایک کنسٹرب کو دیا۔ ب نے الف کی مرضی کے بغیر مبلغ ۲۵ روپے فی کنسٹر کی قیمت کا اپنا دیسی آٹا اس میں ملا دیا۔ ب کے لئے لازم ہے کہ الف کو اس کے آٹے کے نقصان کا زر معاوضہ ادا کرے۔

۱۵۸۔ امانت دہندہ کی طرف سے ضروری اخراجات کی بازیابی۔ جبکہ تحویل امانت کی شرائط کی رو سے امانت داری کی طرف سے امانت دہندہ کے لئے مال رکھا جائے یا لے جایا جائے یا اس پر کام کیا جائے اور امانت دار کو اس کا کوئی معاوضہ نہ ملنا ہو، تو امانت دہندہ امانت دار کو ان ضروری اخراجات کی باز ادائی کرے گا جو اس کی طرف سے تحویل امانت کی غرض سے برداشت کیے گئے ہوں۔

۱۵۹۔ بلا معاوضہ مستعار دیئے گئے مال کی واپسی۔ کوئی شے عاریۃ استعمال کے لئے دینے والا محض اس کو کسی وقت بھی واپس طلب کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے اس کو کسی خاص وقت یا غرض ہی کے لئے دیا ہو۔ لیکن اگر مذکورہ عاریت کے اعتبار پر، جو کسی خاص وقت یا فرض ہی کے لئے دی گئی ہو۔ مستعیر اس طور پر عمل کیا ہو کہ مستعار شے کی مقررہ وقت سے پیشتر واپسی سے اسے اتنا نقصان اٹھانا پڑے جو اس فائدے سے زیادہ ہو جو اسے فی الواقع مستعار شے سے حاصل ہوا، تو عاریت دینے والے شخص کو چاہیے کہ اگر وہ واپسی پر مجبور کرے، تو مستعیر کو اس رقم کی تلافی کرے جس قدر اس طرح پہنچنے والے نقصان کی رقم اسے حاصل ہونے والے فائدہ کی رقم سے زیادہ ہو۔

۱۶۰۔ میعاد کے ختم ہونے یا تکمیل مقصد پر مال امانت کی واپسی۔ یہ امانت دار کا فرض ہے کہ جوں ہی وہ میعاد ختم ہو جائے یا وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لئے مال تحویل امانت میں دیا گیا تھا، اسے بغیر مطالبہ واپس کر دے یا امانت دہندہ کی ہدایات کے مطابق حوالے کر دے۔

۱۶۱۔ امانت داری کی ذمہ داری اگر مال بروقت واپس نہ کیا جائے۔ اگر امانت داری کی کوتاہی کی بناء پر مال مناسب وقت پر واپس، حوالے یا حوالگی کی غرض سے پیش نہ کیا جائے تو وہ امانت دہندہ کے پاس اس وقت اسے مال کے کسی نقصان، تباہی یا ابتری کے لئے ذمہ دار ہوگا۔

۱۶۲۔ تحویل امانت بلا معاوضہ کا وفات کی وجہ سے اختتام۔ تحویل امانت بلا معاوضہ، امانت داری یا امانت دہندہ کے فوت ہونے سے ختم ہو جائے گی۔

۱۶۳۔ امانت دہندہ تحویل امانت میں دیئے گئے مال کے اضافہ یا منافع کا مستحق ہوگا۔ امانت دار اس کے برعکس کسی معاہدہ کی عدم موجودگی میں، تحویل امانت میں دیئے گئے مال میں ہونے والے اضافہ یا منافع کو امانت دہندہ کے یا اس کی ہدایات کے مطابق، حوالہ کرنے کا پابند ہوگا۔

تمثیل

الف نے اپنی گائے نگرانی کے لئے ب کی تحویل میں دی۔ گائے کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ ب گائے اور بچہ دونوں الف کے حوالہ کرنے کا پابند ہے۔

۱۶۴۔ امانت دہندہ کی امانت دار کی طرف ذمہ داری۔ امانت دہندہ امانت دار کے پاس اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا جو

امانت دار کو اس بناء پر پہنچے کہ امانت دہندہ، مال دینے، واپس پانے یا اس کی بابت ہدایات دینے کا مستحق نہیں تھا۔

۱۶۵۔ مشترکہ مالکوں کی طرف سے تحویل امانت۔ اگر مال کے متعدد شریک مالکان اس کو تحویل امانت میں دیں،

تو امانت دار، اس کے برعکس کسی معاہدہ کی عدم موجودگی میں، اس مال کو تمام مالکوں کی رضا مندی کے بغیر کسی شریک مالک کو یا اس کی ہدایات کے مطابق واپس کر سکتا ہے۔

۱۶۶۔ امانت دار بلا حقیقت امانت دہندہ کو واپسی کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اگر امانت دہندہ کی مال میں کوئی حقیقت نہ ہو، اور

امانت دار، نیک نیتی کے ساتھ، اسے امانت دہندہ کو یا اس کی ہدایات کے مطابق کسی اور شخص کے حوالے کر دے تو امانت دار ایسی حوالگی کی بابت مال کے مالک کے پاس ذمہ دار نہیں ہوگا۔

۱۶۷۔ تحویل امانت میں دیئے گئے مال کے دعویدار کسی تیسرے شخص کا حق۔ امانت دہندہ کے علاوہ کوئی شخص اگر

تحویل امانت میں دیئے گئے مال کا دعویٰ دار ہو تو وہ امانت دہندہ کو مال کی حوالگی روکنے، اور مال کی حقیقت کا تصفیہ کرنے کے لئے عدالت میں درخواست پیش کر سکتا ہے۔

۱۶۸۔ مال پانے والے کا حق؛ وہ پیش کردہ انعام خاص کے لئے نالاش کر سکتا ہے۔ مال پانے والے شخص کو مال

کے تحفظ اور مالک کی تلاش میں رضا کارانہ طور پر برداشت کردہ تکلیف و خرچ کے معاوضہ کے لئے مالک پر نالاش کرنے کا کوئی حق نہیں، مگر وہ ایسا معاوضہ ملنے تک مال کو اپنے پاس روک سکتا ہے، اور اگر مالک نے گم شدہ مال کی واپسی کے لئے کسی خاص انعام کی پیش کش کی ہو تو پانے والا شخص ایسے انعام کے لئے نالاش کر سکتا ہے اور اس کی وصولی تک مال کو روک سکتا ہے۔

۱۶۹۔ عام طور پر قابل فروخت شے کو پانے والا اسے کب فروخت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عام طور پر قابل فروخت شے گم

ہو جائے اور باوجود معقول کوشش کے اس کا مالک تلاش نہ ہو سکے یا اگر وہ پانے والے کے مطالبہ پر اس کے جائز اخراجات ادا کرنے سے انکار کرے تو پانے والا مندرجہ ذیل صورتوں میں اسے فروخت کر سکتا ہے۔

- (۱) جبکہ اس شے کے تلف ہونے یا اس کی مالیت کے بیشتر حصہ کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا
- (۲) جبکہ پائی گئی شے کی بابت پانے والے شخص کے جائز اخراجات، اس کی مالیت کے دو تہائی کے برابر ہوں۔
- ۱۷۰۔ امانت دار کا خاص قانونی حق۔ اگر امانت دار نے، تحویل امانت کی غرض کے مطابق تحویل امانت میں دیئے گئے مال کی بابت کوئی ایسی خدمت انجام دی ہو جس میں محنت یا ہنرمندی درکار ہو تو کسی برعکس معاہدہ کی عدم موجودگی میں، اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس وقت تک مال کو روک رکھے جب تک اسے ان خدمات کی مناسب اجرت نہ مل جائے جو اس نے اس مال کی نسبت انجام دی ہوں۔

تمثیلیں

- (الف) الف نے ایک جوہری ب کو ایک ناتراشیدہ ہیرا تر اشنے اور پالش کرنے کے واسطے دیا جو بحسبہ کیا گیا۔ ب انجام دادہ خدمات کا معاوضہ ملنے تک اس ہیرے کو روکنے کا حق دار ہوگا۔
- (ب) الف نے ایک درزی ب کو کچھ پیڑا کوٹ تیار کرنے کے لئے دیا اور ب نے الف سے وعدہ کیا کہ کوٹ تیار ہوتے ہی حوالے کر دیا جائے گا اور اس کی اجرت کے لئے تین ماہ کا ادھار کیا۔ ب ادائیگی تک کوٹ کو روک رکھنے کا حق دار نہیں ہے۔

- ۱۷۱۔ بینکاروں، آڑھتیوں، گھاٹ والوں، مختاروں اور بیمہ کاروں کا عام حق قانونی۔ بینکاروں، آڑھتیوں، گھاٹ والوں، عدالت عالیہ کے مختاروں اور بیمہ کاروں کو حق حاصل ہے کہ اس کے برعکس کسی معاہدہ کی عدم موجودگی کی صورت میں، کھاتہ کے عام بقایا کی ضمانت کے لئے، اپنی تحویل امانت میں دیئے گئے مال کو روک لیں، لیکن دیگر اشخاص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی ایسے بقایا کے لئے اپنی تحویل امانت میں دیئے گئے مال کو بطور ضمانت روک لیں تا وقتیکہ اس قسم کا معاہدہ صریح نہ ہو۔ ۱

۱۔ کسی کارندہ کے حق قانونی سے متعلق ملاحظہ ہو آگے کی دفعہ ۲۲۱ ریلوے انتظامیہ کے حق قانونی کے متعلق ملاحظہ ہو قانون ریلوے، ۱۸۹۰ء (نمبر ۹ بابت ۱۸۹۰ء) کی دفعہ ۵۵۔

شے مرہونہ کو تحویل امانت میں دینا

۱۷۲۔ ”گرو“ ”گروکنندہ“ و ”گرودار“ کی تعریف۔ کسی قرض کی ادائیگی یا کسی عہد کی تعمیل کے لئے بطور امانت

اشیاء کو تحویل امانتی میں دینا، ”گرو“ کہلاتا ہے۔ اس صورت میں امانت دہندہ کو ”گروکنندہ“ کہتے ہیں۔ امانت دار کو ”گرودار“ کہتے ہیں۔

۱۷۳۔ گرودار کا مال روک لینے کا حق۔ گرودار، گروی رکھے گئے مال کو نہ صرف قرض کی ادائیگی یا تعمیل عہد کے لئے بلکہ قرضہ پر سود اور جملہ ایسے ضروری اخراجات کے لئے جو گروی رکھے گئے مال کے قبضے یا تحفظ کے سلسلے میں اس کی طرف سے برداشت کئے گئے ہوں، روک سکے گا۔

۱۷۴۔ گرودار اس قرض یا عہد کے سبب کے علاوہ مال نہیں روک سکتا جس کے لئے مال گرو رکھا گیا ہو۔ مابعد کی پیشگیوں کی صورت میں قیاس۔ گرودار اس قسم کے معاہدہ کی عدم موجودگی میں، گروی رکھے گئے مال کو اس قرض یا عہد کے علاوہ جس کے لئے وہ گرو رکھا گیا ہو، کسی اور قرض یا عہد کے لئے نہیں روکے گا، لیکن، اس کے برعکس کسی چیز کی عدم موجودگی میں گرودار کی طرف سے دی گئی مابعد کی پیشگیوں کے بارے میں ایسے معاہدے کی موجودگی کا قیاس کیا جائے گا۔

مابعد ایڈوانسوں کی صورت میں قیاس

۱۷۵۔ برداشت کردہ غیر معمولی اخراجات کی بابت گرودار کا حق۔ گرودار ایسے غیر معمولی اخراجات گروکنندہ سے حاصل کرنے کا حق دار ہوگا جو گروی رکھے گئے مال کے تحفظ کے لئے اس نے برداشت کئے ہوں۔

۱۷۶۔ گرودار کا حق جبکہ گروکنندہ کوتاہی کرے۔ اگر گروکنندہ مقررہ میعاد پر اس قرض کے ادا کرنے یا اس عہد کی تعمیل کرنے میں کوتاہی کرے جس کی بابت مال گروی رکھا گیا ہو، تو گرودار گروکنندہ پر اس قرض یا عہد کے لئے نالش کر سکے گا اور گرو رکھے گئے مال کو بطور کفالت مزید کے روک سکے گا، یا وہ گروکنندہ کو فروخت کی معقول اطلاع دے کر کردی رکھی گئی شے کو فروخت کر سکے گا۔

اگر ایسی فروخت کی آمدنی اس رقم سے کم ہو جو اس قرض یا عہد کی بابت واجب الوصول ہو تو گروکنندہ بقایا ادا کرنے کا ذمہ دار رہے گا اور اگر فروخت کی آمدنی واجب الوصول رقم سے زیادہ ہو تو گرودار کو چاہیے کہ زرفاضل گروکنندہ کو ادا کرے۔

۱۷۷۔ قصور وار گروکنندہ کا حق انفکاک۔ اگر اس قرض کی ادائیگی یا اس عہد کی تعمیل کی بابت کوئی وقت مقرر ہوا ہو جس کے لئے گرو کو کیا گیا ہو اور گروکنندہ مقررہ وقت پر ادائے قرض یا تعمیل عہد میں کوتاہی کرے، تو وہ گروی رکھے گئے مال کو کسی وقت مابعد میں اس کی واقعی فروخت سے ماقبل چھڑا سکے گا، لیکن اس صورت میں اس کو چاہیے کہ، اس کے علاوہ، اس کی کوتاہی کی وجہ سے جو اخراجات عائد ہوئے ہوں وہ بھی ادا کرے۔

۱۷۸]- تجارتی کارندہ کی طرف سے گرو رکھنا۔ اگر کوئی تجارتی کارندہ مالک کی رضامندی سے، کسی مال یا حقیقت مال سے متعلق دستاویزات پر قابض ہو، تو کوئی ایسا گرو جس کو اس کی طرف سے تجارتی کارندے کی حیثیت سے اپنے عام کاو بار کے دوران کیا جائے ویسے ہی جائز ہوگا گویا کہ اس کو مالک نے ایسا کرنے کا صریحاً مجاز بنایا تھا، بشرطیکہ گرو دار نیک نیتی سے عمل کرے اور اس کو گرو کے وقت یہ اطلاع نہ ہو کہ گرو کنندہ کو گرو کرنے کا اختیار نہیں ہے۔

تشریح۔ دفعہ ہذا میں، عبارات ”تجارتی کارندہ“ ”و“ ”دستاویزات حقیقت“ کے وہی معنی ہوں گے جو قانون بیع مال ۱۹۳۰ء (نمبر ۳ بابت ۱۹۳۰ء) میں دیئے گئے ہیں۔

۱۷۸-الف۔ کسی ایسے شخص کی طرف سے گرو جو قابل ابطال معاہدہ کی رو سے قابض ہو۔ اگر گرو کنندہ نے اس کے گرد رکھے گئے مال کا قبضہ دفعہ ۱۹ یا دفعہ ۱۹-الف کے تحت کسی قابل ابطال معاہدے کی رو سے حاصل کر لیا ہو، لیکن گرو کے وقت وہ معاہدہ فسخ نہ ہوا ہو تو گرو دار کو گرو رکھے گئے مال پر درست حقیقت حاصل ہو جائے گی، بشرطیکہ وہ نیک نیتی سے عمل کرے اور اس کو گرو کنندہ کی ناقص حقیقت کی اطلاع نہ ہو۔

۱۷۹۔ گرو جبکہ گرو کنندہ کو محض محدود مفاد حاصل ہو۔ جب کوئی شخص ایسے مال کو گرو رکھے جس میں اسے محض محدود مفاد حاصل ہو، تو گرو اس مفاد کی حد تک جائز ہوگی۔

امانت دار امانت دہندہ کی طرف سے
خطا کاروں کے خلاف نالاش

۱۸۰۔ امانت دار یا امانت دہندہ کی طرف سے خطا کاروں کے خلاف نالاش۔ اگر کوئی تیسرا شخص امانت دار کو ناجائز طور پر تحویل امانت میں دیئے گئے مال کے استعمال یا قبضہ سے محروم کر دے یا اس مال کو ضرر پہنچائے تو امانت دار اس امر کا مستحق ہوگا کہ وہ ایسی چارہ جوئی کرے جو ویسی ہی صورت میں مالک عمل میں لاتا اگر بل تحویل امانت میں نہ دیا جاتا اور امانت دار یا امانت دہندہ اس تیسرے شخص کے خلاف ایسی محرومی یا ضرر کی بناء پر نالاش کر سکے گا۔

۱۸۱۔ مذکورہ نالاش سے حاصل شدہ دادرسی یا معاوضہ کی حصہ رسدی تقسیم۔ کسی ایسی نالاش میں بطور دادرسی یا زر معاوضہ کے جو کچھ بھی حاصل ہو، امانت دار اور امانت دہندہ کے مابین، ان کے اپنے اپنے مفاد کے مطابق اس کا تصفیہ کیا جائے گا۔

باب دہم ایجنسی

کارندوں کا تقرر اور اختیار

۱۸۲۔ ”کارندہ“ اور ”مالک“ کی تعریف۔ ”کارندہ“ وہ شخص ہے جو کسی اور شخص کے واسطے کوئی کام کرنے کے لئے یا دیگر ایسے اشخاص کے ساتھ معاملات طے کرنے میں کسی اور شخص کا قائم مقام ہونے کے لئے مامور ہو۔ وہ شخص جس کے لئے وہ کام کیا جائے یا جس کی قائم مقامی کی جائے وہ ”مالک“ کہلائے گا۔

۱۸۳۔ کارندہ کون مامور کر سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اس قانون کے مطابق جس کا وہ پابند ہوں بلوغ کو پہنچ چکا ہو اور صحیح الدماغ ہو کارندہ مامور کر سکے گا۔

۱۸۴۔ کارندہ کون ہو سکتا ہے۔ مالک اور تیسرے اشخاص کے مابین کوئی بھی شخص کارندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جو عاقل و بالغ نہ ہو اس طرح کارندہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایکٹ ہذا میں شامل احکام کے مطابق اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہو۔

۱۸۵۔ بدل لازمی نہیں۔ کوئی ایجنسی قائم کرنے کے لئے بدل لازمی نہیں ہے۔

۱۸۶۔ کارندہ کا اختیار صریح یا معنوی ہو سکتا ہے۔ کارندہ کا اختیار صریح یا معنوی ہو سکے گا۔

۱۸۷۔ اختیار صریح یا معنوی کی تعریف۔ اختیار جو تقریری یا تحریری الفاظ کے ذریعے کر دی جائے، اس کو اختیار صریح کہا جاتا ہے۔ ایسے اختیار کو جو معاملے کے حالات سے اخذ کیا جائے اختیار معنوی کہا جاتا ہے۔ اور تقریری یا تحریری باتوں یا لین دین کے عام طریقے کو حالات معاملہ سمجھا جاسکتا ہے۔

تمثیل

الف ۲ [کوئٹہ] میں ایک دکان کا مالک ہے۔ خود ۳ [کراچی] میں رہتا ہے اور کبھی کبھی دکان پر جاتا ہے۔ دکان کا

۱۔ دیکھئے رجسٹر یا یکم ۱۹۰۸ء (نمبر ۱۶ بابت ۱۹۰۸ء) کی دفعہ ۳۳۔ نیز دیکھئے مجموعہ ضابطہ دیوانی ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) جدول اول، فرمان سوم۔ قاعدہ ۴۔

۲۔ وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار آرڈیننس ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول کی رو سے ”مبین سنگھ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جسے مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۳ جدول دوم کی رو سے ”سیرام پور“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا (نفاذ پذیر ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔

۳۔ آرڈیننس نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”ڈھاکہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جسے آرڈیننس نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا۔ (نفاذ پذیر ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔

انتظام کرتا ہے اور وہ ج سے الف کے نام پر دکان کے لئے حسب عادت مال منگاتا رہتا ہے اور اس کی قیمت الف کے سرمائے میں ادا کیا کرتا ہے جو الف کے علم میں ہے۔ گویا ب کو دکان کے لئے الف کے نام پر ج سے مال منگوانے کا اختیار معنوی حاصل ہے۔

۱۸۸۔ کارندہ کے اختیار کی وسعت۔ کسی کارندہ کو جسے کسی کام کے کرنے کا اختیار حاصل ہو ہر وہ جائز چیز کرنے کا اختیار حاصل ہوگا جو مذکورہ کام کے کرنے کے لئے ضروری ہو۔ کسی کارندہ کو جسے کسی کاروبار کے چلانے کا اختیار حاصل ہو ہر وہ جائز چیز کرنے کا اختیار حاصل ہے جو اس غرض کے لئے ضروری ہو یا جو ایسا کاروبار چلانے میں عام طور پر کی جاتی ہے۔

تمثیلیں

(الف) لندن میں ساکن ب نے ا [کراچی] میں ب پر واجب قرضہ کی بازاریابی کے لئے الف کو مامور کیا۔ الف اس قرضہ کی وصولی کی غرض سے ہر قسم کی ضروری قانونی کارروائی کر سکتا ہے اور اس قرضہ سے جائز بے باقی دے سکتا ہے۔

(ب) الف نے ب کو اپنا جہاز سازی کا کاروبار چلانے کے لئے کارندہ مقرر کیا۔ ب اس کاروبار کے چلانے کی غرض سے لکڑی اور دیگر سامان خرید سکتا ہے اور مزدوروں کو اجرت پر رکھ سکتا ہے۔

۱۸۹۔ ہنگامی حالات میں کارندہ کا اختیار۔ کسی کارندہ کو ہنگامی حالت میں اپنے مالک کو نقصان سے بچانے کی غرض سے وہ تمام کام کرنے کا اختیار ہے جو ایسے ہی حالات میں ایک معمولی بصیرت کا شخص اپنے معاملہ میں کرتا۔

تمثیلیں

(الف) اشیاء فروخت کرنے والا کوئی کارندہ اگر ضروری ہو تو اشیاء کی مرمت کروا سکتا ہے۔

(ب) الف نے ب کے پاس ۲ [لاہور] میں سامان خورد و نوش ان ہدایات کے ساتھ بھیجا کہ اسے فی الفور ج کے

۱۔ آرڈیننس نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء، دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”بمبئی“ کی جگہ تبدیل کیا گیا (نفاذ پذیر ۱۴/۱۲/۱۹۵۵ء)۔

۲۔ وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار) آرڈیننس ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”چٹاگانگ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جو مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ)، آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا۔

پاس [راولپنڈی] ارسال کر دے۔ ب مذکورہ سامان خورد و نوش کو ۲ [لاہور] میں فروخت کر سکتا ہے
اگر وہ خراب ہوئے بغیر [راولپنڈی] نہ پہنچایا جاسکتا ہو۔

ذیلی کارندے

۱۹۰۔ کارندہ کب تفویض نہیں کر سکتا۔ کوئی کارندہ کسی دوسرے شخص کو جائز طور پر ان امور کے انجام دینے کے

لئے مامور نہیں کر سکتا جن کے بذات خود انجام دینے کی اس نے صریحی یا معنوی طور پر ذمہ داری اٹھائی ہو، ماسوائے اس کے کہ
کاروبار کے معمول کے طور پر نائب کارندہ مامور کیا جاسکتا ہو یا ایجنسی کی نوعیت کے پیش نظر نائب کارندہ مامور کرنا لازمی ہو۔

۱۹۱۔ ”نائب کارندہ“ کی تعریف۔ نائب کارندہ ایسا شخص ہے جو ایجنسی کے کاروبار کے اصل کارندہ کی جانب سے اور

اس کی زیر نگرانی کام کرنے پر مامور ہوا ہو۔

۱۹۲۔ باقاعدہ مقرر شدہ نائب کارندہ کی طرف سے مالک کی نمائندگی۔ جب نائب کارندہ باقاعدہ طور پر مقرر کیا

جائے تو وہ نائب کارندہ، جہاں تک کسی دیگر شخص کا تعلق ہے، مالک کی نمائندگی کرے گا۔ مالک اس کے افعال کا اس طرح پر
پابند اور ذمہ دار ہوگا گویا کہ وہ اصل میں مالک کی طرف سے مقرر شدہ کارندہ ہو۔

نائب کارندہ کی بابت کارندہ کی ذمہ داری۔ کارندہ مالک کے پاس نائب کارندہ کے افعال کا ذمہ دار ہے۔

نائب کارندہ کی ذمہ داری۔ نائب کارندہ اپنے افعال کی بابت بجز دھوکہ دہی یا دانستہ قصور کے کارندہ کے پاس

نہ کہ مالک کے پاس ذمہ دار ہے۔

۱۹۳۔ بلا اختیار مامور کردہ نائب کارندہ کی بابت کارندہ کی ذمہ داری۔ جب کہ کسی کارندہ نے ایسا کرنے کا اختیار نہ رکھتے

ہوئے، کسی شخص کو بطور نائب کارندہ کام کرنے کے لئے مامور کیا ہو۔ تو کارندہ کا اس شخص کے ساتھ وہی تعلق ہوگا جو مالک کا

کارندہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مالک اور دیگر تیسرے اشخاص کے سامنے نائب کارندے کے افعال کی بابت ذمہ دار ہوگا۔ اس

طرح مامور شدہ شخص مالک کی نمائندگی نہیں کر سکتا اور نہ ہی مالک اس کے افعال کا ذمہ دار ہے اور نہ وہ شخص ہی مالک کے پاس

ذمہ دار ہے۔

۱۔ آرڈیننس نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء، کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”ڈھاکہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جسے آرڈیننس نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء کی

دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا۔

۲۔ وفاقی قوانین (نظر ثانی و استقرار) آرڈیننس ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”چٹاگانگ“ کی جگہ

تبدیل کیا گیا جسے مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا۔

۱۹۴۔ کارندہ کی طرف سے ایجنسی کے کاروبار کے لئے باقاعدہ مامور کردہ شخص اور مالک کے مابین تعلق۔ جبکہ کسی کارندہ نے، جس کو کسی دوسرے شخص کو مالک کی طرف سے ایجنسی کے کاروبار کے لئے کام کرنے پر مامور کرنے کا صریح یا معنوی اختیار حاصل ہو۔ بحسب کسی دوسرے شخص کو مامور کر دیا ہو۔ تو ایسا شخص نائب کارندہ نہیں ہے بلکہ وہ ایجنسی کے کاروبار کے ایسے حصے کو چلانے کے لئے جو اس کے سپرد کیا گیا ہو مالک کا کارندہ ہوگا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے اپنے وکیل کو بدریغ نیلام اس کی جائیداد فروخت کرنے اور اس غرض کے لئے نیلام کنندہ مقرر کرنے کی ہدایت کی۔ ب نے نیلام کنندہ ج کو نیلام کے انتظام کے لئے مقرر کیا۔ ج نائب کارندہ نہیں ہے لیکن نیلام کرنے کے لئے الف کا کارندہ ہے۔

(ب) الف نے [چٹا کانگ] کے ایک تاجر ب کو ج اینڈ کمپنی سے الف کی واجب الوصول رقم وصول کرنے کا اختیار دیا اور ب نے د کو جو ایک وکیل ہے، رقم کی وصولی کے لئے ج اینڈ کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی ہدایت کی۔ و نائب کارندہ نہیں بلکہ الف کا وکیل ہوگا۔

۱۹۵۔ مذکورہ شخص کو نامزد کرنے میں کارندہ کا فرض۔ اپنے مالک کے لئے مذکورہ کارندہ کو منتخب کرتے وقت کارندہ اسی قدر صوابدید سے کام لینا کا پابند ہے جیسا کہ ایک معمولی بصیرت کا شخص اپنے معاملے میں کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے، تو وہ اپنے مالک کے سامنے اس طرح منتخب کردہ کارندہ کے فعل یا غفلت کی بابت ذمہ دار نہیں ہے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ایک تاجر ب کو ہدایت کی کہ اس کے لئے ایک جہاز خریدے۔ ب نے جہاز کے ایک مشہور مبصر کو الف کے واسطے جہاز پسند کرنے کے لئے مامور کیا۔ مبصر نے جہاز کا انتخاب غفلت سے کیا اور وہ جہاز بحری سفر کے لئے ناقابل پایا گیا اور ڈوب گیا۔ الف کے پاس ب ذمہ دار نہیں بلکہ مبصر ذمہ دار ہے۔

(ب) الف نے ایک سوداگر ب کے پاس مال فروخت کرنے کے لئے بھیجا۔ ب نے مناسب وقت پر الف کے مال کے نیلام کے لئے ایک معتبر نیلام کنندہ مامور کیا اور اس کو نیلام کی آمدنی وصول کرنے کی اجازت دی۔ بعد ازاں نیلام کنندہ نیلام کی آمدنی کا حساب دیئے بغیر دیوالیہ ہو گیا۔ ب الف کی پانیا کی آمدنی کی بابت ذمہ دار نہیں ہے۔

توثیق

- ۱۹۶۔ کسی شخص کا ان افعال سے متعلق حق جو اس کے لئے اس کی طرف سے اختیار کے بغیر کئے جائیں۔ توثیق کا اثر۔ جبکہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کی کے واسطے اس کے علم یا اس کی طرف سے اختیار کے بغیر کوئی کام انجام دے، تو اس شخص کو ان افعال کی توثیق یا تردید کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر وہ ان کی توثیق کرتا ہے تو اس کے اثرات ایسے ہی ہوں گے گویا کہ وہ افعال اس کے دیئے گئے اختیار سے کئے گئے تھے۔
- ۱۹۷۔ توثیق صریحی یا معنوی ہو سکتی ہے۔ اس شخص کے رویہ سے جس کی طرف سے کام انجام دیئے جائیں توثیق صریحی یا معنوی ہو سکتی ہے۔

تمثیلیں

- (الف) الف نے بلا اختیار ب کے لئے مال خریدا۔ بعد ازاں ب نے اسی مال کو اپنے حساب میں ج کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ب کے رویہ سے اس خرید کی معنوی توثیق ہو جاتی ہے جو الف نے اس کے لئے کی تھی۔
- (ب) الف نے ب کی طرف سے اختیار کے بغیر ب کا روپیہ ج کو قرض دیا۔ بعد ازاں ب نے ج سے اس روپیہ کا سود قبول کیا۔ ب کے رویہ سے قرض کی معنوی توثیق ہو گئی۔
- ۱۹۸۔ جائز توثیق کے لئے مطلوبہ علم۔ اس شخص کی طرف سے جائز توثیق نہیں ہو سکے گی جس کا علم واقعات معاملہ کی بابت فی الواقع ناقص ہو۔
- ۱۹۹۔ بلا اختیار کئے گئے فعل کی توثیق کا اثر جو کسی معاملے کا جز ہو جو کسی معاملہ کا جز ہو۔ کوئی شخص کسی ایسے فعل کی توثیق کرے جو بلا اختیار اس کے لئے کیا گیا ہو تو اس سے اس کل معاملہ کی توثیق ہو جائے گی جس کا مذکورہ فعل ایک جز ہو۔
- ۲۰۰۔ بلا اختیار کیے گئے فعل کی توثیق سے دیگر کسی شخص کو ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ کسی ایک شخص کی طرف سے کسی دوسرے شخص کے لئے مذکورہ دوسرے شخص کی طرف سے اختیار کے بغیر کئے گئے ایسے فعل کو جو اگر اختیار کے ساتھ کیا جاتا تو کسی تیسرے شخص پر ہر جانہ ڈالنے یا کسی تیسرے شخص کے کسی حق یا مفاد کو ختم کرنے کا اثر رکھتا، تو اس فعل کو توثیق کے ذریعے اس طرح مؤثر نہیں بنایا جاسکتا۔

تمثیلیں

- (الف) الف نے، جس کو ب کی طرف سے یہ اختیار نہیں دیا گیا تھا، ب کی طرف سے ج سے ب کی ملکیت ایسی اشیائے منقولہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا جو ج کے قبضہ میں تھیں۔ ب کی طرف سے اس مطالبہ کی توثیق نہیں کی جاسکتی تاکہ اس کی وجہ سے ج کو، حوالگی سے انکار کرنے کے باعث ہر جانہ کا ذمہ دار بنایا جاسکے۔

(ب) الف، ب کی طرف سے ایسے پٹے کا حامل ہے جو تین ماہ کی اطلاع پر ختم کیا جاسکتا ہے۔ ج نے جو ایک غیر مجاز شخص ہے، الف کو پٹہ ختم کرنے کا اطلاع نامہ دیا۔ ب کی طرف سے اس نوٹس کی توثیق نہیں کی جاسکتی کہ الف کو اطلاع نامہ کا پابند بنایا جائے۔

تمنیخ اختیار

۲۰۱۔ ایجنسی کا ختم ہونا۔ کوئی ایجنسی، مالک کی خود اپنے اختیار کو منسوخ کرنے سے، یا کارندہ کی طرف سے ایجنسی کے کاروبار کو ترک کر دینے سے، یا ایجنسی کے کاروبار کی تکمیل ہو جانے سے، یا مالک یا کارندہ کے وفات پانے یا فتر العقل ہو جانے سے، دیوالیہ قرض داروں کی دادرسی کے لئے کسی فی الوقت نافذ العمل قانون کے احکام کے تحت مالک کے دیوالیہ قرار دیئے جانے سے، ختم ہو جاتی ہے۔

۲۰۲۔ ایجنسی کا ختم ہونا جبکہ کارندہ کا نفس معاملہ میں مفاد ہو۔ جبکہ کارندہ خود کسی ایسی جائیداد میں مفاد رکھتا ہو جو ایجنسی کا نفس معاملہ ہو تو وہ ایجنسی، کسی صریح معاہدے کی عدم موجودگی میں مذکورہ مفاد کو نقصان پہنچا کر ختم نہیں کی جاسکتی۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو یہ اختیار دیا کہ الف کی زمین فروخت کر کے فروخت کی آمدنی میں سے اس قرضہ کو جو الف کے ذمہ واجب الادا ہے وصول کر لے۔ الف اس اختیار کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے اور نہ یہ اختیار اس کے مجنون ہونے یا وفات پانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔

(ب) الف نے ۱۰۰۰ روٹی کی گانٹھیں ب کو بھیجیں جس نے مذکورہ روٹی پر اس کو کچھ پیشگی رقم دی ہوئی ہیں۔ الف نے ب کو ہدایت کہ ان گانٹھوں کو فروخت کر کے قیمت میں سے اپنی پیشگی رقم وصول کر لے۔ الف نہ تو اس اختیار کو منسوخ کر سکتا ہے اور نہ یہ اختیار اس کے مجنون ہونے یا وفات پانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔

۲۰۳۔ مالک کب کارندہ کے اختیار کو منسوخ کر سکتا ہے۔ بجز اس کے کہ آخری ماقبل کی دفعہ میں کچھ اور مذکور ہو، مالک اپنے کارندہ کے اختیار کو اس اختیار کے اس طرح استعمال کئے جانے سے پہلے کہ مالک اس کا پابند ہو جائے۔ کسی بھی وقت ختم کر سکے گا۔

۲۰۴۔ تنسیخ جبکہ اختیار جزوی طور پر استعمال کیا جا چکا ہو۔ مالک اپنے کارندہ کو دیئے گئے اختیار کو اس کے بعد کہ وہ اختیار جزوی طور پر استعمال کیا جا چکا ہو، جہاں تک ایسے افعال اور ذمہ داریوں کا تعلق ہو جو ایسے افعال سے پیدا ہوئے ہوں جو پہلے ہی ایجنسی کے ذریعے کیے جا چکے ہوں، منسوخ نہیں کر سکے گا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو یہ اختیار دیا کہ الف کی طرف سے روٹی کی ۱۰۰۰ گانٹھیں خریدے اور الف کے اس روپیہ میں سے جو ب کے پاس باقی ہے قیمت ادا کر دے، ب نے اپنے نام سے روٹی کی ۱۰۰۰ گانٹھیں اس طرح خرید لیں کہ وہ بذات خود قیمت کا ذمہ دار ہوگا۔ الف اس روٹی کی قیمت کے ادا کرنے کے متعلق ب کے اختیار کو منسوخ نہیں کر سکتا۔

(ب) الف نے ب کو یہ اختیار دیا کہ الف کی طرف سے روٹی کی ۱۰۰۰ گانٹھیں خریدے اور الف کے ان روپوں میں سے جو ب کے پاس باقی ہیں قیمت ادا کر دے، ب نے الف کے نام سے روٹی کی ۱۰۰۰ گانٹھیں اس طرح خریدیں کہ وہ بذات خود ان کی قیمت کا ذمہ دار نہیں ہوا۔ الف ب کے اس اختیار کو منسوخ کر سکتا ہے جو روٹی کی قیمت کی ادائیگی کے بارے میں ہے۔

۲۰۵۔ مالک کی طرف سے تنسیخ یا کارندہ کی دست برداری کی وجہ سے معاوضہ۔ جبکہ اس امر کا صریح یا معنوی معاہدہ ہو کہ ایجنسی ایک مدت معین تک جاری رہے گی تو بغیر معقول وجہ کے ایجنسی کی ماقبل تنسیخ یا ایجنسی سے دست برداری کے لئے مالک کارندہ کو یا کارندہ مالک کو، جیسی بھی صورت ہو معاوضہ ادا کرے گا۔

۲۰۶۔ تنسیخ یا دست برداری کی اطلاع۔ ایسی تنسیخ یا دست برداری کی معقول اطلاع دینی لازمی ہوگی، بصورت دیگر وہ نقصان جو اس کے باعث مالک یا کارندہ کو، جیسی بھی صورت ہو، اٹھانا پڑے ایک کی طرف سے دوسرے کو پورا کرنا ضروری ہوگا۔

۲۰۷۔ تنسیخ یا دست برداری صریح یا معنوی ہو سکتی ہے۔ تنسیخ یا دست برداری بالترتیب مالک یا کارندہ کے رویہ سے صریح یا معنوی ہو سکتی ہے۔

تمثیل

الف نے ب کو اپنا مکان کرایہ پر دینے کا اختیار دیا۔ بعد ازاں الف نے مذکورہ مکان خود کرایہ پر دے دیا۔ اس سے ب کے اختیار کی معنوی تنسیخ ہو گئی۔

۲۰۸۔ کارندہ کے اختیار کا اختتام، کارندہ اور دیگر اشخاص کے حق میں کس وقت مؤثر ہوگا۔ کارندہ کے اختیار کا اختتام، جہاں تک کارندے کا تعلق ہے اس کے اطلاع پانے سے قبل، یا جہاں تک دیگر اشخاص کا تعلق ہے ان کے اطلاع پانے سے قبل مؤثر نہیں ہوگا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو اس کے لئے مال فروخت کرنے کی ہدایت کی اور اس کو فروخت شدہ مال سے حاصل شدہ قیمت پر پانچ فی صد کمیشن دینے پر رضامند ہو گیا۔ بعد ازاں الف نے ایک مراسلہ کے ذریعے ب کے اس اختیار کو منسوخ کر دیا۔ ب نے اس مراسلہ کی ترسیل کے بعد لیکن اس کے موصول ہونے سے قبل، مذکورہ مال کو مبلغ ۱۰۰ روپے میں فروخت کر دیا۔ الف اس فروخت کا پابند ہوگا اور ب اس کا پانچ روپے بطور کمیشن پانے کا مستحق ہوگا۔

(ب) الف نے ا [کوئٹہ] سے ایک مراسلہ کے ذریعے ب کو یہ ہدایت کی کہ وہ کچھ روٹی جو کسی گودام واقع ۲ [کراچی] میں رکھی ہوئی ہے اس کے لئے فروخت کر دے اور بعد ازاں ایک مراسلہ کے ذریعے اس کے فروخت کرنے کے اختیار کو منسوخ کر دیا اور ب کو یہ ہدایت کی کہ وہ روٹی ا [کوئٹہ] بھیج دے۔ ب نے دوسرا مراسلہ ملنے کے بعد ج کے ساتھ جس کو پہلے مراسلہ کا علم ہے مگر دوسرے کا نہیں روٹی فروخت کرنے کا معاہدہ کیا اور ج نے ب کو رقم ادا کر دی اور ب وہ رقم لے کر فرار ہو گیا۔ ج کی ادائیگی الف کے مقابلے میں صحیح ہے۔

۱۔ وفاقی قوانین (نظر ثانی واستقرار) آرڈیننس ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”ڈھاکہ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جسے مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ)، آرڈیننس ۱۹۶۰ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۰ء) کی دفعہ ۲ اور جدول سوم کی رو سے ”مدراں“ کی جگہ تبدیل کیا گیا تھا (نفاذ پذیر ۱۳/۱۱/۱۹۵۵ء)۔

۲۔ آرڈیننس نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۸۱ء کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”بہی“ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔ (نفاذ پذیر ۱۳/۱۱/۱۹۵۵ء)۔

(ج) الف نے اپنے کارندہ کو ہدایت کی کہ ج کو کچھ رقم دے دے الف وفات پا گیا اور د نے اس کی وصیت نامہ کا صداقت نامہ حاصل کیا۔ ب نے الف کی وفات کے بعد مگر اس کی خبر ملنے سے پیشتر ج کو وہ رقم دے دی۔ یہ ادائیگی تعمیل کنندہ کے مقابلے میں صحیح ہے۔

۲۰۹۔ مالک کی وفات یا فائز اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ایجنسی ختم ہو جانے پر کارندہ کا فرض۔ جبکہ مالک کی وفات یا فائز اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ایجنسی ختم ہو جائے، تو کارندہ اپنے مرحوم مالک کے جانشینوں کی طرف سے ان مفادات و نگہداشت کے لئے جو اس کو سپرد کئے گئے ہوں جملہ معقول اقدامات کرنے کا پابند ہوگا۔

۲۱۰۔ نائب کارندہ کے اختیار کی تشخیص۔ کارندہ کے اختیار کے ختم ہو جانے سے ان جملہ نائب کارندوں کا اختیار بھی جن کو اس نے مقرر کیا ہو (ان قواعد کے تابع جو اس میں کارندہ کے اختیار کے ختم ہونے کے بارے میں شامل ہیں) ختم ہو جائے گا۔

مالک کی بابت کارندہ کے فرائض

۲۱۱۔ مالک کے کاروبار کو چلانے کے لئے کارندہ کا فرض۔ کارندہ اس امر کا پابند ہوگا کہ وہ مالک کے کاروبار کو مالک کی جانب سے دی گئی ہدایات کے مطابق چلائے، یا ایسی ہدایات کی عدم موجودگی میں، اس رواج کے مطابق چلائے جو اسی قسم کا کاروبار کرنے کے لئے اس جگہ رائج ہو جہاں کارندہ ایسا کاروبار چلاتا ہو۔ جبکہ کارندہ بصورت دیگر عمل کرے، اور کوئی نقصان ہو جائے تو اسے اپنے مالک کے پاس اس کی تلافی کرنا ہوگی اور اگر کوئی منافع ہو تو اس کا حساب دینا چاہیے۔

تمثیلیں

(الف) الف جو کہ ب کی طرف سے ایک ایسا کاروبار چلانے کے لئے کارندہ مامور ہوا ہے جس میں رواج یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً سود پران رقم کی سرمایہ کاری کی جائے جو اس کے پاس ہوں، الف نے اس سرمایہ کاری کو نظر انداز کر دیا۔ الف کو چاہیے کہ ب کو وہ سود پورا کر کے دے جو کہ عام طور پر ایسی سرمایہ کاری سے حاصل ہوتا ہو۔

(ب) ب ایک دلال نے جس کے کاروبار میں ادھار پر فروخت کا رواج نہیں ہے الف کے مال کو ج کے پاس ادھار پر فروخت کر دیا، جس کا اس وقت قرض بہت زیادہ تھا۔ ج قبل از ادائیگی دیوالیہ ہو گیا۔ ب کو چاہیے کہ الف کے نقصان کو پورا کرے۔

۲۱۲۔ کارندہ سے، ہنرمندی و مستعدی مطلوب ہے۔ کارندہ ایجنسی کے کاروبار کو اس قدر ہنرمندی و مستعدی سے کرنے کا پابند ہوگا جو عام طور پر ان اشخاص میں ہوتی ہے جو اس قسم کا کاروبار کرتے ہیں، بجز اس کے کہ اس کے بے ہنر ہونے کا مالک کو علم ہو۔ کارندے پر واجب ہے کہ ہمیشہ ہی مستعدی سے کام کرے، اور اپنی پوری ہنرمندی کو کام میں لائے، اور اپنے مالک کو اپنی غفلت بے ہنری یا غلط روی کے براہ راست نتائج کی بابت نقصان کی تلافی کرے۔ لیکن اس نقصان یا ہرجانے کی نہیں جو مذکورہ غفلت، بے ہنری یا غلط روی کے بالواسطہ یا دور کیے سبب سے واقع ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف جو کہ [اسلام آباد] میں ایک تاجر ہے، ب کا لندن میں کارندہ ہے، جس کو الف کے حساب میں کچھ رقم اس ہدایت کے ساتھ دی گئی کہ اسے الف کو ارسال کر دے۔ ب نے وہ رقم ایک عرصہ تک اپنے پاس رکھ لی۔ الف اس رقم کے نہ ملنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا۔ ب اس رقم اور اس کے سود کا جو عام شرح مبادلہ پر اس تاریخ سے جس پر رقم ادا کی جانی چاہیے تھی عائد ہوا اور مزید کسی ایسے براہ راست نقصان کا مثلاً جو شرح کے تغیر سے ہو، ذمہ دار ہوگا لیکن مزید کسی نقصان کا نہیں۔

(ب) الف نے جو مال فروخت کرنے کا کارندہ ہے اور جسے ادھار فروخت کرنے کا اختیار ہے ب کو اس کی مالی استطاعت کی تحقیقات کیے بغیر ادھار پر مال فروخت کر دیا۔ ب اس فروخت کے وقت دیوالیہ تھا۔ الف کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کو اس سے ہونے والے کسی نقصان کی تلافی کرے۔

(ج) الف جو ایک بیمہ ایجنٹ ہے، ب کی طرف سے ایک جہاز بیمہ کرانے کے لئے مامور ہوا۔ وہ یہ دیکھنا بھول گیا کہ معمول کے مطابق شرائط بیمہ نامہ میں درج ہوئی ہیں یا نہیں۔ بعد ازاں جہاز تباہ ہو گیا۔ مگر مذکورہ شرائط کے درج نہ ہونے کی وجہ سے بیمہ کرنے والوں سے کچھ بھی نہ مل سکا۔ الف ب کے نقصان کی تلافی کرنے کا پابند ہے۔

۱۔ وفاقی قوانین (نظر ثانی و استقرار) آرڈیننس، ۱۹۸۱ء (نمبر ۲۷ مجریہ ۱۹۸۱ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”چٹا کانگ“ کی جگہ تبدیل کیا گیا جو مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۰ء کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ“ کی جگہ تبدیل کئے گئے تھے۔ (نفاذ پیر ۱۳-۱۰-۱۹۵۵ء)۔

(د) انگلستان میں ایک تاجر الف [کراچی] میں اپنے، کارندے ب کو جس نے ایجنسی حاصل کی ہے یہ ہدایت کی کہ اس کو روٹی کی ۱۰۰ گانٹھیں فلاں جہاز پر ارسال کر دے۔ ب نے اس کے باوجود کہ وہ روٹی ارسال کر سکتا تھا ایسا نہیں کیا۔ جہاز بہ سلامتی انگلستان پہنچ گیا۔ اس کے پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد روٹی کی قیمت بڑھ گئی۔ ب الف کو وہ نفع ادا کرنے کا پابند ہوگا جو الف جہاز کے پہنچنے کے بعد روٹی کی ان ۱۰۰ گانٹھوں سے کما سکتا تھا لیکن کوئی ایسا نفع نہیں جو ان کو بعد ازاں قیمت کے بڑھ جانے سے حاصل ہو سکتا تھا۔

- ۲۱۳۔ کارندہ کا حساب کتاب۔ کارندہ عند الطلب اپنے مالک کو صحیح حساب کتاب پیش کرنے کا پابند ہے۔
- ۲۱۴۔ مالک کو اطلاع دینا کارندہ کا فرض ہے۔ یہ کارندہ کا فرض ہے کہ مشکل معاملات میں اپنے مالک کو اطلاع دینے اور اس کی ہدایت حاصل کرنے کے لئے تمام معقول مستعدی کو استعمال میں لائے۔
- ۲۱۵۔ مالک کا حق جبکہ کارندہ ایجنسی کے کاروبار میں لین دین مالک کی منظوری کے بغیر اپنی ذمہ داری پر کرے۔ اگر کارندہ مالک کی پیشگی رضامندی حاصل کئے بغیر اور اس کو ان اہم حالات سے جو اس کاروبار میں اس کے علم میں ہوں آگاہ کیے بغیر، ایجنسی کا کاروبار اپنی ذمہ داری پر کرے، تو مالک اس معاملت کو مسترد کر سکے گا، اگر صورت حال سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یا تو کارندے نے بددیانتی سے کسی اہم واقعہ کو اس سے مخفی رکھا ہے یا یہ کہ کارندہ کالین دین اس کے لئے نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔

تمثیلیں

- (الف) الف نے ب کو اپنی جائیداد فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ ب نے ج کے نام سے خود مذکورہ جائیداد خرید لی۔ الف اس امر کے دریافت کر لینے پر کہ ب نے اپنے لیے جائیداد خریدی ہے فروخت کو مسترد کر سکے گا، اگر وہ یہ ثابت کر سکتا ہو کہ ب نے بددیانتی سے کوئی اہم امر مخفی رکھا ہے یا یہ کہ فروخت اس کے لئے نقصان دہ ہے۔
- (ب) الف نے ب کو اپنی جائیداد فروخت کرنے کی ہدایت کی۔ ب نے جائیداد کی فروخت سے قبل جب

اس کو دیکھا تو اسے اس میں ایک کان نظر آئی جس کا علم الف کو نہیں تھا۔ ب نے کان کی بابت علم کو مخفی رکھ کر الف سے کہا کہ میں اس جائیداد کو اپنے لئے خریدنا چاہتا ہوں۔ الف نے اس کان کے وجود سے لاعلم رہ کر ب کو جائیداد خریدنے دی۔ الف کو اس حقیقت کے دریافت کرنے پر کہ ب کو جب اس نے جائیداد خریدی تھی کان کی موجودگی کا علم تھا، اپنی مرضی پر مذکورہ فروخت کر مسترد یا منظور کر سکے گا۔

۲۱۶۔ اس نفع میں مالک کا حق جو اس کارندہ کو حاصل ہو جس نے ایجنسی کے کاروبار میں اپنی طرف سے لین دین کیا ہو۔ اگر کوئی کارندہ اپنے مالک کے علم کے بغیر ایجنسی کے کاروبار کو اپنے حساب میں، نہ کہ اپنے مالک کے حساب میں، چلائے تو مالک معاملات سے حاصل ہونے والے منافع کا کارندہ سے مطالبہ کرنے کا مستحق ہوگا۔

تمثیل

الف نے اپنے کارندہ ب کو اپنے لئے کوئی خاص مکان خریدنے کی ہدایت کی۔ ب نے الف کو بتایا کہ وہ نہیں خریدا جاسکتا اور اس کو اپنے واسطے خرید لیا۔ الف اس امر کے دریافت کرنے پر کہ ب نے مذکورہ مکان خریدا ہے اسے اسی قیمت پر جو ب نے دی ہو الف کے ہاتھ فروخت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔

۲۱۷۔ مالک کے حساب میں وصول شدہ رقوم میں سے پابندی اور خدمت کی فیس لینے کی بابت کارندہ کا حق۔ کارندہ کو اس امر کا اختیار ہوگا کہ ایجنسی کے کاروبار میں مالک کے حساب میں وصول شدہ رقوم میں سے، اپنی ایسی تمام واجب الوصول رقوم جو اس کی طرف سے ایسا کاروبار کرنے کی بابت پیشگی دی گئی ہوں یا ایسے اخراجات جو مناسب طور پر کئے گئے ہوں، نیز ایسا معاوضہ جو بطور کارندہ کام کرنے پر اس کو واجب الادا ہو، اپنے پاس رکھ لے۔

۲۱۸۔ مالک کے لئے وصول شدہ رقوم کے ادا کرنے کی بابت کارندہ کا فرض۔ کارندہ ایسی منہائیوں کے تابع، مالک کے حساب میں وصول شدہ تمام رقوم اس کو ادا کرنے کا پابند ہے۔

۲۱۹۔ کارندہ کی اجرت کب واجب الادا ہوتی ہے۔ کسی خاص معاہدہ کی عدم موجودگی میں کسی بھی فعل کی بجائے ادا کی گئی کارندہ کو واجب الادا نہیں ہوتی تاوقتیکہ فعل کی تکمیل نہ ہو جائے، لیکن کارندہ یہ فروخت شدہ مال کے حساب میں وصول شدہ رقوم روک سکے گا، اگرچہ اس کو برائے فروخت ارسال کردہ تمام مال فروخت نہ ہوا ہو، یا اگرچہ فروخت فی الحقیقت مکمل نہ ہوئی ہو۔

۲۲۰۔ کارندہ اس کاروبار کی اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جس کی نسبت بدعنوانی ہوئی ہو۔ وہ کارندہ جو ایجنسی کے کاروبار میں بعد عنوانی کا مجرم ہو کاروبار کے اس حصہ کی نسبت اجرت کا مستحق نہیں ہے جس میں اس نے بد عملی کی ہو۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ب کو اس امر کے لئے مامور کیا کہ وہ ج سے مبلغ ایک لاکھ روپیہ وصول کر کے اس کو محفوظ تمسکات میں لگائے۔ چنانچہ ب نے مبلغ ایک لاکھ روپے وصول کر کے مبلغ نوے ہزار روپے محفوظ تمسکات میں لگائے اور مبلغ دس ہزار روپے ایسے تمسکات میں لگائے جس کا اس کو علم ہونا چاہیے تھا کہ محفوظ نہیں ہیں جس کی وجہ سے الف کا مبلغ دو ہزار روپے کا نقصان ہو گیا۔ ب مبلغ ایک لاکھ روپے وصول کرنے اور مبلغ نوے ہزار روپے لگانے کی بابت اجرت پانے کا مستحق ہے مگر وہ مذکورہ مبلغ دس ہزار روپے کے لئے کسی اجرت کا مستحق نہیں ہے اور اسے ب کو مبلغ دو ہزار روپے کی تلافی کرنی چاہیے۔

(ب) الف نے ب کو ج سے مبلغ ۱۰۰۰ روپے وصول کرنے پر مامور کیا۔ ب کی بدعنوانی سے وہ رقم وصول نہ ہو سکی۔ ب کسی اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ اور اسے نقصان کی تلافی کرنی چاہیے۔

۲۲۱۔ مالک کی جائیداد پر کارندہ کا حق قانونی۔ اس کے برعکس کسی معاہدہ کی عدم موجودگی میں، کسی کارندہ کو اسے وصول شدہ مالک کے مال، کاغذات و دیگر جائیداد کو خواہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، روک لینے کا حق ہوگا، تاوقتیکہ اسے وہ رقم ادا نہ کر دی جائے یا اس کا حساب نہ کر لیا جائے جو اسے مذکورہ مال کی نسبت بطور کمیشن، اخراجات و حق خدمت، واجب الادا ہو۔

کارندہ کی نسبت مالک کے فرائض

۲۲۲۔ کارندہ کو جائز کاموں کے نتائج سے بری الذمہ کیا جائے گا۔ کارندہ کا مالک اسے ایسے جملہ جائز کاموں کے نتائج سے بری الذمہ قرار دینے کا پابند ہوگا جو اس نے عطا کردہ اختیار کی تعمیل میں کیے ہوں۔

تمثیلیں

(الف) ب، نے بمقام سنگاپور، الف سکنہ [چٹا کانگ] کی ہدایات کے تحت، ج کے ساتھ اس کو کچھ مال حوالہ کرنے کا معاہدہ کیا، الف نے ب کے پاس مال نہ بھیجا اور ج نے ب پر نقص معاہدہ پر نالش دائر کی۔ ب نے الف کو مذکورہ نالش کی اطلاع دی اور الف نے اسے مقدمہ کی پیروی اختیار دیا۔ ب نے مقدمہ کی پیروی کی اور اس کو تمام ہرجہ اور خرچہ ادا کرنا پڑا اور اخراجات برداشت کرنے پڑے۔ الف مذکورہ ہرجہ اور خرچہ و اخراجات ب کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔

(ب)، نے جو [چٹانگ] میں دلال ہے، وہاں کے ایک تاجر الف کے احکام کے بموجب ج کے ساتھ، الف کے لئے ۱۰ امیرل تیل خریدنے کا معاہدہ کیا۔ بعد ازاں الف نے تیل لینے سے انکار کر دیا اور ج نے ب پر نالاش دائر کر دی۔ ب نے الف کو اس کی اطلاع دی مگر اس نے معاہدہ مذکورہ کو بالکل مسترد کر دیا۔ ب نے مقدمہ کی پیروی کی مگر ناکام رہا اور اسے ہرجہ اور خرچہ ادا کرنا پڑا اور اخراجات برداشت کرنے پڑے۔ الف مذکورہ ہرجہ اور خرچہ اور اخراجات کو ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔

۲۲۳۔ نیک نیتی کے ساتھ انجام دیئے گئے افعال کے نتائج سے کارندہ کو بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ جبکہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی کام کرنے کے لئے مامور کرے، اور وہ کارندہ نیک نیتی سے کام انجام دے، تو مامور کنندہ کارندہ کو اس کام کے نتائج سے بری الذمہ کرنے کا ذمہ دار ہوگا، خواہ وہ کام فریق سوم کے حقوق کے لئے مضرت کا باعث ہی ہو۔

(الف) الف، نے جو حامل ڈگری ہے، جس کو ب کے مال پر اجرائے ڈگری کا استحقاق حاصل ہے، افسر عدالت کو اس مال کے قرق کرنے کی استدعا کی جو اس نے ب کو ظاہر کیا۔ افسر نے مال کو قرق کر لیا، اور ج نے جو کہ فی الحقیقت مال کا مالک تھا، اس پر نالاش دائر کی۔ الف پر واجب ہے کہ وہ افسر کو اس رقم کی تلافی کرے جو اس کو بامر مجبوری ج کی ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ج ادا کرنا پڑی۔

(ب) ب، نے الف کی استدعا پر اس مال کو جو کہ الف کے قبضہ میں تھا مگر جس کے فروخت کرنے کا اختیار الف کو نہ تھا فروخت کر دیا۔ ب اس امر سے آگاہ نہ تھا اور اس نے فروخت کی آمدنی کو الف کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں ج نے جو کہ فی الواقع مال کا مالک تھا ب پر نالاش دائر کی اور مال کی قیمت مع خرچہ وصول کر لی۔ الف پر واجب ہے کہ ب کو وہ رقم جو اسے ج کو دینی پڑی ہے اور ب کو اپنے اخراجات ادا کرے۔

۲۲۴۔ مامور کنندہ پر کارندہ کے فعل مجرمانہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی فعل مجرمانہ کرنے کے لئے مامور کرے، تو مامور کنندہ کارندے کو، خواہ کوئی صریح یا معنوی اقرار ہی ہوا ہو اس ایکٹ کے نتائج سے بری الذمہ قرار دلانے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔

تمثیلیں

(الف) الف نے ج کو زد و کوب کرنے کے لئے ب کو مامور کیا، اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے مذکورہ فعل کے تمام نتائج سے بری الذمہ قرار دلائے گا۔ بنا بریں ب نے ج کو زد و کوب کیا، اور ایسا کرنے کے لئے اس نے ج کو ہر جانہ ادا کیا۔ الف مذکورہ ہر جانے سے ب کو بری الذمہ قرار دلانے کا ذمہ دار نہیں ہے۔

(ب) ب نے، جو مالک اخبار ہے، الف کی استدعا پر، اخبار میں ج کے بارے میں توہین آمیز بیان شائع کیا ہے اور الف نے ب کو اشاعت کے نتائج سے بری الذمہ اور اس سلسلہ میں کسی کارروائی کے تمام ہرجہ و خرچہ کی تلافی کرنے کا اقرار کیا۔ ب پر ج نے ناش وائر کی اور اسے ہر جانہ ادا کرنا پڑا، اور اخراجات بھی اٹھانا پڑے۔ الف، ب کی تلافی کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔

۲۲۵۔ مالک کی غفلت کے باعث کارندہ کو پہنچنے والے ضرر کا معاوضہ۔ مالک، کو ایسے ضرر^۲ کے لئے لازمی طور پر اپنے کارندہ کو معاوضہ ادا کرنا چاہیے جو اس کارندہ کو مالک کی غفلت یا نااہلی سے پہنچا ہو۔

تمثیلیں

الف نے ب کو ایک مکان کی تعمیر کے سلسلہ میں بطور معمار مامور کیا ہے، اور پاڑ خود بنائی ہے۔ پاڑ غیر ماہرانہ طور پر بنائی گئی اور ب اس کے نتیجہ میں زخمی ہو گیا۔ الف کو لازمی طور پر ب کو معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔

دیگر اشخاص کے ساتھ معاہدے پر ایجنسی کا اثر

۲۲۶۔ کارندے کے معاہدوں کا نفاذ اور نتائج۔ کسی کارندے کے ذریعے کیے گئے معاہدات، اور کسی کارندے کے کئے گئے افعال سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا اسی طریقہ پر نفاذ کیا جائے گا اور ان کے وہی قانونی نتائج ہوں گے، گویا کہ مالک نے اصالتاً معاہدات کیے تھے اور افعال کیے تھے۔

۱۔ مرکزی قوانین (اصلاح قانون موضوعہ) آرڈیننس ۱۹۶۱ء (نمبر ۲۱ مجریہ ۱۹۶۱ء) کی دفعہ ۳ اور جدول دوم کی رو سے ”کلکتہ کی جگہ تبدیل کیا گیا۔ (نفاذ پذیر ۱۳، اکتوبر ۱۹۵۵ء)۔

۲۔ تقابل کے لئے ملاحظہ کیجیے قانون مہلک حادثات ۱۸۵۵ء (نمبر ۱۳ بابت ۱۸۵۵ء)۔

تمثیلیں

(الف) الف نے، یہ جانتے ہوئے ب سے مال خریدا کہ وہ اس مال کا کارندہ برائے فروخت ہے، مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ مالک کون ہے۔ ب کا مالک ایسا شخص ہے جو الف سے مال کی قیمت کا مطالبہ کرنے کا مستحق ہے اور الف، مالک کی طرف سے دائر کردہ کسی نالش میں اس مطالبے میں ب پر اپنے واجب الادا قرض کو مجرا نہیں کرا سکتا۔

(ب) ب کے کارندے الف نے جس کے پاس اس کی طرف سے رقوم وصول کرنے کا اختیار ہے، ج سے، ب کی واجب الادا رقم وصول کی۔ ج زیر بحث رقم ب کو ادا کرنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا۔

۲۲۷۔ مالک کسی حد تک پابند ہوگا جب کارندہ اپنے اختیار سے تجاوز کرے۔ اگر کارندہ اس کام سے تجاوز کرے جس کے کرنے کا وہ مجاز ہو، اور جب اس کی کارگزاری کا ایسا حصہ جو اس کے اختیار میں ہو اس حصہ سے علیحدہ ہو سکتا ہو جو اس کے اختیار سے باہر ہو تو اس کے اور مالک کے مابین کارگزاری کے صرف اتنے حصہ کی پابندی لازم ہوگی جو اس نے اپنے اختیار کے اندر رہ کر کیا ہو۔

تمثیل

الف نے ایک جہاز اور مال کے مالک کی حیثیت سے، ب کو مبلغ ۴۰۰۰ روپے میں جہاز کا بیمہ کرانے کا اختیار دیا۔ ب نے مبلغ ۴۰۰۰ روپے جہاز کا اور اتنی ہی رقم کا مال کا بیمہ کرا لیا۔ الف جہاز کے بیمہ کی قسط ادا کرنے کا پابند ہے مگر سامان کے بیمہ کی قسط ادا کرنے کا پابند نہیں ہے۔

۲۲۸۔ مالک اس صورت میں پابند نہیں ہوگا جبکہ کارندہ کا اختیار سے تجاوز ناقابل علیحدگی ہو۔ اگر کارندہ اس کام سے تجاوز کرے جس کے کرنے کا اسے اختیار دیا گیا ہو، اور جو کچھ اس نے اپنے دائرہ اختیار سے زیادہ کیا وہ اس سے علیحدہ نہ ہو سکتا ہو جو اس کے اختیار میں ہے، تو مالک معاملے کو تسلیم کرنے کا پابند نہیں ہے۔

تمثیل

الف نے ب کو اپنے لئے ۵۰۰ بیٹریں خریدنے کا اختیار دیا۔ ب نے ۵۰۰ بیٹریں اور ۲۰۰ میمنے ایک ہی رقم مبلغ ۶۰۰۰ روپے میں خریدے۔ الف تمام معاملہ کو مسترد کر سکتا ہے۔

۲۲۹۔ کارندہ کو دیئے گئے نوٹس کے نتائج۔ کارندہ کو دیئے گئے کسی نوٹس یا کارندہ کی طرف سے حاصل کردہ کسی اطلاع کے، بشرطیکہ یہ اس کا روبرو کے دوران دیا گیا ہو یا حاصل کی گئی ہو جو اس نے مالک کے لئے کیا ہو۔ اس کے مالک اور دیگر فریقوں کی نسبت وہی قانونی نتائج ہوں گے گویا کہ نوٹس مالک کو دیا گیا تھا۔

تمثیلیں

(الف) ب نے الف کو ج سے کچھ ایسا مال خریدنے پر مامور کیا جس کا بظاہر مالک ج تھا اور اس نے بحسب اسے خرید کیا۔ فروخت کے معاہدہ کے دوران، الف کو معلوم ہوا کہ سامان فی الحقیقت د کا تھا مگر ب کو اس حقیقت کا علم نہ تھا، ب مال کی قیمت کو ج کی طرف سے ب کو واجب الادا قرض میں مجرا کرنے کا مستحق نہیں ہے۔

(ب) ب نے الف کو ج سے کچھ ایسا مال خریدنے کے لئے ملازم رکھا جس کا بظاہر مالک ج تھا۔ الف اس طرح مامور ہونے سے قبل ج کا ملازم تھا اور اس وقت اسے علم ہو گیا تھا کہ مال فی الحقیقت د کا ہے، لیکن ب کو حقیقت ہذا کا علم نہ تھا۔ اپنے کارندہ کے علم کے باوجود ب، مال کی قیمت کو، ج کی طرف سے ب کو واجب الادا قرض میں سے مجرا کر سکتا ہے۔

۲۳۰۔ کارندہ مالک کی طرف سے کیے گئے معاہدات کو ذاتی طور پر نہ نافذ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کا پابند ہوگا۔ کارندہ، اس قسم کے کسی معاہدہ کی عدم موجودگی میں ایسے معاہدات کو، جو اپنے مالک کی طرف سے اس نے کیے ہوں، نہ تو نافذ کر سکتا ہے اور نہ ہی ذاتی طور پر وہ ان کا پابند ہے۔

برعکس معاہدہ کا قیاس۔ ایسے معاہدہ کی موجودگی کا قیاس حسب ذیل صورتوں میں ہوگا:۔۔۔

(۱) جبکہ کارندہ کی طرف سے ایسے تاجر کے لئے جو ملک سے باہر سکونت پذیر ہو مال کی خرید و فروخت کا معاہدہ کیا گیا ہو:

(۲) جبکہ کارندہ اپنے مالک کے نام کا انکشاف نہ کرے:

(۳) جبکہ مالک پر، اگرچہ اس کے نام کا انکشاف کر دیا گیا ہو، نالیش دائرہ کی جاسکتی ہو۔

۲۳۱۔ اس معاہدے کے فریقین کے حقوق جو ایسے کارندہ کی طرف سے کیا گیا ہو جس کا نام ظاہر نہ ہو۔ اگر کارندہ کسی ایسے شخص کے ساتھ معاہدہ کرے جسے نہ تو یہ معلوم ہو اور نہ یہ شک کرنے کی اس کے پاس موجود وجہ ہو کہ وہ کارندہ ہے، تو اس کا مالک تعمیل معاہدہ کروا سکتا ہے؛ مگر معاہدہ کے فریق ثانی کو بمقابلہ مالک وہی حقوق حاصل ہوں گے جو اس کو کارندہ پر ہوتے اگر کارندہ خود مالک ہوتا۔

اگر مالک تعمیل معاہدہ سے قبل خود کو ظاہر کر دے تو، معاہدہ کا فریق ثانی تعمیل معاہدہ سے انکار کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ اس امر کی وضاحت کر سکے کہ اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ معاہدہ کا مالک کون ہے یا، اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ کارندہ مالک نہیں ہے، تو وہ معاہدہ نہ کرتا۔

۲۳۲۔ ایسے کارندہ سے کئے گئے معاہدہ کی تعمیل جسے مالک سمجھ لیا گیا ہو۔ جبکہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ معاہدہ کرے، جبکہ اسے نہ تو یہ معلوم ہو اور نہ یہ شک کرنے کی معقول وجہ اس کے پاس موجود ہو کہ دوسرا شخص کارندہ ہے، تو مالک، اگر اسے تعمیل معاہدہ مطلوب ہو تو، اس کی تعمیل صرف ایسے حقوق اور ذمہ داریوں کے تابع کروا سکتا ہے جو مذکورہ کارندہ اور معاہدہ کے فریق ثانی کے مابین برقرار ہوں۔

تمثیل

الف نے، جسے ب کو مبلغ پانچ سو روپے دینے ہیں، ب کو مبلغ ہزار روپے کی مالیت کا چاول فروخت کیا۔ الف اس سودے میں ج کا کارندہ کے طور پر کام کر رہا ہے مگر ب کو نہ تو اس کا علم ہے اور نہ ہی یہ شک کرنے کی معقول وجہ اس کے پاس ہے کہ صورت حال ایسی ہے۔ ج، ب کو الف کا قرض مجرا کرنے کی اجازت دیئے بغیر چاول لینے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا۔

۲۳۳۔ اس شخص کا حق جو ذاتی طور پر ذمہ دار کارندہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو۔ ایسی صورتوں میں جبکہ کارندہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہو، کوئی شخص جو اس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، اس کو یا اس کے مالک کو یا ان دونوں کو ذمہ دار قرار دے سکتا ہے۔

تمثیل

الف نے ب کے ساتھ روٹی کی ۱۰۰ گٹھیس فروخت کرنے کا معاہدہ کیا اور اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ ب، ج کے کارندہ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ الف، ب یا ج یا دونوں پر، روٹی کی قیمت کے لئے نالیش دائر کر سکتا ہے۔

۲۳۴۔ کارندہ یا مالک کو اس یقین پر کام کرنے کی ترغیب دینے کا نتیجہ کہ صرف مالک یا صرف کارندہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص جس نے کارندہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہو، کارندہ کو اس امر کی ترغیب دے کہ وہ اس یقین دہانی کے ساتھ کام کرے کہ صرف مالک ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، یا مالک کو اس امر کی ترغیب دے کہ وہ اس یقین دہانی کے ساتھ کام کرے کہ صرف کارندہ ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، تو بعد ازاں وہ کارندے یا مالک کو الگ الگ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا۔

۲۳۵۔ نقلی کارندہ کی ذمہ داری۔ اگر کوئی شخص غلط طور پر اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کا کارندہ مجاز ظاہر کرے، اور اس کے ذریعے کسی تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بحیثیت کارندہ مذکورہ معاملہ کرنے کی ترغیب دے، تو وہ کارندہ اگر اس کا مبینہ مامور کنندہ ان کے افعال کی توثیق نہ کرے، کسی ایسے نقصان یا ضرر کی نسبت جو اس نے ایسا کرنے سے پہنچایا ہو، معاوضہ ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

۲۳۶۔ جلساسازی سے بحیثیت کارندہ معاہدہ کرنے والے شخص کو تعمیل کا حق نہیں۔ وہ شخص جس کے ساتھ بحیثیت کارندہ معاہدہ کیا گیا ہو، اس کی تعمیل کروانے کا مجاز نہیں ہوگا، اگر وہ فی الواقع بحیثیت کارندہ نہیں بلکہ اپنے طور پر کام کر رہا تھا۔

۲۳۷۔ اس مالک کی ذمہ داری جس نے یہ یقین کرنے کی ترغیب دی ہو کہ کارندہ کے غیر مجاز کام مجاز کام تھے۔ اگر کسی کارندہ نے بلا اختیار، اپنے مالک کی طرف سے دیگر اشخاص کے ضمن میں کوئی کام کیے ہوں یا ذمہ داریاں لی ہوں، تو مالک ایسے کاموں یا ذمہ داریوں کی رو سے پابند ہوگا، اگر اس نے اپنے الفاظ یا رویہ کے ذریعے مذکورہ دیگر اشخاص کو یقین کرنے کی ترغیب دی ہو کہ ایسے کام یا ذمہ داریاں کارندہ کے دائرہ اختیار میں تھے۔

تمثیلیں

(الف) الف نے مال برائے فروخت ب کو ارسال کیا، اور اسے مقررہ قیمت سے کم پر نہ بیچنے کی ہدایات دیں۔ ج، جو کہ ب کی ہدایات سے آگاہ نہیں، ب کے ساتھ مقررہ قیمت سے کم پر مال کے خریدنے کا معاہدہ کر لیتا ہے۔ الف معاہدہ کا پابند ہے۔

(ب) الف نے نظہیر شدہ خالی دستاویزات قابل بیع و شری ب کے حوالہ کیں۔ ب نے اس کو الف کے نجی احکام کے برخلاف ج کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ فروخت صحیح ہے۔

۲۳۸۔ کارندہ کی طرف سے غلط بیانی یا فریب کا اثر اقرار نامہ پر۔ اپنے مالکان کی طرف سے ان کے کاروبار کے دوران کام کرتے ہوئے کارندوں کی طرف سے کی گئی غلط بیانی یا دیئے گئے فریب کا مذکورہ کارندہ کے کئے گئے اقرار ناموں پر وہی اثر ہوگا گویا کہ مالکان نے مذکورہ غلط بیانی کی ہو یا فریب دیا ہو؛ مگر کارندوں کی طرف سے ایسے معاملات میں کی گئی غلط بیانی یا دیا گیا فریب جو ان کے دائرہ اختیار میں نہ آتے ہوں، ان کے مالکوں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔

THE PAKISTAN CODE

تمثیلیں

(الف) الف نے مال کی فروخت کے لئے، ب کے کارندے کی حیثیت سے، ج کو مال خریدنے کی ترغیب اس غلط بیانی کے ذریعے دی جس کا ب نے اسے اختیار نہیں دیا تھا۔ یہ معاہدہ ب اور ج کے مابین، ج کی مرضی پر قابل تنسیخ ہے۔

(ب) الف نے جو کہ ب کے جہاز کا کپتان ہے، بارنامہ ہائے جہاز پر مذکورہ مال کو تختہ جہاز پر وصول کیے بغیر دستخط کر دیئے۔ بارنامہ ہائے جہاز اور جعلی بھیجنے والوں کے مابین باطل ہوں گے۔

باب گیارہ۔ [شراکت داری کے بارے میں]
قانون شراکت ۱۹۳۲ء (نمبر ۹ بابت ۱۹۳۲ء) کی دفعہ ۷۳ اور جدول دوم

جدول

تنسیخ اور ترمیمی ایکٹ ۱۹۱۴ء (نمبر ۱۰ بابت ۱۹۱۴ء) کی دفعہ ۱۳ اور جدول دوم



THE PAKISTAN CODE